

# **KAZNENO PROCESNO PRAVO**

SKRIPTA ML  
2023.

## Sadržaj

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A) UVOD .....                  | 1  |
| B) IZVORI KPP.....             | 5  |
| C) NAČELA KPP.....             | 8  |
| D) SUBJEKTI.....               | 21 |
| E) PROCESNE RADNJE.....        | 40 |
| F) ODLUKE SUDA.....            | 44 |
| G) MJERE PROCESNE PRISILE..... | 48 |
| H) UVRĐIVANJE ČINJENICA.....   | 63 |
| I) KAZNENI POSTUPAK.....       | 86 |

## A) UVOD

### 1. KPP I KAZNENI POSTUPAK X5

#### KPP

Dio propisa KP u širem smislu koji određuje;

- a) pretpostavke za poduzimanje radnji u k. p.
- b) ovlaštenike
- d) pravne posljedice u slučaju povrede propisa
- c) oblik tih radnji

Propisivanjem oblika radnji postiže se **TROJAKI CILJ**

1. rezultati procesnih radnji osiguravaju se za kasniji tijek postupka, što omogućuje njihovu uporabu u svrhe utvrđivanja činjenica, ali i kontrole valjanosti poduzetih radnji
2. jamče se osobna i imovinska prava građana (okrivljenika i drugih osoba na koje se postupak odnosi)
3. postiže se dobra kvaliteta radnje (npr. pravila koja određuju koja se pitanja u pojedinim sudskim odlukama trebaju riješiti i pravila koja određuju da presude i rješenja moraju biti obrazloženi)

#### SVRHA KPP-a

- **pravno normiranje procesnih radnji** kojima se omogućuje **samostalnost k.p. od socijalnog konteksta**

#### KP

- skup **pravno uređenih radnji i mjera** koje **sudovi/2. subjekti** poduzimaju u slučaju vjerojatnosti da je netko počinio **kazneno djelo**, a
- koje imaju za zajednički **cilj** utvrđenje:
  1. **je li** takva povreda počinjena,
  2. **tko** je počinitelj, te
  3. **može li mu se**, ako je kriv, presudom **izreći propisana kazna** ili neka druga mjera (kaznena sankcija).

#### SVRHA KP

- Ostvarenje državne djelatnosti javnog kažnjavanja putem pravomoćne sudske presude

### 2. KVALITATIVNI UVJETI ZA OSTVARENJE SVRHE K.P. X4

Današnji KP mora biti reguliran normama koje jamče;

#### 1. PRAVILNOST ODLUKA

- pravilnost odluka o njegovom glavnom pitanju je ključni element za njihovo **prihvatanje od članova zajednice**

#### 2. TRANSPARENTNOST U POSTUPANJU I ODLUČIVANJU

- transparentnost tijela kp. omogućava njegovu kontrolu:
  - a) **vanjsku** – sudjelovanjem javnosti tijelom suđenja
  - b) **unutarnju** – nadzorom viših sudbenih tijela nad pravilnošću odluka u sustavu pravnih lijekova

#### 3. PRIVREMENO TRAJANJE POSTUPKA UZ OGRANIČENE TROŠKOVE

- kp ne može trajati neograničeno vrijeme
- također se ne smije voditi prebrzo;

OPTIMALNA RAVNOTEŽA - osigurati da se pred sudove što manje iznose pogrešne optužbe te smanjiti na prihvatljivu mjeru složenost propisa kojima se štiti okrivljenik od pogrešne osude

### 3. POVIJESNI TIPOVI KP X6 X1EIK X1ZB

1. AKUZATORNI POSTUPAK
2. INKVIZITORNI POSTUPAK
3. MJEŠOVITI POSTUPAK

#### 1. AKUZATORNI POSTUPAK

**Spor između stranaka, koji se vodi pred neovisnim nepristranim sudom s ciljem da se taj spor riješi** !!!

- najstariji oblik k.p.
- razvio se u antičkoj Grčkoj i Rimu

TUŽITELJ (po njemu postupak dobio ime)

- pred sudom je **tužbom pokretao postupak**
- te je snosio **teret dokazivanja** činjenica optužbe

OPTUŽENIK

- poslije tužbe imao pravo **prihvatiti nadležnost suca za rješavanje spora**

SUD (inokosni sudac ili zorno tijelo)

- je **donosio odluku** temeljem **javne, usmene, kontradiktorne rasprave** gdje su stranke **izvodile dokaze**

Funkcija suđenja; **donošenje presude** ( na slobodnoj procjeni suca o optuženikovo opasnosti za zajednicu)

#### POZITIVNE KARAKTERISTIKE

1. jamči se **ravnopravni položaj** stranaka pred sudom
2. optuženik ima pravo **poduzimati sve radnje** u k.p. radi postizanja najpovoljnije odluke (funkcija obrane)
  - + tužitelj se **brani** da optuženika **koristi kao dokazno sredstvo**

#### NEGATIVNE KARAKTERISTIKE

1. **inicijativa** za pokretanje te vođenje postupka za svako pa i najteže KD, je **isključivo u rukama privatnika** (a ne državnog tijela koje bi bilo zaduženo za sustavno pokretanje kaznenog progona počinitelja težih kaznenih djela)  
tužitelj je osoba oštećena KD-om
2. svaki odustanak tužitelja od kaznenog progona dovodi do paralize represivnog sustava društvene zajednice i izostanka kažnjavanja delinkvenata

#### 2. INKVIZITORNI POSTUPAK

**jednostrano uređivanje državne vlasti u slučaju  
vjerojatnosti da je počinjeno KD sa svrhom da se pronađe i kazni njegov počinitelj**

- razvio se u rimskom carstvu

SUDAC

- funkcije optužbe/suđenja/obrane su koncentrirane **u rukama jedne osobe** – državnog službenika (**inkvirenta**)

Pokretao i vodio;

1. **istragu** (1. dio postupka) – prikupljao dokaze za odluku o krivnji i kazni
2. **suđenje pred sudskim vijećem** (2. dio postupka) – odluka za teže KD

POSTUPAK

- Je bio **tajan**, dokazi su se bilježili u zapisnik koji su činili spis predmeta
- sudsko vijeće presuđivalo posredno

Sud **nije mogao donjeti osuđujuću presudu** bez (u slučaju težeg KD)

- > priznanja okrivljenika
- > suglasnog iskaza 2 svjedoka

Nego je kasnije ako je dalje postojala sumnja da je počinio KD samo **otpuštanje ispod suđenja** (*absolutio ab instantia*)

Razlika od **oslobađajuće** (donosila se u slučaju dokazane nedužnosti); predstavljalo je samo **privremenu obustavu kp bez učinka pravomoćnosti**

X3

OKRIVLJENIK (**inkvizit**)

- bio je **objekt** postupka (ne subjekt)
- pravno **dužan priznati KD**, a ako nije tako postupio sud ga je mogao staviti na **torturu** (kako bi prisilio priznanje)

## POZITIVNE KARAKTERISTIKE

1. omogućuje **brzu i učinkovitu represiju; državna tijela po službenoj dužnosti**
  - > pokretala su k.p. i donosila odluku o kažnjavanju krivca, bez obzira na volju oštećenih subjekata (tzv. *oficijelnost kaznenog progona i postupka*) – **načelo oficijelnosti**
  - > potpuna inicijativu u prikupljanju i izvođenju dokaza (tzv. *istražna/inkvizitorna maksima*) – **inkvizitorno/istražno načelo**

## NEGATIVNE KARAKTERISTIKE

1. **najveći konstrukcijski nedostatak** → u objedinjavanju različitih procesnih funkcija u rukama jednog procesnog subjekta
  - sudac će započeti kp protiv neke osobe jer je bar djelomice uvjeren u njezinu krivnju (logično da će onda voditi postupak u tom smjeru, čime je sučeva funkcija obrane dovedena u pitanje)
  - uvijek postojao veliki rizik donošenja pogrešne odluke na okrivljenikovu štetu !!!
2. žrtvovana okrivljenikova **prava obrane** (kp tajan, rijetko pravo na branitelja)
3. okrivljenik je bio pretvoren u **puki predmet postupanja**;  
bio je podvrgnut propisima o reguliranom mučenju što je neprihvatljivo s humanog stajališta zaštite temeljnih ljudskih prava

## 3. MJESOVITI POSTUPAK

**Predstavlja sintezu elemenata optužnog i istražnog tipa kp  
gdje se radnje/mjere poduzimaju radi pravilnog razlučivanja krivih i ostvarivanja načela javnog kažnjavanja krivih**

- za vrijeme Napoleonove vladavine doneseni tzv. Zakonom o krivičnoj istrazi iz 1808. godine koji je postao prototipom mješovitog tipa kp

Iz **akuzatornog tipa** on je preuzeo:

- 1.) podjelu suda na
  - a) **profesionalne suce** koji vode glavnu raspravu
  - b) **laičkih sudaca** (tzv. porotu koji odlučuje o optuženikovoju krivnji)
- 2.) podjelu vođenja kp: a) **DO** pokreće pripremni stadij b) **istražni sudac** započinje i vodi postupak (jamči nepristranost tijekom p.)
- 3.) položaj okrivljenika kao **procesnog subjekta** (ima prava i funkciju obrane)
- 4) rasprava → **javna, usmena, neposredna**

Iz **inkvizitornog tipa** on je preuzeo:

- 1) podjelu na stadije (*pripremni stadij, stadij optuživanja i stadij glavne rasprave*)
- 2) posebnu **ulogu DO**; progoniti počinitelje KD po službenoj dužnosti
- 3) dužnost **istražnog suca/suda** da po vlastitoj inicijativi prikupljaju dokaze
- 4) omogućio **ispitivanje okrivljenika** radi dobivanja iskaza o činjenicama

## 4. KPP I 2. GRANE PRAVA

### 1. KPP I USTAVNO

**X1 X2ZB**

- državno kažnjavanje počinitelja KD predstavlja jedno od najtežih posega državne vlasti u prava i slobode građana

- 3 bitna državnopravna načela koja utječu na suvremeni kp;

**NAČELO DIOBE VLASTI** – 2 ključna elementa k.p.

- > ustanova **sudačke neovisnosti**
- > **podjela procesnih funkcija** između **2 neovisna državna tijela**  
(*izvršna vlast* – k. progon i pokretanje postupka  
*sudbena vlast* – odlučuje samostalno, u društvenom interesu, objektivno odlučuje o započinjanju i provedbi k.p.)

**NAČELO ZAKONITOSTI** – zahtjev da zahvati drž. vlasti u pojedinčeva prava i slobode moraju biti utemeljeni na zakonu

**KONSTITUCIONALIZACIJA TEMELJNIH PRAVA I SLOBODA GRAĐANA** – okrivljenik je od objekta kp postao procesni subjekt

Zakonske norme o k.p., koje razrađuju odredbe Ustava RH o pravima i slobodama građana **moraju biti u skladu sa ustavnim**  
- slučaj **nesuglasnosti** tih normi rješava se pred **Ustavnim sudom RH** u **postupku ocjene suglasnosti**  
zakonske/podzak. norme s ustavnom

- Ustavni sud odlučuje i domašaju ustavnog jamstva pojedinih temeljnih prava i sloboda u k.p. u povodu **ustavne tužbe**
- brojne odluke koje je Ustavni sud donio u ovim postupcima znatno utječu na formiranje pravnog poretka, stoga neki taj pojam nazivaju **konstitucionalizacija KPP** !!!

### !!! Neke bitnije odredbe Ustava povezane sa kpp;

- ! 1. čl. 28 pretpostavka okrivljenikove **nedužnosti**
- ! 2. čl. 29 načelo **pravičnog** postupka
- ! 3. čl. 29 st. 4 zabrana utemeljenja presude na **nezakonitim dokazima**
- ! 4. čl. 31 zabrana **dvostruke** osude u istoj kaznenoj stvari

## 2. KPP I MATERIJALNO KP X3

- procesno kp, materijalno kp te pravo izvršenja kaznenih sankcija čine dijelove kaznenog prava u širem smislu riječi
- danas su uređeni **posebnim zakonima** (KZ i ZKP)
- odnos između njih je vrlo uzak; norme mkp mogu se ostvariti tek u kaznenom postupku  
→ hoće li k.p. ostvariti svoj cilj i svrhu ovisi o jasnoći/preciznosti normi materijalnog kp

### RAZLIKA

- postoje slučajevi di se u osuđujućoj presudi ostvarila opća svrha kažnjavanja !
- postoje i slučajevi di je k.p. okončan oslobađajućom presudom te tada nije primjenjena niti jedna norma mkp (dok tada kpp ostvaruje u cjelosti svoj cilj i svrhu – mkp ne ostvaruje jer ne dolazi do izricanja/primjene kaznenopravnih sankcija) !

## 3. KPP I PREKRŠAJNI POSTUPAK X10 X12B

- KPP je dio tzv. javnog prava te ono pripada širem krugu procesnih prava (građansko procesno pravo, upravno procesno pravo...)
- prekršaji su druge kategorije kažnjivih djela te se na njihove počinitelje primjenjuju kazne i 2. prekršajne sankcije

### ! SLIČNOSTI

- utvrđuju postojanje kažnjivog djela i počinitelje krivnje
- slično ustrojeni, slični stadiji (početni, glavni povodom pravnih lijekova)
- slične radnje (utvrđenje činjenica, donošenje odluka tijela postupka)

### !!! RAZLIKE

- 1) **prekršaji** su lakše povrede javnog poretka di se prekršajne **kazne/mjere mogu propisati** i pravnim propisom **nižim od zakona**
- 2) **različita jurisdikcija**
  - kp vode sudovi opće nadležnosti
  - pp vode specijalizirani prekršajni sudovi te određena upravna tijela
- 3) **postupak za kažnjavanje** KD mora biti puno preciznije uređen (oprezniji) dok pp ima naglasak na ekonomičnost postupanja; zato može bit kraći, brži jer opasnost pogrešne odluke tijela radi manju štetu

### KUMULACIJA KAZNENOG I PREKRŠAJNOG POSTUPKA !

- kad bi neko ponašanje istovremeno ispunjavalo pravna obilježja KD i prekršaja → **prednost uvijek ima kazneni postupak**
- **klauzula o primjeni ZKP-a na postupke za 2. kategorije kažnjivih djela**
  - > to uključuje i **stegovna (disciplinska) KD** te ju sadrži i Prekršajni zakon
  - > pitanja vođenja takvog postupka koja nisu izrijekom riješena u njegovom zakonu rješavati će se svrhovitom primjenom odredaba ZK

## B) IZVORI KPP

Izvori prava mogu biti:

- 1) **materijalni** – društveni odnosi u kojima dolazi do interesnih razlika i suprotnosti koji zbog toga izazivaju nastanak pravnih pravila (najvažniji su biološko-društveni, ekonomski, politički i kulturni odnosi + pravni običaji)
- 2) **formalni** – pisani pravni propisi koji uređuju kazneni postupak, a donose ih nadležna tijela državne vlasti
  - a. s obzirom na **podrijetlo**: unutarnji, međunarodni
  - b. s obzirom na **rang**: ustavni, zakonski, podzakonski
  - c. s obzirom na to pitanje **u kojoj mjeri su posvećeni reguliranju kaznenog postupka**: glavni, sporedni

### 1. FORMALNI IZVORI

**Pisani pravni propisi koje donose nadležna tijela državne vlasti**

#### a) GLAVNI IZVORI KPP-a u RH

**Ustav RH** (glavni unutarnji izvor ustavnog ranga)

**ZKP** (glavni unutarnji izvor zakonskog ranga)

**MPGPP** (glavni međ. izvor)

Europsko KPP – **Lisbonski ugovor, Povelja o temeljnim pravima ...**

#### b) SPOREDNI IZVORI KPP-a u RH

**Ustavni zakon o ustavnom sudu**

**Ustavni zakon o suradnji RH s međ. kaznenim sudom**

KZ - kazneni zakon  
ZS - Zakon o sudovima  
ZSM - Zakon o sudovima za mladež  
ZOPOK - Zakon o odg pravnih osoba za KD  
ZZODS - Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama  
ZDO - Zakon o državnom odvjetništvu  
ZUSKOK - Zakon o USKOKU  
ZPPO - Zakon o policijskim poslovima i ovastima ...

Konvencija UN-a protiv torture i dr. načina okrutnog/nečovj postupanja/kažnjavanja

### SUDSKA PRAKSA I TEORIJA KPP

**X3**

- **nisu izvori kaznenog procesnog prava u zemljama kontinentalne Europe** jer te zemlje slijede učenje o isključivoj vezanosti sudova na ustav i zakonske norme.

Kod nas URH propisuje :

„sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Kod nas postoje **tri iznimke**:

- a. prema čl.40 st.2 **ZS (Zakon o sudovima)** **pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici** svih sudaca odnosno sudskog odjela VSRH, Visokog trgovačkog suda, Visokog upravnog suda, Visokog kaznenog suda, Visokog prekršajnog suda RH i sjednici odjela županijskog suda **obvezna su za sva drugostupanijska vijeća ili suce pojedince tog odjela, odnosno suda**
- b. prema čl.77 st.2 **UZUS (Ustavni zakon o Ustavnom sudu)**: **državno tijelo (dakle i sud) pravno je vezano na pravno mišljenje** o povredi *ustavom utvrđenih sloboda i prava* podnositelja ustavne tužbe, koje je **USRH** izrazio u svojoj **odluci o prihvaćanju tužbe i ukidanju akta** kojim su te slobode i prava povrijeđeni

(znači kad se povrijedi neko ustavno pravo pojedinca te podnese tužbu, pravno mišljenje ustavnog suda o toj povredi je pravno obvezujuće za državna tijela ako je donio odluku o prihvaćanju tužbe i ukidanje akta koji povrijeđuje to pravo)

- c. **Mišljenje ESLJP o povredi sloboda i prava zajamčenih ECHR**, izraženo u predmetu protiv RH obvezatno je za sudove koji sude u kaznenom postupku, međutim i druge presude donesene u predmetima protiv drugih država djeluju *erga omnes* i obvezuju sve sudove članica **VE**
- d. **Presuda Suda EU o valjanosti pravnih akata** Unije povodom tužbe za poništenje ili o tumačenju pravnih akata Unije povodom *pitanga u prethodnom postupku* je obvezujuće za sve nacionalne sudove država članica EU uključujući i ustavne sudove

## TUMAČENJE PRAVA EU

- jedino Sud EU ima ovlast **tumačenja prava EU**
- **interpretativnom presudom** utvrđuje sadržaj postojećeg pravnog pravila; tumačenje postaje **sastavni dio tog pravila**

### KAZNENI SUDOVI DČ

- > mogu postaviti **prethodno pitanje o tumačenju** određenog aktra Sudu EU (ako je važno za postupak)

### NACIONALNI SUDOVI

- > mora primjenjivati **odredbu EU prava zajedno s tumačenjem**
- > ima obvezu primjenjivanja prava EU (temelj; Osnivački ugovori)
- > **propust** → teška povreda prava EU i odgovornost DČ

### POJEDINAC

- > svaki se pojedinac može pozvati na **pravo EU i praksu Suda EU**

#### **Europska Unija**

- sui generis savez država
- 27 DČ
- ima vlastiti pravni poredak \* supranacionalni karakter
- URH Glava VIII („Europska Unija“)
  - > pravni poredak EU se mora primjenjivati jednako kao i prava zajamčena hrvatskim pravim poretom
  - > naše nac. pravo se mora primjenjivati u skladu sa pravom EU
  - > HR sudovi moraju štiti subj. Prava koja se temelje na pravnoj stečevini EU
  - > državna tijela, jedinice LRS, pravne osobe s javnim ovlastima moraju izravno primjenjivati pravo EU

## 2. VREMENSKO VAŽENJE IZVORA

X1 X1EIK

**Tenpus regit acrum** = kp vodi se prema odredbama zakona što je **na snazi u času poduzimanja radnje** (nije važno je neko KD počinjeno prije stupanja na snagu ZKP-a)

!!!

### **Abrogacijska klauzula**

- stupnjevito stupanje na snagu; moguće je da pojedine odredbe ZKP-a stupaju na snagu u različite dane

### PITANJE PRIMJENE NOVOG ZAKONA NA KP U TIJEKU

- novi propisi u konkretnim predmetima primjenjuju se na one **stadije kp koji slijede nakon stupanja na snagu** novog zakona, stari propisi primjenjuju se **sve do zaključenja ranijih stadija**

## 3. PROSTORNO VAŽENJE IZVORA

X2 X2EIK

**Locus regit actum** = izreka po kojoj propisi KPP-a se primjenjuju prema teritorijalnom načelu

- HR sudovi/2. tijela koja sudjeluju u kp, smiju primjenjivati isključivo naše pravo, to vrijedi i ako je djelo počinjeno u inozemstvu

!!!

### IZNIMKE !!

- Domaći sud **poduzme radnju** k.p. po odredbama stranog prava kada udovoljava zamolbi stranog kaz. suda
- Domaći sud **donese Odluku o izvršenju kazne** koju je donio strani kaz. sud

## 4. VAŽENJE S OBZIROM NA OSOBE

X! X2EIK X1ZB

Primjeni KPP podliježu sve osobe nad kojima sudovi RH imaju **jurisdikciju** (sudbenost=obavljanje sudbene vlasti)

To može biti;

- RH državljanin**
- stranac** ako postoji vjerojatnost da je počinio KD na hrvatskom drž. teritoriju (iznimno inozemstvo)



**Osobe izuzete od kaznene jurisdikcije RH sudova temeljem odredaba**

- a) unutarnjeg prava
- b) međunarodnog prava

**!!!****POTPUNI K.I.** – protiv njih se ne može pokretati/voditi/započinjati k. postupak**DJELOMIČNI** – štiti ga se od pojedinačnih radnji i mjera drž. tijela**APSOLUTAN** – kad mu se potpuni imunitet odnosi na sva KD**RELATIVAN** – odnosi se na započinjanje/vođenje kp za određena KD**FUNKCIONALNI** – odnosi se na KD počinjena u obavljanju službene dužnosti**1. K.I. PO UNUTARNJEM PRAVU**A) **potpuni i apsolutni imunitet** – osobe kojima je to **zajamčeno Ustavom RH**

- zastupnici Sabora RH
- suci Ustavnog suda
- predsjednik RH
- pučki pravobranitelj/ostali opunomoćnici Sabora za promicanje i zaštitu lj. prava i sloboda
- ne može se pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja tijela čiji su članovi za vrijeme trajanja njihova mandata

B) **funkcionalno djelomični imunitet**

- suci
- odvjetnici
- od a) pritvaranja b) istražnog zatvora zbog KD počinjenog u obavljanju službe
- ne mogu bez prethodnog odobrenja DSV-a (Državnog sudbenog Vijeća)

C) **relativni, funkcionalni i djelomični imunitet**

- imunitet sudaca ovisi o tome tko je **ovlašten inicirati kazneni postupak**;

1) **RELATIVNI I POTPUNI** – kada se radi o kd koja iniciraju privatne osobe (po privatnoj službi, po prijedlogu)  
 - kp se ne može voditi bez odobrenja DSV

2) **FUNKCIONALNO DJELOMIČNI** – KD koja se gone po služ. duž., dakle KD počinjena u obavljanju sudačke dužnosti  
 i samo na radnje oduzimanja slobode ! (ne i pokretanje postupka)  
 - potrebno odobrenje DSV

**\*iznimka**

Može mu biti oduzeta sloboda bez odobrenja DSV ako je **zatečen tempore criminis** za KD počinjena u obavljanju sudačke dužnosti  
 + kazna zatvora **5 god**

D) **materijalni imunitet**

- drž. odvjetnici
- odvjetnici
- propisan **materijalnim kaz. pravom** !
- za tzv. **verbalna kd**
  - Ne smiju biti pozvani na odg za **izraženo pravno mišljenje** u dodjeljenim predmetima (DO), a odvjetnici u **pružanju pravne pomoći** pred sudom/2. tijelom, (2. osobe koje imaju potpuni imunitet)
  - Pri **glasovanju** (davanju mišljenja u tijelu čiji su članovi)

> mat. Imunitet ima za pravnu posljedicu **postojanje kaznenoprocenog imuniteta****\*iznimka**

**Zatečeni da čine KD** za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od **5 god** → pritvoreni **bez odobrenja tjela čiji su članovi**

## 2. K.I. PO MP

Izuzimaju se;

- 1) **osobe** – obnašaju drž. dužnosti ili dužnosti u MO/tijelima
- 2) **objekte** – uskraćuje mogućnost poduzimanja procesnih radnji u određenim prostorijama ili na određene predmete

### A) IMUNITET PO OBIČAJNOM MP

- i) drž. poglavar    ii) predsjednik vlade    iii) članovi vlade

- imaju **apsolutni k.i.** kada se službeno nalaze u inozemstvu

### B) IMUNITET PO UGOVORNOM MP

- 1) **diplomatski imunitet** (prema odredbama BKDO)

- akreditirani strani veleposlanici + obitelj
- službeno osoblje stranog veleposlanstva
- privatno                      -II-
- u pravilu imaju **apsolutni i potpuni imunitet**

- 2) **konzularni imunitet** (odredbe BKKO)

- **relativni tj. funkcionalni i potpuni**

- 3) **imunitet međ. službenika**

- službenici svjetskih/reg. MO – **apsolutni**
- pripadnici oružanih snaga (NATO..) – **apsolutni i potpuni**
- službenici i dužnosnici EU

- 4) **salvus conductus** (pravo slobodnog prolaska)

- stara ustanova srednjovjekovnog prava
- danas sadrže ugovori koji **svjedocima i vještacima** u inozemstvu pružaju jamstvo da se protiv njih u drž. koja traži pomoć neće pokrenuti ni voditi k.p. za KD koje su eventualno počinili ranije – **vremenski ograničen apsolutni im.**

## 5. VAŽENJE S OBZIROM NA PREDMET

- 1) **Glavno** pitanje – reguliranje sudbenog postupka izricanja kazni i 2. mjera počinitelima KD
- 2) **sporedna** pitanja – troškovi postupka, imovinskopravni zahtjev...
- 3) **posebna** pitanja – neizravno vezana s vođenjem k.p. (pitanje izručenja...)
- 4) **2. postupci** – npr. građansko parnično procesno pravo, kp je jedan dio pravosudne djelatnosti u RH

## C) NAČELA KPP

### 1. NAČELA KOJA SE ODOSE NA POKRETANJE K.P.

#### a) AKUZATORNO NAČELO

X4 X2EIK X1MB X1ZN X1ZD

K.p. se provodi na zahtjev ovlaštenog tužitelja

Primjerovnik pr. 7  
čl.2 st. 1

!!! Strogo odvaja funkciju **kaznenog progona** i funkciju **sudjenja**;

- a) sud **ne može započeti k.p. po svojoj inicijativi**, ni kad bi se KD dogodilo pred njegovim očima (**nemo judex sine actore**)
- b) sud mora k.p. **voditi samo vezano uz postojanje/predmet zahtjeva** tužitelja

### !!! POSLJEDICA NAČELA

- 1) Ako tužitelj odustane od zahtjeva/optužbe sud mora
  - i) **rješenjem** obustaviti postupak (istraži, stadiju optuživanja, pripremi za raspravu)
  - ii) **presudom** odbiti optužbu (na raspravi)
- 2) sud smije voditi postupak samo u odnosu na osobu/KD iz zahtjeva, te osuditi samo nju za to djelo (tzv. subj i obj identitet presude → **vezanost presude na optužbu !**)
  - Sud nije vezan za prijedlog tužitelja o pravnoj ocjeni djela, ali **ne može optužiti** tj. proglasiti krivim za KD **teže od onog iz optužnice !!!**

POVREDA NAČELA → koja se sankcionira kao **apsolutno bitna** povreda odredaba k.p.

### b) NAČELO OFICIJELNOSTI KAZNENOG PROGONA

X6EIK X2ZB X2ZD

Za djela koja se progoni po službenoj dužnosti ovlašteni tužitelj je DO

Primjerovnik pr.7 (f), 61 (b)

- privatna volja osobe oštećene KD je nebitna

### IZNIMKE OD NAČELA OFICIJELNOSTI

Zakon ih dopušta zbog;

- a) uvažavanja **privatnih interesa**
- b) zahtjeva **ekonomičnosti**

- ! a) kazneni progon po **privatnoj tužbi**
  - ! b) kazneni progon na **prijedlog**
  - ! c) **konsenzualni postupci\***

### \*KONSENZUALNI POSTUPCI

Nagodbe stranaka o izbjegavanju/okončanju k.p.

- stranke; **DO i okrivljenik**
- mogu podijeliti u 2 skupine prema **kriteriju načela** temeljem kojeg **DO donosi odluke**;

- 1) **načelo svrhovitosti (oportuniteta)** kaz. progona X2EIK X2ZN X1

**DO s osumnjičenikom sporazumijeva o uvijetnom odustanku kaz. progona**

- ti slučajevi propisani u više zakona;

- ZKP – **uvjetna odgoda, odustanak od progona !**
- ZSM – **uvjetno nepoduzimanje kaz. progona prema maloljetniku !**
- ZUSKOK – institut **krunskog svjedoka**

- 2) **načelo legaliteta kaz. progona**

**DO nagoduje s okrivljenikom oko okončanja postupka**

- a) **presuda** na temelju sporazuma stranaka (pogledaj str. )
- b) dogovor di okrivljenik pred **sudom na raspravi** dati **potvrдно očitovanje o osnovanosti optužnice**, zauzvrat mu neće biti izrečena veća kazna od predložene (za KD di je novčana kazna ili zatvor do 5 god)
- c) dogovor di okrivljenik **neće nalog pobijati prigovorom** u skraćenom postupku kad DO protiv njega zatraži izdavanje kaz. naloga,  
-II-

### NAGODBA

**Sporazum DO i okrivljenika**

Elementi;

- a) **suglasnost volja**
- b) **nakana** obje strane da postignu zaključni cilj

→ zaključena je kad se usuglase o njezinim **bitnim sastojcima**, stranke su je dužne ispuniti (**pacta sunt servanda**)

**DO dužan pokrenut k. progon ako postoji osnovana sumnja da je osoba počinila KD**  
**(postupak pokreće po službenoj dužnosti)**  
**i nema zakonskih smetnji za progon te osobe**

- svrha; jamstvo da će DO i druge drž. vlasti sa svakim počinjenim KD postupiti na jednaki način, bez diskriminacije !

#### OSNOVANA SUMNJA

**Stupanj izvjesnosti** spoznaje o postojanju činjenice (logički smisao),  
**standard** utemeljen na objektivnim/povjerljivim kriterijima (pravni smisao)

- Stupanj izvjesnosti mora biti takav da osuđujuća presuda se čini izglednijom nego oslobađajuća

#### SMETNJE ZA PODUZIMANJE K. PROGONA !!!

- 1) **stvarna** smetnja – kada podatci u kaznenoj prijavi upućuju da **nije vjerodostojna** (**rješenjem odbacuje** kaz. prijavu)
- 2) **pravna** smetnja – neke propisuje mat. k.p. a neke kpp;

- a) **prijavljeno** KD se ne progona po službenoj dužnosti
- b) postoje okolnosti koje **isključuju krivnju**
- c) **nema osnovane sumnje** da je počinio KD
- d) **zastara, amnestija, pomilovanje**
- e) 2. okolnosti koje **isključuju k. progon** – npr. kpp imunitet, nepodnošenje prijedloga

**Oslobađajuća presuda**

**Presuda** kojom se **optužba odbija**

#### IZNIMKE OD NAČELA LEGALITETA

Propisane zbog;

- a) ekonomičnosti
- b) mirno rješavanje osobnih konflikata
- c) koristi izbjegavanja k. progona
- d) javnog interesa

- 1) slučajevi kada je pokretanje k.p. vezano uz **prethodno odobrenje drž. tijela** (npr. skidanje kp imuniteta)
- 2) slučajevi kad je DO dužan **ustupiti k.p. stranca**, njegovoj državi
- 3) načelo svrhovitosti → institucija **krunskog svjedoka** (ZUSKOK)
- 4) načelo svrhovitosti → u postupku prema **maloljetnicima** (ZSM)

#### i) INSTITUT BEZUVJETNOG NEPODUZIMANJA K.P. PREMA MALOLJETNIKU

- **lakša KD** (*novčana kazna ili zatvor do 5 god*)
- vođenje postupka nebi bilo svrhovito s obzirom na;

- a) **narav djela**
- b) **okolnosti** počinjenja
- c) **prijašnji život** maloljetnika
- d) **osobna svojstva** maloljetnika

#### ii) INSTITUT UVJETNOG NEPODUZIMANJA K.P. PREMA MALOLJETNIKU

- -II-, -II-
- + spremnost maloljetnika da **ispuni jednu od zakonom predviđenih obveza** (**uvjet**)  
 (npr. popravljane štete, humanitarni rad, odvikavanje od droge...)

- 5) načelo svrhovitosti → **novčana kazna ili zatvor do 5 godina**

DO može a) **rješenjem odbaciti** kaz. prijavu b) **odustati** od k.p. **iako postoji osnovana sumnja** za KD po službenoj dužnosti

#### a) BEZUVJETNI ODUSTANAK

X2

- 1) **KD do 5 god**

- 2) ZKP-om predviđena situacija;

- okolnosti ukazuju da će se **primjeniti odredbe KZ** o zakonskom/sudskom oslobođenju od kazne
- prema okrivljeniku je u **tijeku izvršenje kazne**, a pokretanje nema svrhe
- okrivljenik je **izručen/predan stranoj drž/MKS** zbog postupka za 2. KD
- prijavljen je za **više KD** različitih pravnih kvalifikacija, a svrhovito ga je osuditi samo za jedno

> DO odustaje donošenjem **rješenja o odbacivanju kaz. prijave**

> **žrtva** može podnijeti **pritužbu** višem DO,

ne može nastupati kao **supsidijarni tužitelj** ali smije ostvarivati **imovinskopравни zahtjev** u parnici

!!

b) UVJETNI ODUSTANAK

X3 X1EIK X1MB

Rješenjem uvjetno odgoditi/odustati od k. progona

- a) KD do 5 godina
- b) prethodno **pribavljena suglasnost** žrtve/oštećenika
- c) **spremnost** okrivljenika na preuzimanje zakonom propisane **obveze** (max 1 god, ispuniti 1 ili više)

> do početka rasprave, kad ispuni obvezu **DO odustaje** (**Rješenje o odustanku k.p.** ili **odustajanje od optužbe**)  
> nakon započinjanja k.p. **sudac pojedinac** (**Rješenjem prekida k.p.**)

6) imunitet svjedoka (ZKP)

X3 X1ZB

Kod ispitivanja svjedoka postoji povlastica uskrate odgovora na pojedino pitanje zbog opasnosti da bi on/bliski srodnik bili podvrgnuti kaz. progona  
→ **DO može u zamjenu za iskaz ponuditi imunitet**

Mora se raditi;

- a) izjavi koja je **važna za dokazivanje KD 2. osobe**
- b) KD iz **kataloga**
- c) vjerojatnost da je **manja propisana kazna** od kazne koja je propisana za KD za koje iskazuje
- d) **ne može** se dati izjava o nepoduzimanju progona za KD za koje je propisana kazna zatvora od **10 g.**

- svjedok može imati **savjetnika** iz reda odvjetnika od prestanka svjedočenja do davanja izjave **DO !!!**

d) NAČELO SUDSKE KONTROLE POSTUPANJA TIJELA KAZ. PROGONA

X3ZB

**Zahtjeva da se svako ograničenje temeljnog prava pojedinca od strane državne vlasti bude podložno sudskoj kontroli !**

- jedan od najvažnijih standarda zaštite ljudskih prava zajamčen **EKLJP** i **nacionalnim ustavima**

Npr. **Ustav RH** propisuje da o oduzimanju/ograničavanju određenih temeljnih ljudskih prava može odlučiti samo **sud !**

**Zahtjeva da sud odlučuje o primjeni prisilnih radnji i da kontrolira zakonitost postupanja tijela k.p.**

SUDSKA KONTROLA ISTRAŽNIH FUNKCIJA DO

A) RADNJE O KOJIMA ODLUČUJE DO

- **izvidi** (ne uključuju prisilu); prikupljanje obavjesti, provjera identiteta...
- **dokazne radnje**; očevid, prepoznavanje, uzimanje otisaka prstiju

B) RADNJE DO PODVRGNERE NAKNADNOJ SUDSKOJ KONTROLI

**Prisilne radnje i mjere** kojima se ograničava određena ljudska prava i slobode, ali u **manjem opsegu**

- zbog **hitnosti** i **učinkovitosti** nadležnost se prenosi na DO ili policiju a provjera zakonitosti osigurava kroz *naknadnu kontrolu*

# FAKULTATIVNA KONTROLA

- Okrivljenik/2. osoba pogođena podnose **pravni lijek ili traže zaštitu izvan k.p.**
- Radnje; dovođenje, uhićenje, pritvor 48h, hitna pretraga

# OBLIGATORNA KONTROLA

- Dolazi do **naknadne sudske konvalidacije**
- Posebne dokazne radnje

C) RADNJE KOJE ODREĐUJE SUD

DO može **predložiti** poduzimanje radnje ali **odluku donosi sud** (radnja ne može biti poduzeta bez sudske odluke)

- pretraga (stana, tijela), istražni zatvor...
  - > moguća naknadna obvezna/fakultativna kontrola (npr. za istražni zatvor; obvezna je svaka 2 mj, a fakultativna na prijedlog obrane)

Odnosi se na zakonitost vođenja postupka u stadiju istrage

- kontrola odluke o pokretanju/nepokretanju/vođenju/obustavi istrage

2 vrste kontrole tuž. funk. kaz. progona;

#### A) SUDSKA KONTROLA NAČELA LEGALITETA

# ZA KD ZA KOJA SE PROVODI **ISTRAGA** [zatvor do 5 god]

- U istrazi okrivljenik ima **pravo na žalbu** protiv **Rješenja o provođenju istrage**
- O žalbi odlučuje **sudac istrage** → tako osigurava sudsku kontrolu  
 > daljnju sudsku kontrolu provodi sudac istrage u povodu nekog 2. pitanja, a ne na zahtjev okrivljenika

# ZA KD ZA KOJA SE PROVODI **ISTRAŽIVANJE** [zatvor teži od 5 god]

- Tu se kontrola provodi u okviru **prigovora** zbog
  - **povrede procesnih prava** i
  - u slučaju da **nisu ispunjene zakonske pretpostavke** za provođenje istraživanja
- **DO** mora odmah odlučiti o prigovoru (najkasnije 8 dana), ako **ne prihvati** odlučuje **sudac istrage**
- Ako ga on **prihvati** → naložit će DO ostvarenje tog prava ili ponavljanje/provođenje radnje u određenom roku
- Ako utvrdi da nisu ispunjene zakonske pretpostavke → donosi **rješenje** i vraća spis DO na daljnje postupanje (DO ima **pravo žalbe** na rješenje)

#### B) SUDSKA KONTROLA ODUGOVLAČENJA KAZ. PROGONA/POSTUPKA

**Pravo okrivljenika na suđenje u razumnom roku !**

- ZKP predviđa sudsku zaštitu samo za **okrivljenika** → **prigovor** sucu istrage tijekom **istraživanja** !

> može podnijeti protekom **6 mj** od upisa kaznene prijave/uhićenja

## 2. NAČELA KOJA SE ODOSE NA VOĐENJE K.P.

### a) INKVIZITORSKO (ISTRAŽNO) I RASPRAVNO NAČELO

**Sud/drž. tijela s jednakom pažnjom ispituju/utvrđuju činjenice koje**

- a) terete okrivljenika
- b) koje mu idu u korist

- da bi to mogli - sud se mora uključiti u prikupljanje dokaza no mjera u kojoj to čini varira;

#### 1. INKVIZITORSKO NAČELO

**X3 X2EIK X2ZB X1MB**

Pravo **suda/2. tijela** da samoinicijativno prikupljaju dokaze za donošenje presude

#### 2. RASPRAVNO NAČELO

**X6 X2MB X1ZB**

**Stranke** samostalno/samoinicijativno prikupljaju procesnu građu za presudu (iz akuzatornog tipa postupka !)

- u RH dominira **raspravno** n., ali prisutni su i inkvizitorski elementi

### a) DOMINACIJA INKVIZITORSKOG N. → prethodni postupak !

- uređen kao **jednostran DO postupak**

- dokazne radnje poduzima (istraži) isključivo DO

> u prethodnom postupku u obliku **službeničke istrage** prikuplja svu procesnu građu; tad ima ulogu drž. tijela koje vodi postup.

- **okrivljenik/branitelj** ima ograničenu mogućnost prikupljanja proc. građe u obliku tzv. **istraživanja obrane**

- ovlasti **suda** na samostalno prikupljanje dokaza ograničene su na mogućnost izvođenja dokaza na **dokaznom ročištu**

## b) DOMINACIJA RASPRAVNOG N. → rasprava !

- **stranke** prikupljaju proc. građu i vrše nadzor nad njezinim iznošenjem
  - a) pravo **prikupljati svjedoke i vještake**
  - b) **izvoditi dokaze** na raspravi
- DOKAZNI PRIJEDLOZI imaju **obvezujući učinak**, sud ih može **odbiti** samo u slučajevima predviđenim **zakonom**
- Ispitivanje svjedoka/vještaka u skladu je s raspravnim načelom

### INKVIZITorni ELEMENTI U RASPRAVI:

- **Dokazivanje** obuhvaća činjenice koje sud/stranke smatraju da su **važne za pravilno presuđenje**
- **Sud** može po službenoj dužnosti odlučiti o **izvođenju pojedinog dokaza**, te ako je sud odredio ispitivanje svj/vješ on **prvi postavlja pitanja**
- **Sud** i nakon očitovanja optuženika da se *smatra krivim*, ima **dužnost izvoditi 2. dokaze**

## OGRANIČENJA PRAVA STRANAKA I SUDA DA PRIKUPLJAJU I IZVODE DOKAZE

### 1) NEKIM PRAVILIMA AKUZATORNOG NAČELA

- sud presudom smije obuhvatiti **osobu koja je optužena i KD iz optužbe**  
**ne smije** utvrđivati činjenice koje se odnose na 2. osobu i 2. KD
- ovlašteni tužitelj može **izmijeniti/proširiti optužni akt**, inače bi to predstavljalo **apsolutno bitnu povredu odredaba k.p.**

### 2) NOTORNE ČINJENICE

- ne moraju se utvrđivati jer se može očekivati od šireg kruga ljudi u sredini gdje se vodi k.p.

### 3) ZABRANOM REFORMACIJE IN PEIUS

- **pravni lijek** za okrivljenika ne smije uzrokovati nepovoljniju sudsku odluku od pobijane, ako ga je podnio samo okrivljenik
- povreda ove zabrane je **apsolutno bitna povreda odredaba k.p.**

### 4) DOKAZNIM ZABRANAMA U UŽEM SMISLU

Pogledaj str.

### 5) NESPORNE ČINJENICE

- dokazuju se samo **sporne** činjenice – o čijem postojanju stranke iznose kontradiktorne tvrdnje
- u postupku pred **optužnim vijećem** okrivljenik i branitelj se mogu očitovati **koji dio optužnice osporavaju**
- oslobađa li stranačka suglasnost o postojanju nespornih činjenica sud dužnosti da ih na raspravi sud utvrđuje? → DA

## b) NAČELO USMENOSTI RASPRAVE

X1EIK

Kazneni sud smije donjeti presudu samo na temelju činjenica/dokaza iznesenih i raspravljenih u usmenom obliku na raspravi

- u kaznenom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo

SVRHA a) **stranci** da se odmah izjasni i razjasni nesporzume  
b) **sudu** da brzo reagira i usmjerava postupak

- **načelo usmenosti** – odnosi se na cjeloukupno komuniciranje stranke i suda
- **načelo neposrednosti** – odnosi se na izvođenje i ocjenu dokaza na raspravi

\*ZNIMKA – postupak za izdavanje **kaznenog naloga** pred općinskim sudom

**Sud temelji presudu samo na činjenicama/dokazima iznesenim na raspravi**

Primjerovnik pr. 94

**i) formalna neposrednost** (načelo neposrednosti u užem smislu)

- raspravni sud uvijek u dokaznom postupku mora sam ostvariti kontakt s izvornim dokazom
- > ne smije izvođenje dokaza prepustiti 2. tijelu i zatim čitati zapisnik

**ii) materijalna neposrednost** (načelo neposrednosti u širem smislu)

- također ne smije zamijeniti izvorni dokaz izvođenjem 2. dokaza o njegovom sadržaju (npr. ispitivanje osobe koja je nešto čula od 2. osobe, treba tu 2. osobu ispitati)
- nastoji se da se pribavi i na raspravi izvede taj izvorni dokaz

SVRHA; pouzdanije utvrđivanje činj. stanja te stranci da sazna za sadržaj dokaza protustranke i suprotstavi mu se POVREDA ovog načela predstavlja **apsolutno bitnu povredu**, a nekad može biti i **relativno bitna povreda**

**ZAKONSKE ODREDBE IZ KOJIH SE IZVODI NAČELO NEPOSREDNOSTI**

- načelo nep. **nije izričito propisano u zakonu** !

ALI proizlazi iz više zakonskih odredbi:

- ! a) **iskaz okrivljenika/svj/vješ** se mora izvesti na raspravi bez obzira što su već bile ispitane u preth. postupku
- ! b) **isprave/teh. snimke** na raspravi se podnose u **izvorniku**
- ! c) rasprava se vodi **koncentrirano** – u neprekinutom trajanju
- ! d) rasprava se mora voditi pred **sudskim vijećem u stalnom sastavu**

**IZNIMKE OD NAČELA NEPOSREDNOSTI**

Načelo neposrednosti odnosi se samo na **stadije rasprave**, a iznimke na raspravi postoje zbog **ekonomičnosti**, tada sud mora donjeti rješenje

- i) slučajevi kada se sud smije **poslužiti ranijim zapisnicima/snimkama iskaza** koji su pribavljeni tijekom dokaz. radnje/ranije rasp.

**1) iskaz okrivljenika**

- na raspravi odstupi od prijašnjeg iskaza
- -II- ne želi iskazivati
- sudi mu se u odsutnosti

**2) iskaz suokrivljenika/osuđenika/svj/vješ**

- odnose na činj. koju stranka ne osporava
- ispitane osobe nisu dostižne (npr. bolest...)
- bez zakonskih razloga odbija iskazati
- osoba koja je upozorena da nije dužna svjedočiti kasnije odluči uskratiti svoj iskaz
- stranke izraze suglasnost za čitanjem ranijeg iskaza svj/vješ
- optuženik/branitelj izostao a stranke se usuglase da se nazočni svj/vješ ispita bez vođenja rasprave
- stranke ne izraze suglasnost za čitanjem ranijeg iskaza ali je takav svj/vještak bio ispitao pred istim predsjednikom vijeća
- ako je svj/vješ već ispitan na raspravi u prisutnosti stranaka
- prijašnji iskaz se pročita ako se svj/vješ ne sjeća

- ako tijekom prethodnog postupka ispitivanje svj/vješ **nije provedeno pred DO** (ili sucem istr. na dok. ročištu), tako da okrivljenik/branitelj mogu postavljati pitanja → zapisnici se mogu pročitati na raspravi ALI se **presuda ne može isključivo/u odlučujućoj mjeri temeljiti na njima** !

X1

- ii) slučajevi u kojima sud smije **prekidati raspravu u kraćim vremenskim razmacima**

- 1) **prekid** rasprave – prestanak na kraće vrijeme (do 15 dana)
- 2) **odgoda** rasprave - duže od 15 dana – kraće od **3 mj**

- propisane rokove se može **iznimno prekoračiti** iz nepredvidivih/neuklonjivih razloga



**Sud/2. tijelo koje ocjenjuje postojanje činjenica nije vezano posebnim formalnim dokaznim pravilima + sud savjesno ocjenjuje svaki dokaz pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima, te na temelju takve ocjene izvesti zaključak je li činjenica dokazana.**

Primjerovnik pr. 90 (d)

### 1) SUSTAV SLOBODNE OCJENE DOKAZA

Ocjena dokaza prepuštena je unutarnjim psihološkim pobudama suca uz uvjet da se poštuje neka objektivna pravila koja se racionaliziraju (tj. pomoću propisa KPP-a podvrgnuti zakonima razuma)

Ta pravila su;

- a) zakoni **logike** i pravila općeg **ljudskog iskustva**
- b) **obrazloženjem** svoje presude
- c) **provjeru** tog procesa

### 2) SUSTAV VEZANE OCJENE DOKAZA (zakonske ocjene dokaza)

U **inkvizitornom** kaz. postupku – sastojii u propisivanju pravnih pravila o tome da se neke činjenice;

- a) **pozitivna** dok. teorija – smatrati dokazne kad se skupe dokazi određene; vrste, broja, kakvoće
- b) **negativna** dok. teorija – neće smatrati dokazima ako sudac ne bi sam bio uvjeren da one postoje

### ČINJENICA JE DOKAZNA

**Kad je sudac tako zaključio na temelju savjesne ocjene svakog dokaza**

- a) **pojedinačno** b) **u svezi s ostalim dokazima**  
(a ne na temelju osobnih stavova, simpatija...)

- tako izveden zaključak je dužan izvesti u **obrazloženju** pisano izrađene **presude**  
> ako tako ne postupi – **apsolutno bitna povreda**

### a) PRAVILO IN DUBIO PRO REO X2 X4IJ X2EIK X1IK

**!!! Ako i nakon savjesne ocjene dokaza postoji dvojba o postojanju činjenica koja tvore obilježja KD ili o kojima ovisi primjena KZ sud rješava presudom na način koji je povoljniji za okrivljenika**

primjerovnik pr. 105 (b)

U dvojbi oko postojanja;

- 1) činjenica koje idu u **korist** okrivljeniku → sud donosi odluku u korist okrivljenika tako da u presudi **utvrđuje njihovo postojanje**
- 2) činjenica koje mu idu na **štetu** → -II- -II- -II- u presudi utvrđuje njihovo **nepostojanje**

- **rezultat** primjene ovog pravila uvijek je **izricanje presude u korist okrivljenika**

- Dvojbe **materijalnopravnih** činjenica → **blaže kazne ili oslobađajuća presuda**
- Dvojbe **procesnopravnih** činjenica → **presuda** kojom se **optužba odbija**

### NE PRIMJENJUJE SE:

- i) pri rješavanju **pravnih pitanja**
- ii) kad je propisano da na **okrivljeniku leži pravna dužnost dokazivanja** činjenica koje iznosi u svoju korist  
> ako **ne uspije** – takve činjenice ne postoje  
(npr. KD iz nadležnosti USKOKA kad ima pravo na imovinu nerazmjernim zakonitim prihodima)

### b) PRETHODNA PITANJA (**prejudicijalna**) X1

**Pravna pitanja koja sama za sebe nisu predmet k.p. ali bez njihovog rješenja nije moguće odlučiti o glavnom pitanju k.p. odnosno donjeti osuđujuću presudu**

Npr. je li netko prisvajanjem stvari počinio krađu – nekad je potrebno utvrditi je li stvar bila tuđa !

- ta pitanja će riješiti **izvođenjem dokaza o pravno relevantnim činjenicama**,

pritom a) **sam** riješiti pitanje b) **zastati s postupkom** i pričekati da to pitanje riješi sud u 2. post. ili 2. drž tijelo

- 2 slučaja kada se određene činjenice smiju dokazati **samo određenim dokazom** → di mu se **unaprijed određuje vrijednost**;

**1) slučaj obnove kp** koji je završen pravomoćnom presudom utemeljenom na **lažnoj ispravi/snimci/iskazu**

- da bi se ishodila obnova mora se **pravomoćnom presudom** dokazati da su osobe **proglašene krivima za ta KD** (tu ta presuda predstavlja **jedini dopušteni dokaz** !)

**2) slučaj u kojem se okrivljeniku u okviru izbora kazne/mjere utvrđuje „prijašnji počinjeljev život“**  
di se činjenice ranije osuđivanosti mogu utvrditi samo iz **kaznene evidencije**

#### e) NAČELO JAVNOSTI SUDSKE RASPRAVE

X6 X3ZD X2EIK X1ZB X2K X1IJ

**Rasprava je javna u postupku protiv punoljetnih osoba, mogu biti naznačene unaprijed neodređene punoljetne osobe.**

- ostali stadiji **nejavni** (prethodni postupak, pripremno ročište...)  
- osim prava na **fizičku** nazočnost građani imaju pravo **iznjeti što su čuli na raspravi**

> **fotografsko snimanje** (dopušta **predsjednik suda**), **filmsko/TV snimanje** (**predsjednik višeg suda**)

SVRHA; omogućava građanima **nadzor nad radom suda**, također ima **odgojno djelovanje** k. pravosuđa na građane  
POVREDA NAČELA predstavlja **apsolutno bitnu povredu**

#### IZNIMKE OD NAČELA JAVNOSTI S.R.

##### 1) OBLIGATORNO ISKLJUČENJE JAVNOSTI

a) **ZKP** – Vijeće će isključiti javnost za cijelu raspravu ili dio;

i) zaštite osobe **mlađe od 18**

ii) na zahtjev **žrtve KD**

- protiv spolne slobode

- trgovanja ljudima

tijekom njezina ispitivanja kao **svjedoka**

b) **ZUSKOK** - sa dijela rasprave kada se ispituje **krunski svjedok**

c) **ZZODS**

i) u postupku **prisilnog smještaja u psihijatrijsku** ustavnovu neubrojivu osobu

ii) u postupku di je zbog **duševnih smetnji nesposobna sudjelovati** u k.p.

##### 2) FAKULTATIVNO ISKLJUČENJE JAVNOSTI

Sud može od otvaranja zasjedanja do završetka rasprave **isključiti javnost**

a) na **vlastiti poticaj**

b) na **prijedlog** stranaka;

- Zaštite sigurnosti/obrane RH
- Zaštite tajne (službene, vojne, poslovne, državne)
- Zaštite javnog reda/mira (opasnost za život/tijelo remećenje reda...)
- Zaštita osobnog i obiteljskog života optuženika/žrtve/oštećenika/2. sudionika (npr. KD protiv braka, obitelji i djece...)

ISKLUČENJE JAVNOSTI SE NE ODNOSI NA:

1) **stranke/žrtvu/oštećenika/zastupnike/branitelja**

2) **objavu presude**

- Vijeće može dopustiti da prisustvuju **pojedine**; službene osobe, znanstveni/javni radnici, bliskim srođnicima, BD/izBD

> njih će predstavnik Vijeća **upozorit** da su informacije sa rasprave tajne → te odavanje predstavlja **KD odavanja tajni**

- ako je javnost **nezakonito isključena** – **apsolutno bitna povreda**

- ako je javnost **nezakonito neisključena** – povredu potrebno odmah sanirati, ne čekati žalbu

> odluku o isključenju javnosti donosi **Vijeće rješenjem**

### 3. NAČELA KOJA SE ODOSE NA USTROJSTVO SUDA

#### a) NAČELO SUDAČKE NEOVISNOSTI

X2 X2EIK X1ZD

Sudbenu vlast obavljaju sudovi obavljaju sudovi, ona je samostalna i neovisna.

Sudovi sude na temelju

a) Ustava      b) zakona      c) MU      d) 2.važećih izvora

a) suci su vezani samo na zakonske/podzakonske akte

b) suci sude po svom pravnom uvjerenju i nisu vezani pravnim stajalištima 2. tijela izvršne ili sudbene vlasti, **čak ni ako se radi o pravnom stajalištu** koje je povodom pravnog lijeka **zauzeo viši sud**

3 IZNIMKE;

i) obvezatnost pravnih shvaćanja **sjednice** sudskog odjela za sva 2° vijeća i suce pojedince

ii) obvezatnost pravnih shvaćanja **USRH** povodom ustavne tužbe u slučaju povrede ustavnih sloboda i prava podnositelja

iii) obvezatnost pravnih shvaćanja **ESLJP** o povredi sloboda i prava zajamčenih Konvencijom

#### PRAVILA ZA PROVEDBU NAČELA S.N.- 2 GRUPE

##### A) SUŠTINSKA (supstancijalna) NEOVISNOST SUDOVA

- neovisnost u **odnosu na 2. drž. tijela**

- vezani su samo Ustavom i zakonom

- pravila iz ove skupine mogu se podijeliti na;

- **Ustrojstvena** – npr. izricanje kazne zatvora se povjerava isključivo sudbenoj vlasti
- **Funkcionalna** – nisu vezani na pravna mišljenja 2. vlasti/viših sudova

##### B) SUDAČKA OSOBNA NEOVISNOST

**Položaj sudca kao dužnosnika omogućava stalno i sigurno obnašanje sudačke dužnosti**

- jamči im se **imunitet** (a) izraženo mišljenje, b) pritvor, istražni zatvor)  
**neuklonjivost**,  
**nepremjestivost** (zabranjeno ako je suprotno volji suca)

- dvostruko jamstvo;

1) imunitet, neuklonjivost, nepremjestivost +

2) jamstvo pravnim subjektima da će suditi nepristrani suci

- **imenovanje i razrješenje tj. nadzor** u posebnom postupku pred **DSV**

- jamstvo **prikladnog materijalnog položaja**

- mora ostavljati *dojam neovisnosti*

> primjereno ponašanje gdje **štiti svoj ugled, čast, ugled sudbene vlasti**

> zabrana pripadnosti **pol. strankama**

> **ograničenja obavljanja 2. poslova** nespojivim sa obavljanjem sudačke dužnosti

- **izuzeće** – izaziva sumnju nepristranost (izuzima se od sudovanja u konkretnom predmetu)

## b) NAČELO SUDJELOVANJA LAIKA

X3 X3ZB X2MB X1EIK

2 su tradicionalna oblika sudjelovanja u suđenju osoba iz puka;

! **POROTNI SUD** 1) **porota** – čini određeni broj laika, nestalni/neprofesionalni dio suda → odlučuje o **krivnji**  
2) **sudac** – stalni/profesionalni dio → odlučuje o **kazni**

! **PRISJEDNIČKI SUD** (prihvaćen kod nas !) – čine ga;

1) **profesionalni suci**    2) **državni dužnosnici**    3) **suci porotnici** (građani nepravnici - laici)

- sastoji je od **sudskog vijeća** (1 kolegijalno tijelo)  
- svi članovi **zajednički i ravnopravno** odlučuju o **krivnji i kazni**

- u suđenju sudjeluju i **suci porotnici i suci** → **rasprava**  
- sude **isključivo suci** → **2. stadiji k.p.**

▫ To znači da se nadležnost prisjedničkog tipa predviđa kad je za donošenje presude potrebno **utvrditi činjenično stanje** !

## 3 IZNIMKE

- 1) **ZUSKOK** – kazneni postupci za KD iz **nadležnosti USKOK**-a koji se vode pred županijskim sudom → vijeće 3 prof. suca
- 2) **ZPSMKS** – KD **međunarodnog ratnog/humanitarnog** prava → vijeće županijskog suda 3 profesionalna suca
- 3) **ZUP** – sudac pojedinac pred općinskim sudom za KD propisana **\$ kazna/kazna zatvora 5 god** → stranke usuglase 10 god

## IMENOVANJE SUCA POROTNIKA

- **ZS** – **punoljetni građanin na 4 god**

## ODNOS STALNIH SUCA - SUDACA POROTNIKA

- glasovi u izricanju presude imaju **istu vrijednost**
- porotnici imaju samo **imunitet** za izraženo mišljenje/glasovanje (ne podliježu stegovnoj odg)

## NEDOSTATCI PRISJEDNIČKOG TIPA

- **suci porotnici** slabije zaštićeni od pritiska i izvanjskih utjecaja  
podređeni zbog slabog pravnog znanja

## 4. STOŽERNO NAČELO KPP-a

### NAČELO PRAVIČNOG POSTUPKA

X5 X1EIK

ZKP čl. 1

**Nitko nedužan ne smije biti osuđen,  
a počinitelju KD se izriče kazna/2. mjera uz  
uvjete koje predviđa zakon, na temelju zakonitog postupka pred nadležnim sudom**

Može se zaključiti da NPP znači;

- 1) zabranu **diskriminacije**
- 2) utvrđivanje krivnje/kazne prema **pravnim standardima** (KZ, ZKP)
- 3) kazneni postupak pred tijelom **neovisne državne sudbene vlasti**
- 4) okrivljeniku omogućena **odbrana** kao komenzacija nad drž. represivnom vlasti

Ustav RH;

*Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.*

▫ NPP također je uređeno **MPGPP** i **EKLJP**

1) **načelo kontradiktornosti**

X5 X1EIK

Pravo stranaka da budu nazočne + da budu saslušane prije odlučivanja, to znači da mora biti uredno izvještena (pozvana na ročište) te imati mogućnost jezične komunikacije

- sud nije dužan na to poticati

IZNIMKE

a) suđenje u odsutnosti okrivljenika (str. )

b) jednostrano istraživanje DO a) izvida b) dokaznih radnji

> iznimka (u prethodnom postupku); mogućnost provođenja **kontradiktornih dokaznih radnji** na dokaznom ročištu kao i na ročištu koje provodi DO u prisutnosti obrane (samo kad je ispitivanje svj/vješ predložio okrivljenik)

c) izdavanje kaznenog naloga na temelju navoda i dokaza DO koji potiču iz vjerodostojnih isprava ili učinkovitosti istraživanja KD

2) **načelo jednakosti oružja**

X3

Pravo stranke da u postupku može poduzimati sve radnje koje može poduzimati njezin protivnik (ne smije doći do neopravdane diskriminacije)

- pravo stranke da pri radnji u postupku iznese **stajalište i dokaze** pod uvjetima koji ju ne stavljaju u bitno nepovoljan položaj  
- **načelo kontradiktornosti** → odnosi na određene radnje u postupku di okrivljenik mora biti **obavješten** kako bi imao priliku **suprostaviti se**

3) **zabrana korištenja nezakonitih dokaza** (str. )

4) **pravo na obrazloženu sudska odluku**

Daje **trostruko jamstvo** pravičnog postupanja;

a) **kakvoću odluke** b) stvaranje **informacijske osnove** za odluku

c) **potvrda časti i dostojanstva** subjekta

POSEBNI ELEMENTI POJMA PRAVIČNOG POSTUPKA

1) **pretpostavka okrivljenikove nedužnosti** (str.)

2) **minimalna prava obrane**

X4

Primjerovnik pr. 73 (b), pr. 88 (c)

**! EKLJP !** – propisuje minimalna p.o., taj prag države ne smiju snižavati

a) u nakraćem roku bude **obavješten** o optužbi tako da razumije

b) dostatno vrijeme za **pripremu obrane**

c) **brani sam ili uz branitelja** po vlastitom izboru, pravo na besplatnog branitelja

d) ispituje/dade **ispitati svjedoke optužbe** → osigura **prisustvo ispitivanja svjedoka obrane** pod istim uvjetima (**konfr. klauz.**)<sup>1</sup>

e) besplatna pomoć **tumača**

f) pravo zatražiti **razmatranje višeg suda** kada se radi o osuđujućoj presudi (protokol 7)

g) **zabrana** suđenja za djelo za koje je **već bio pravomoćno osuđen ili oslobođen** (iznimka → novi bitni dokazi/bitne povrede)

- odredbe **Ustava RH** o posebnim jamstvima okrivljenikove obrane slijede odredbe EKLJP +

i) pravno **nesmetane veze s braniteljem**, s tim pravom mora bit upoznat

ii) da mu se **sudi u njegovoj nazočnosti**

<sup>1</sup> Konfrotacijska klauzula – treba li se osigurati klauzula u prethodnom postupku; ESLJP daje potvrđan odgovor u predmetu KOVAČ i VANJAK → pa **upotreba zapisničkog iskaza svjedoka optužbe** čijem ispitivanju **okr/br nisu mogli prisustvovati**, niti je **svjedok** bio **prisutan na raspravi** kad su bili prisutni → kako bi se suočili tad sa njim → krši konfrotacijsku klauzulu upotreba tog zapisničkog iskaza **!!!**

## D) SUBJEKTI

### 1. GLAVNI SUBJEKTI

X4

Nositelj temeljnih procesnih funkcija

- 1) SUD (funkcija sudjenja)
- 2) STRANKE
  - a) OKRIVLJENIK (funkcija obrane)
  - b) TUŽITELJ (funkcija optužbe/kaz.progona)
    - i) **DO**
    - ii) **privatni tužitelj**
    - iii) **oštećenik kao tužitelj**

### 2. SPOREDNI SUBJEKTI

Osobno zainteresirane za predmet postupka i svojim aktivnim sudjelovanjem utječu na donošenje presude

- 1) OŠTEĆENIK
- 2) ZAKONSKI ZASTUPNIK
  - zastupa; a) privatnog tužitelja      b) oštećenika kao tužitelja      c) oštećenika ako su djeca/maloljetni/LPS
- 3) BRANITELJ – procesni pomoćnik **okrivljenika**
- 4) OPUNOMOĆENIK – procesni pomoćnik      a) priv. tužitelja      b) oštećenika kao tužitelja      c) oštećenika
- 5) OSTALI PROCESNI SUDIONICI

Fizičke i pravne osobe

- |                                      |              |                  |                           |
|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| a) žrtva                             | b) svjedok   | c) zapisničar    | d) istražitelj            |
| e) vještak                           | f) tumač     | g) stručne osobe | h) prikriveni istražitelj |
| i) policija                          | j) savjetnik | k) pouzdanik     | l) pritvorski nadzornik   |
| m) savjetovalište za psihosoc. pomoć |              |                  |                           |

Državna tijela

- a) financijska policija
- b) ured za reviziju
- c) carina      ...

### a) SUD

X3 X2ZD

### ZAKON O SUDOVIMA

Tijela državne vlasti sudbenu vlast obavljaju samostalno/neovisno u okviru djelokruga/nadležnosti određene zakonom

- „U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju redovni i specijalizirani sudovi.

Redovni sudovi su:

- a) **općinski sudovi,**
- b) **županijski sudovi**
- c) **Vrhovni sud Republike Hrvatske**

- Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Specijalizirani sudovi su:

- a) **prekršajni sudovi**
- b) **trgovački sudovi**
- c) **Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**
- d) **Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**
- e) **Upravni sud Republike Hrvatske**
- f) **Visoki kazneni sud**
- g) **Općinski kazneni sud u Zagrebu**

### USTAV RH

Sudbenu vlast obavljaju sudovi, oni sude na temelju      a) Ustava      b) zakona      c) MU      d) 2. izvora

### KAZNENO PRAVOSUĐE (sudbena vlast u kaznenim predmetima)

- 1) **Općinski sudovi + Općinski KS** u Zg (specijalizirani sudovi)
- 2) **Županijski sudovi**
- 3) **Vrhovni sud RH**
- 4) **Visoki KS u Zg** (specijalizirani sud)
- 5) za određeni broj najtežih KD može biti nadležan i **MS**

Pravo i dužnost da postupa u određenim kaznenim predmetima

- **Jurisdikcija/sudbenost** – obavljanje sudbene dužnosti (jurisdikcija **KS** → pravo i dužnost **izricanja kazni** počin.)
- **Djelokrug** suda – broj određenih poslova koje obavlja unutar svoje nadležnosti

#### a) STVARNA NADLEŽNOST

Pravila koja razgraničuju rješavanje kaznenih predmeta između sudova **različitog ranga**.

#### b) MJESNA NADLEŽNOST

Pravila koja određuju koji će **teritorijalno određeni** stvarno nadležni sud biti ovlašten odlučivati u konkretnom kaz. predmetu

#### c) FUNKCIONALNA NADLEŽNOST

Pravo i dužnost suda/sudskog tijela da provodi **određeni stadij/određene radnje** !

Određuje **u kojem će sastavu** stvarno/mjesno nadležni sud poduzimati procesnu radnju

ELEMENT PRAVA NA PRAVIČNI POSTUPAK; **pravo da zakonom ustanovljeni sud ispita njegov slučaj**

- stvarna/mjesna nadležnost **DO** određuje se sukladno nadležnosti sudova  
npr. Općinsko DO postupaju pred Općinskim sudom...

- **USKOK** postupa pred županijskim sudovima u ZG, SP, RI, OS

### 1. STVARNA NADLEŽNOST

X2 X2MB X1ZB X1IJ

Primjerovnik pr. 16, 19, 20, 26

- glavni kriterij: **težina**, a ponekad **vrsta i oblik počinjenja** KD

#### a) OPĆINSKI SUDOVI

X2 X2MB X1ZB X1IJ

- 1) Sude u 1° za KD zakonom predviđena **\$ kazna/kazna zatvora do 12 g.**
- 2) Odlučuju o **potvrđivanju optužnice** (u tim postupcima)
- 3) Odlučuju o **žalbama protiv rješenja** (kad ZKP predviđa)
- 4) Drugi poslovi (povjereni zakonom)

#### b) ŽUPANIJSKI SUDOVI

X2 X1ZB

SUDE U 1°

- 1) za KD di je propisana kazna **preko 12 g./dugotrajni zatvor**
- 2) di je **posebnim zakonom** propisana nadležnost (KD iz nadležnosti USKOK-a)
- 3) za **KD protiv RH** *Glava 12, Glava 32* (neovisno o težini kazne)

SUDE U 2°

- 1) odlučivati o **žalbama** protiv odluka općinskih sudova, donesenih u prvom stupnju
- 2) rješavati o **žalbama** protiv rješenja za koja je to propisano zakonom
- 3) odlučivati o **potvrđivanju optužnice** u postupcima iz njihove nadležnosti
- 4) odlučivati u postupku **izvršenja kazne zatvora** prema posebnim propisima
- 5) provoditi postupak za **izručenje okrivljenih i osuđenih osoba**
- 6) obavljati poslove **međunarodne pravne pomoći i suradnje**
- 7) provoditi **izvršenje strane kaznene odluke**
- 8) rješavati o **sukobima mjesne nadležnosti općinskih sudova** sa svojeg područja
- 9) poduzimati radnje u **nadležnosti suca istrage**
- 10) provoditi **prethodni kazneni postupak**
- 11) dr. poslovi povjerene zakonom

Kazneni postupak se sastoji od 3 stupnja (3°) → str.

## ODLUČUJE U 2°

- o žalbama protiv **Odluka županijskih sudova** (\*osim ako Zakonom nije drugačije propisano)

## ODLUČUJE U 3°

- žalbama protiv **Odluka** donesenih u 2° kad **drugostupanjski sud preinači prvostupanjsku presudu** kojom je optuženik oslobođen optužbe i izrekne presudu kojom se proglašava krivim
- drugi poslovi (propisani zakonom)

## d) VRHOVNI SUD RH

X6 X2MB X1ZB

- odlučivati u 3° o **žalbama** protiv **Odluka** donesenih u 2° kad je propisano zakonom
- odlučivati o **izvanrednim pravnim lijekovima** kad je propisano zakonom
- rješavati o **sukobu nadležnosti** između sudova na području RH ako im je **zajedničko neposredno viši sud**
- obavljati druge poslove propisane zakonom

- propisima o stvarnoj nadležnosti želi se postići da za **određena KD sudi sud određene kvalitete**

- sud po **službenoj dužnosti** pazi na stvarnu nadležnost te čim ustanovi da nije nadležan

- proglasiti** će se **nenadležnim**
- dostaviti** će predmet **nadležnom** sudu

- Stranke mogu isticati **prigovor nenadležnosti** sve do **pravomoćnog okončanja postupka**, **DO i nakon zahtjeva za zaštitu zakonitosti**

- povreda propisa o stvarnoj nadležnosti je **apsolutno bitna povreda**, tada se **presuda u povodu žalbe mora ukinuti** !

## ODSTUPANJA OD PROPISA O STVARNOJ NADLEŽNOSTI

## 1. NADLEŽNOST PO KONTEKSTU

X3 X1MB

A) SPAJANJE POSTUPKA – jedinstveni postupak će se provesti;

- ako je **1** osoba okrivljena za **više KD** (tzv. **subjektivni koneksitet**)
- ako je **više** osoba okrivljeno za **1 KD** (tzv. **objektivni koneksitet**)
- protiv osoba koje su **pomagale** počinitelju te osoba koje **nisu prijavile pripremanje/počinjenje KD** počinitelja
- ako je **žrtva** istovremeno počinila KD prema okrivljeniku
- ako je **više** osoba za **više KD** a postoji međusobna veza i isti dokazi pri čemu bi se za neka k.p. vodio kod **višeg** suda, a neka kod **nižeg**

U takvom slučaju nadležan će biti;

- viši** sud
- koji je **prvi započeo** postupak (kad su istog ranga)
- kojem je **prije podnesen zahtjev** za pokretanje postupka (ako još nije započet)

B) RAZDVAJANJE POSTUPKA

- sud pred kojim se vodi jedinstveni postupak može iz **važnih** razloga ili razloga **svrhovitosti** do završetka rasprave postupak za pojedina KD/okrivljenike **razdvojiti** i posebno **dovršiti** ili **preda 2.** nadležnom sudu

## 2. POSEBNI SLUČAJEVI DELEGACIJE STVARNE NADLEŽNOSTI

- omogućuju **proširenje nadležnosti s nižih na više i obrnuto**
- tako VSRH ako postoje naročito važni razlozi pojedini predmet iz **nadležnosti općinskog suda** odrediti **županijski sud**
  - > može predmet iz nadležnosti **USKOKA** odrediti na suđenje kod 4 općinska suda ili pred drugim županijskim sudom (tzv. **svrsihodna delegacija mjesne nadležnosti**)



## 2. MJESNA NADLEŽNOST

Primjerovnik pr. 16, 19, 20, 23, 25

- u pravilu se određuje prema **mjestu počinjenja KD** (*teorija ubikviteta*)

### 1. OPĆA MJESNA NADLEŽNOST

#### a) Primarna

- sud di je **KD počinjeno/pokušano**
- ako je počinila KD u RH i inozemstvu nadležan je koji je **nadležan za KD počinjeno u RH**

#### b) supsidijarna (pomoćna)

- KD počinjeno na **više mjesta/neizvjesno** gdje je počinjeno (ali zna se koji sudovi dolaze u obzir)  
→ nadležan je koji je **1. započeo postupak** tj. kojem je **prije podnesen zahtjev** za pokretanje postupka

#### c) pomoćni kriteriji

- zakon čl. 20, 21, 22
- brod, zrakoplov

### 2. POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST

Omogućuje da se k.p. vodi pred 2. sudom, a ne onim koji bi po općim pravilima bio nadležan;

#### a) delegacije mjesne nadležnosti

- nužna** – kad je nadležan sud iz pravnih/stvarnih razloga spriječen postupati  
→ **izvjestiti viši** sud koji će nakon pribavljenog mišljenja DO **odrediti 2.** stvarno nadležan sud
- supsidijarna** – viši sud može odrediti 2. stvarno nadležan sud kad je;
  - očito da će se **lakše provesti** postupak
  - drugi** važni razlozi

#### b) elektivne nadležnosti

Predviđena je kad je **tužitelju omogućen izbor** između mjesno nadležnog i zakonom određenog radi **specif. interesa stranaka**

Npr. **privatna tužba** može se podnijeti

- sudu di je KD **počinjeno/pokušano**
- okrivljenik ima **prebivalište/boravište**

#### c) ordinacije nadležnosti

**X1ZD**

Ako se prema odredbama ovog Zakona **ne može utvrditi** koji je sud mjesno nadležan, **VSRH** odredit će 1 od stvarno nadležnih !

- sud po **službenoj dužnosti** pazi na svoju mjesnu nadležnost

Nakon što je **optužnica potvrđena** → sud se **ne može oglasiti mjesno nenadležnim** niti **stranke ne mogu isticati prigovor** nen.

### # SUKOB NADLEŽNOSTI

**X1MB**

**Sukob** u kojim se **mišljenja više drž. tijela/sudova razilaze** oko pitanja „*koji treba rješavati konkretni predmet?*“

- **pozitivan** – ako se istodobno više tijela smatra nadležnim
- **negativan** – ako sva tijela otklanjaju nadležnost

- rješava ga **zajednički neposredno viši sud**, te će zatražiti mišljenje DO
- dok se ne riješi sukob, svaki je **ovlašten poduzimati radnje** kod kojih poostoji opasnost od odgode

### #PRAVNA POMOĆ

Kada je u svrhu vođenja k.p. potrebno poduzeti neku radnju (pribaviti dokaz) tijelo koje vodi postupak zatražit će **pravnu pomoć od nadležnog** tijela na čijem **području treba poduzeti radnju**.

Predmet p.p.; a) uhićenje b) dostava sudskih akata...

Pravilo je da onaj stadij k.p. koji predstavlja sudjelovanje i koji završava presudom vodi se pred sudb. tijelom u **zbornom sastavu** (iznimno pred inokosnim) 2. stadiji k.p. u pravilu su povjereni **inokosnom** sudbenom tijelu (samo iznimno zbornom)

2 opcije sudačkih tijela;

### 1. INOKOSNO SUDBENO TIJELO (inokosan=pojedinačan)

#### a) sudac pojedinac

X3

I) **općinski** sudovi – sudi sudac pojedinac za KD **kazna do 5 g.** (iznimno; ako se stranke usuglase i za KD do **10 g.**)

II) **županijski** sudovi – odlučuje o pojedinih pitanjima **prethodnog postupka**

o radnjama/mjerama kojima se **ograničavaju** Ij. prava/slobode

kad je potrebno odlučuje i za KD koja se vode pred **općinskim sudom**

#### b) predsjednik Vijeća

- upravlja raspravom i donošenjem sudskih odluka (on je uvijek sudac)
- kao inokosno tijelo postupaju:
  - a) kontrola **ispravnosti i osnovanosti optužnice**
  - b) kad je postupak izvan glavne rasprave/sjednice, a potrebno je **poduzeti radnju prikupljanja dokaza ili odlučivanja** o nekim **zahtjevima**
  - c) u stadiju povodom **pravnih lijekova** izvan rasprave/sjednice poduzeti kakvu **procesnu radnju**

#### c) predsjednik suda

- **ne sudi**, osim ako ne obavlja dužnost predsjednikove Vijeća ili suca
  - 1) odlučuje o zahtjevima za **izuzeće suca**
  - 2) postavlja okrivljeniku **branitelja** po službenoj dužnosti, razrješuje branitelja
  - 3) postavlja **punomoćnika oštećenika** kao tužitelja
  - 4) nadzor nad izvršavanjem **istražnog zatvora**
  - 5) određuje **dopunske suce**
  - 6) dopušta fotografska/filmska/televizijska snimanja rasprave
  - 7) određuje da se rasprava **održi u 2. zgradi**
  - 8) poduzima **mjere** kako bi se odredila rasprava
  - 9) dopušta razgledavanje/prepisivanje/snimanje spisa predmeta nakon završenog postupka

### 2. ZBORNO SUDBENO TIJELO

#### a) raspravno vijeće

X2

- kod nas u pravilu ima **mješoviti sastav (prisjednički sud)**

- **profesionalni suci i građani laici** zajednički na temelju usmenog, neposrednog, kontradiktornog i javnog raspravljanja o izvedenim dokazima **odlučuju o činjeničnim i pravnim pitanjima**
- **IZNIMKA**; k.p. za KD iz nadležnosti **USKOK-a** te KD međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (vode pred vijećem isključivo od profesionalnih sudaca)

- sastav mješovitog sudskog vijeća ovisi o **težini KD za koji se sudi**:

1 sudac i 2 suca porotnika → sudsko vijeće sudi za KD kaznom zatvora **iznad 5 godina**

#### općinski sud

- stranke se mogu usuglasiti da suđenje provede **predsjednik vijeća kao 'sudac pojedinac'**
  - > on u tom predmetu ima ovlasti vijeća,
  - > to je moguće samo za KD sa zapriječenom kaznom zatvora do 10 godina te
  - > ako nekim zakonskim propisom u konkretnom predmetu nije izrijekom predviđeno suđenje pred vijećem, suglasnost se ne može opozvati

#### županijski sud

2 suca i 3 suca porotnika

- sudi u **k.p. 1°** pred **županijskim sudom** → KD kazna **dugotrajnog zatvora**

### 3 suca

- u **k.p. 1°** pred **županijskim sudovima** u OS, RI, ST, ZG (ZUSKOK propisuje njima stvarnu i mjesnu nadležnost) (u slučaju delegacije stvarne nadležnosti - općinski sudovi istih gradova)
  - za tzv. *antikoruptivna kaznena djela*
  - i ona koja je počinila grupa ili zločinačka organizacija, a čiji kazneni progon poduzima USKOK
- potrebno je da su svi profesionalci zbog **pravnog znanja** i čvrstog jamstva **neovisnosti i nepristranosti** !

### **b) izvanraspravno vijeće**

- donosi odluke **izvan rasprave**, na sjednici vijeća na kojoj se rješavaju **pravna pitanja** (ne izvode dokazi)
- **iznimka**; prethodno suđenje o zakonitosti dokaza, tzv. primjena **ekskluzijskog pravila**

#### 3 suca u 1° postupku

- prethodni stadij (**optužno vijeće** - odlučuje o potvrđivanju optužnice,)
- nakon započete rasprave koja je bila prekinuta/odgođena, u slučajevima određenima zakonom (**općinski, županijski s**)

#### 3 suca u 2° postupku

- **županijski** sudovi – sude o žalbama protiv **1° presuda općinskih sudova**
- **Visoki KS** – žalbe protiv presuda **županijskih sudova**
- **Vrhovni sud RH** – izvanrednim pravnim lijekovima protiv presuda **općinskih ili županijskih sudova**

#### 5 sudaca u 2° postupku

- **Visoki KS** - odlučuje o žalbama protiv presuda **županijskih sudova** → KD kazna **dugotrajnog zatvora**

#### 5 sudaca u 3° postupku

- **Vrhovni sud RH** – žalbe protiv **2° presuda županijskih sudova** (rijetki slučajevi **čl. 490.**)
  - zahtjev za zaštitu zakonitosti

### **c) sudsko vijeće (državno sudbeno vijeće)**

- **ne sudi i ne sudjeluje** u k.p., nego u postupku **imenovanja sudaca i predsjednika sudova**

- uređeno je **Zakonom o sudovima**

OSNIVANJE : osniva se pri **županijskom sudu**

SASTAV: **15 članova**,

- **9** članova iz reda sudaca županijskog suda,
- **6** iz reda sudaca područnih općinskih sudova i
- **predsjednik županijskog suda**

IZBOR ČLANOVA:

- Članovi sudačkih vijeća biraju se na rok od **4 godine tajnim glasovanjem**.
- Članove sudačkih vijeća iz reda sudaca županijskog suda biraju **suci županijskog suda**, a članove sudačkih vijeća iz reda sudaca općinskog suda **svi suci općinskih sudova** s područja županijskog suda.

NADLEŽNOST:

- a) **ocjenu obnašanja** sudačke dužnosti,
- b) **mišljenje o kandidatima** za predsjednika suda/suca,
- c) dr. poslovi (ZS, ZDSV, Sudski poslovnik)

**Javne osobe kojima je obavljanje sudačke dužnosti jedino glavno zanimanje, oni se imenuju/razrješuju uz uvjete i po postupku kojim se osigurava stručnost/neovisnost/dostojnost**

IMENOVANJE; vodi se pred **DSV**

RAZRJEŠENJE; ako **sam** zatraži, kad navrš **70**...

STEGOVNA ODGOVORNOST

X1

- u obavljanju dužnosti mora biti **neovisan** ali i **pravno odgovoran** za eventualne zlouporebe sudske vlasti
- **nema kaznene odg** sudaca za pogrešne presude
- stegovna djela;
  - a) **neuredno** obnašanje sudačke dužnosti
  - b) nanošenje **štete ugledu** suda
  - c) nepodnošenje **imovinske kartice** ili neistino prikazivanje
- DSV vodi stegovni postupak protiv suca te donosi odluku **većinom glasova**
- Stegovne kazne; a) **ukor** b) **\$ kazne** c) **razrješenje** od dužnosti

IZUZEĆE SUDACA

X1 X1MB X1IJ

Primjerovnik pr. 5, 6, 113

- imenovanjem suca utvrđena je **apstraktna osobnost** da samostalno i neovisno obavlja sudačku dužnost
  - No to ne znači da se u konkretnom predmetu ne može pojaviti pitanje njegove **konkretne sposobnosti**
- da bi otklonio takve opasnosti, zakon **taksativno predviđa** okolnosti kada se sucu ne dopušta suđenje (SUDAC ĆE SE ISKLJUČITI) ako se pojave neke **2. okolnosti** koje izazivaju sumnju u nepristranost (SUDAC ĆE SE OTKLONITI)
  - Te 2 okolnosti zakon regulira kao **ustanovu izuzeća**

RAZLOZI OTKLONA

- **ne dovode do trenutnog izuzeća** → treba dokazati njihovo postojanje i okolnost
- sudac treba **izvijestiti predsjednika** suda o okolnostima, ali **može nastaviti rad** na predmetu

OKOLNOSTI KOJE IZAZIVAJU SUMNJU

- 1) **prijateljstvo** sa 1 strankom, **neprijateljstvo** prema 2
- 2) **srodstvo** u nekom daljnjem stupnju ...

RAZLOZI ISKLJUČENJA

- imaju apsolutan učinak tj. **dovode do trenutnog izuzeća** čim se dokaže njihovo postojanje
- treba **izvijestiti predsjednika** suda koji će odrediti zamjenu, **mora prekinuti svaki rad** na predmetu
- povreda odredaba o isključenju sudaca predstavlja **apsolutno bitnu povredu**

RAZLOZI IZUZEĆA (ZKP)

- 1) ako je **oštećen KD**
  - 2) postoji odnos **srodstva/slične veze**
  - 3) kada je u **ranijim stadijima** k.p. u istom predmetu već **sudjelovao u odlučivanju**
- primjena odredbi o izuzeću suca/suca porotnika na 2. osobe;
  - a) **DO** b) **istražitelje** c) **zapisničare** d) **vještake** ...
  - **predsjednik suda** odlučuje o zahtjevu za izuzeće koji su podnjele **stranke** (koje su u zahtjevu navele dokaze i okolnosti)

# OSTALO SUDSKO OSOBLJE

- u sudovima djeluju **sudski službenici i namjesnici** radi obavljanja stručnih/uredskih/tehn. poslova
  - Među njima bitan je **zapisničar** koji mora biti prisutan u svakoj radnji k.p. → posebice na **raspravi** → ako nije – **apsolutno bitna povreda**

## b) STRANKE

### TUŽITELJ I OKRIVLJENIK

- a) **tužitelj** – procesni subjekt čiji se procesni položaj temelji na tvrdnji da mu **pripada pravo kaznenog progona**  
b) **okrivljenik** – procesni subjekt čiji se procesni položaj temelji na tvrdnji tužitelja da je **aktivnim KD povrijedio/ugrozio pravno dobro + zavrjeđuje kažnjavanje**

### 1) STRANAČKA SPOSOBNOST X7 X1ZB X1EIK X1MB

Primjerovnik pr. 11, 12

#### Mogućnost određenog subjekta da u k.p. bude stranka

#### OVLAŠTENI TUŽITELJI

- a) **DO** – za KD koja se po zakonu gone **ex officio**  
b) **privatni tužitelj** (fiz/pravne osobe) – za KD koja se progone na temelju **privatne tužbe**  
c) **oštećenik** kao tužitelj (**supsidijarni tužitelj, žrtva**) – KD koja **progoni DO** ali je **izjavio** da ne želi poduzeti progon ili je od pokrenutog odustao

#### OKRIVLJENIK

- a) **fizička** osoba starija od **14 g.** a nije izuzeta iz HR kaz. sudbenosti  
b) **pravna** osoba

### 2) PROCESNA SPOSOBNOST X7 X1ZB X1EIK X1MB

#### Osoba koja ispunjava zakonske uvjete za samostalno poduzimanje neke procesne radnje.

#### !!! a) NA STRANI TUŽITELJA

- 1) **DO uvijek** ima tu sposobnost  
2) **privatni tužitelj mogu ali ne moraju** imati p. sposobnost  
    > a) **djeca**      b) osobe **do 16 g.**      c) **LPS** nemaju → umjesto njih poduzimaju **zakonski z.** (roditelj/skrb.)

#### !!! b) OKRIVLJENIK

- 1) **fizička** osoba  
    - procesna sposobnost poklapa se sa stranačkom s.  
    - svaka osoba koja može biti okrivljenik, kod nas pravno može samostalno poduzimati procesne radnje  
2) **pravne** osobe  
    - ne mogu samostalno poduzimati procesne radnje,  
    - moraju odrediti f. osobu koja će to učiniti u njihovo ime [**predstavnik**]

### 3) RASPRAVNA SPOSOBNOST X7 X1EIK X1MB

#### Označava **faktičnu sposobnost okrivljenika** da sudjeluje u kaznenom postupku.

- okrivljenik uvijek ima str./pro. sposobnost, ali zbog fizičkih/psih. nedostataka može nedostajati raspravna sposobnost  
- mora biti;

- a) **psihofiz. sposoban razumjet** optužbu protiv sebe  
b) pratiti **tijek postupka**  
c) koristiti se svojim **procesnim pravima**

- može biti **umanjena/nestati** zbog tjelesne bolesti, duševne smetnje, štrajk glađu, samoozljeđivanje, dovođenje u stanje alkoholiz..

- Zakon takve nedostatke nadomješta **braniteljem**  
npr. zbog malodobnosti 14 i 18 g., zbog gluhoće/sljepoće, duševnih smetnji

**!** - ako unatoč mjerama potpore okrivljenik **nije sposoban odgovorno odlučivati** o temeljnim pitanjima obrane

- Sud će utvrditi **raspravnu nesposobnost**

**!** - za okrivljenika postoji **pretpostavka raspravne sposobnosti**, no sud mora po **službenoj dužnosti** paziti na raspravnu spos.

! - vođenje postupka ako je raspravno nesposoban **suprotno** je **načelu kontradiktornosti i jednakosti oružja** stoga se

- 1) k.p. u **istrazi** mora prekinuti
- 2) **glavna rasprava** se mora odgoditi

- raspravnu nesposobnost uzrokovanu duševnim smetnjama sud može utvrditi **samo** temeljem **mišljenja vještaka psihijatra**.

IZNIMKE od pravila da se postupak ne može voditi protiv raspravno nespos.

- a) **istraga** – ako se sam stavio u stanje ras. nes. (mora imat **branitelja**)
- b) **rasprava** – održat u **odsutnosti** – ako se sam stavio u stanje ras. nes
- c) **rasprava** – održat kad po spisima očit da će se donjet **presuda kojom se opt. odbija**
- d) **postupak** prema okrivljenicima s duševnim smetnjama

## 1. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO (DORH)

X5MB X3ZB X3ZD

**Samostalno/neovisno pravosudno tijelo ovlašteno postupati protiv počinitelja kaznenih i 2. kažnjivih djela.**

## a) USTROJSTVO DO

X1

**Jedinstveno pravosudno tijelo koje svoje ovlasti obavlja na osnovi**

**a) Ustava b) zakona c) MU d) 2. propisa**

- Odvjetnici u svome postupanju moraju biti objektivni i nepristrani !
- Ustrojstvo DO prema unutra – GLAVNA OBILJEŽJA;

### 1. HIJERARHIJSKA RAZDJELJENOST

- u RH postoje 1) **općinsko** 2) **županijsko** 3) **državno odvjetništvo RH** (prilagođeno je sudskoj organizaciji m i s nadl.)

- čl. 8. st. 1. ZODO: „Državno odvjetništvo RH ustanovljuje se za cijelo područje RH.“
- čl. 8. st. 2. ZODO: „U Republici Hrvatskoj može se ustrojiti;  
– za područje jednog više općinskih sudova – općinsko državno odvjetništvo  
– za područje županijskog, trgovačkog suda te za područje nadležnosti upravnog suda – županijsko DO“

- sastavu državnog odvjetništva nalazi se i **USKOK** (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

X3ZB

- Ured je ustanovljen kao **posebno DO** za **teritorij RH** koje poduzima kazneni progon za KD iz područja **korupcije i org. kriminaliteta**
- radom Ureda upravlja **Ravnatelj** koji ima **rang zamjenika Glavnog DO RH**
- poslove Ureda uz Ravnatelja obavljaju i **zamjenici ravnatelja** koji se imenuju iz redova DO i zamjenika DO

- **hijerarhijski** odnosi između **višeg i nižeg DO** znači da je **viši DO** ovlašten zamjeniku/nižem DO dati

**obvezan naputak za rad i postupanje**, kao i **nalog i uputu za rješavanje pojedinog predmeta**

- DO ima:

- pravo **avokacije** – tj. bez vremenskih ograničenja **preuzeti obavljanje** poslova zamjenika DO istog drž. odvjetništva ili od nižeg drž. odvjetništva
- pravo **devolucije** – tj. iz opravdanih razloga **povjeriti postupanje** u pojedinačnom predmetu zamjeniku DO istog drž. odvjetništva ili nižem drž. odvjetniku

### 2. MONOKRATSKO UREĐENJE

**Znači da samo 1 osoba zastupa DO i upravlja njezinim radom**

(ovisi o vrsti, može biti; 1) **općinski DO** 2) **županijski DO** 3) **Ravnatelj USKOK-a** 4) **glavni DO**)

- sva vlast u državnom odvjetništvu pripada državnom odvjetniku

- čl. 4. ZODO: „državni odvjetnik je odg za obavljanje poslova iz djelokruga drž. odvjetništva kojeg zastupa i kojim upravlja“
- **nadzire obavljanje dužnosti** drž. odvjetnika/zamjenika (daje ocjenu) te nadzire poslove d. o. uprave

- hijerarhijska razdjeljenost i monokratsko uređenje znače **odnose ovisnosti** između DO tijela razl. ranga i pojedinih članova u DO

## IMENOVANJE DO

### **Glavni državni odvjetnik:**

- Imenuje na 4 godine **HS**, na prijedlog Vlade RH, uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe HS  
→ po isteku može biti **ponovno imenovan** na istu dužnost, ako **ne** bude; nastavlja raditi kao zamjenik DO u Drž. odv. RH

### **općinski i županijski DO:**

- Imenuje na 4 g. **DO vijeće** na prijedlog Glavnog DO, uz prethodno mišljenje Kolegija DO RH i ministra nadležnog za poslove pravosuđa  
→ po isteku tog vremena može biti **ponovno** imenovan na istu dužnost

### **zamjenik državnog odvjetnika:**

- Imenuje na **stalno DO vijeće**
- Isto tako; razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje

## DO VIJEĆE

- 11 članova** (na 4 godine, **nema ponavljanja**)
  - **7 zamjenika DO**
  - **2** sveuč. profesora pravnih znanosti
  - **2 saborska zastupnika** (1 iz redova oporbe)
- Predsjednika** biraju između sebe
- Čelnici DO ne mogu biti birani** za članove DO vijeća.
- Djelokrug, ustrojstvo, način izbora članova i način rada uređuju se zakonom.

### **Ravnatelj USKOK-a:**

- Imenuje ga na 4 g. **Glavni DO**
- Zamjenik Glavnog DO RH**,
- odnosno **županijski DO**/njegov **zamjenik** koji **ispunjava uvjete** za imenovanje za **zamjenika Glavnoga DO**

### **zamjenik ravnatelja USKOK-a:**

- drž. odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika**
- koji je poslije položenoga pravosudnog ispita proveo na radu najmanje **8 g.**
  - kao sudac, DO, zamjenik DO, odvjetnik ili kao policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta
  - koji ima izražene sklonosti i sposobnosti za istraživanje najtežih i najsloženijih kaznenih djela.

---

## IMUNITET

čl. 6. ZODO: „Glavni državni odvjetnik RH, državni odvjetnik te zamjenik Glavnog državnog odvjetnika ili zamjenik državnog odvjetnika ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, osim ako se radi o kršenju zakona od strane Glavnog državnog odvjetnika, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika koje je kažnjivo djelo“

---

## ODNOS DO I SUDA

- odnos između 2 samostalna koordinirana državna tijela

- DO može sudovima **podnositi prijedloge i zahtjeve**, no sud će ih prihvatiti samo ako smatra da su u skladu sa zakonom i utemeljeni; DO **ne može poduzimati radnje** k.p. koje se sastoje u izvođenju dokaza ili primjeni mjera procesne prisile
- suprotno tomu, sud DO-u ne može izdavati nikakve naloge** glede obavljanja funkcije kaznenog progona, pogotovo ga ne smije sam nadomjestiti u slučaju njegova otklanjanja da poduzme kazneni progon ili ga nastavi do kraja; isto tako, sud nad državnim odvjetnikom **nema nikakvih stegovnih ovlasti** radi očuvanja reda pri poduzimanju procesnih radnji, napose na glavnoj raspravi



## b) ZADAĆE DO čl. 38

- temeljno pravo i glavna dužnost je **progon počinitelja KD** za koja se progoni **po službenoj dužnosti**
- u predmetima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti ima **pravo i dužnost**:

- 1) odlučivanja o odbacivanju **kaznene prijave**, odgodi i odustajanju od **kaznenog progona**
- 2) poduzimanja, nalažanja i nadzora **izvida** KD,
- 3) provođenja i nadzora provođenja **dokaznih radnji**
- 4) provođenja **istrage**
- 5) podizanja i zastupanja **optužnice**, te predlaganja izdavanja **kaznenog naloga** pred nadležnim sudom
- 6) **pregovaranja i sporazumijevanja s okrivljenikom** o priznanju krivnje i kazni i dr. mjerama
- 7) podnošenja **žalbi** protiv nepravomoćnih sudskih odluka i **izvanrednih pravnih lijekova** protiv pravom. sudskih odluka

+

- 8) pokreće **posebne postupke** i sudjeluje u posebnim postupcima kad je to predviđenom zakonom
- 9) **glavni DO** odlučuje o davanju **postupovnog imuniteta** pripadniku zločinačke org./udruženja u skladu sa zakonom

... čl. 38

- DO poduzima sve radnje u postupku na koje je po zakonu ovlašten **sam ili preko osoba** koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene da ga zastupaju u kaznenom postupku;  
**državna tijela** po **nalogu** državnog odvjetnika poduzimaju radnje sukladno ovom Zakonu
- DO može (osim u slučajevima propisanim posebnim zakonom) **odustati** od kaznenog progona **do završetka rasprave**

## NADLEŽNOST DO

- stvarna nadležnost državnog odvjetnika u kaznenom postupku propisuje se **posebnim zakonom**
- mjesna nadležnost određuje se prema **odredbama** koje **važe za nadležnost suda područja** za koje je DO postavljen
- sukob nadležnosti između državnih odvjetnika rješava **zajednički neposredno viši DO**

(kad postoji opasnost od odgode, radnje u postupku poduzet će i nenadležni državni odvjetnik, ali o tome mora odmah izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika)

## KAZNENI PROGON NA PRIJEDLOG X1EIK

- iznimka od **načela oficijelnosti** kaz. progona
- za KD propisana zakonom DO poduzima kaz. progon **samo na prijedlog**; a) **žrtve**      b) **oštećenika**      c) **ovlaštenih osoba**
- ROK; **3 mj** od saznanja za a) **KD** b) **počinitelja KD**
- DO je ovlašten tužitelj, ali njegov kaz. progon **određen je voljom ovlaštenika**; tako da ga ovlaštenik može povući do završetka rasprave i onda DO mora odustati od progona

- sud utvrdi a) **prijedlog nije bio** b) **povučen** ; predstavlja **procesnu smetnju** → donosi presudu kojom se **optužba odbija**

## IZNIMKA (od k. progona na prijedlog) – kazneni postupak protiv pravnih osoba

- **ZOPOK**; ako je **KD** koje se goni po prijedlogu učinila **odg. osoba u pravnoj osobi**, a ovlaštena osoba je podnijela prijedlog za progon samo odgovorne osobe  
DO može po službenoj dužnosti pokrenuti k.p. za **isto KD** i protiv pravne osobe !  
- tada DO postupa dalje po **načelu legaliteta**
- **KZ** propisuje KD koja se progone na prijedlog → a) prijetnja prema osobi koja nije službena ...

## c) PRAVNI POLOŽAJ DO U K.P.

- **nositelj funkcije optužbe** - stranka koja ima pravo predlagati poduzimanje procesnih radnji i sama dokazivati činjenice u korist optužbe
- prednost pred okrivljenikom je činjenica što je **državno tijelo** (2. državna tijela pružati pomoć)
- ima pravo **ispitivati** osobe od čijih se iskaza dokazi sastoje; tako i okrivljenika (bez obzira što je protustranka)
- vezan na **objektivnost** i **načelo legaliteta** kaznenog progona
- pravo na poduzimanje procesnih radnji nadilazi funkciju kaz. progona te obuhvaća sve one koje su **potrebne za donošenje pravilne presude!**  
(bez obzira na to jesu li u korist/na štetu optuženika, npr. DO može podnijeti žalbu na štetu i u korist okr.)
- da bi se očuvala njegova objektivnost, zakon predviđa **institut izuzeća**



**Stranka tj. osoba koja je podnijela privatnu tužbu radi progona KD za koja se progoni po privatnoj tužbi (kod manjeg broja lakših KD)**

- progon za ta djela predstavlja **iznimku** od **načela oficijelnosti** kaznenog progona
- progon samo **punoletnih počinitelja** (ZSM → DO jedini ovlašteni tužitelj u postupku prema maloljetniku !)

### a) OVLAŠTENICI

- 1) **žrtva** 2) **pravna osoba** na čiju je štetu KD počinjeno 3) druga **posebno određena** osoba u **KZ**  
(BD/izBD/istosp. partner, dijete, roditelj... → KD **uvrede umrle** osobe, KD počinjena na njihovu **štetu**)

Kada **priv. tuž. umre** tijekom post. – rok **3 m** podneti tužbu tj. nastaviti postupak

- neka KD protiv *imovine* počinjena **između srodnika** ovlaštenik je oštećenik koji je u srodničkom odnosu s počiniteljem

### VIŠE OSOBA OVLAŠTENO

- ako je kod nekog KD na privatnu tužbu ovlašteno **više osoba** → progon se poduzima/nastavlja po priv. tužbi svake od njih → protiv istog počinitelja se ne vodi više kaznenih postupaka nego se sve privatne tužbe spajaju u **jedinstveni postupak** > odustanak jednog neće dovesti do obustave postupka
- ako je k.p. započet od 1 tužitelja **pravomoćno okončan** → **2. više ne mogu podnositi priv. tužbu**

### VIŠE KD/POČINITELJA

- ako je okrivljenik počinio **više KD** ili **više počinitelja** → priv. tužitelj se može ograničiti na k. progon samo 1/nekoliko njih ! → „**djeljivost**“ **privatne tužbe** odgovara zamisli da je priv. tužba pravno regulirano osobno pravo kažnjavanja (zakon uvažava oštećenikovu odluku da KD počinitelju oprostí te *akuzatornom načelu*)

### b) PRIVATNA TUŽBA

**Vrsta optužnog akta koji za lakša KD određena u posebnom dijelu KZ sudu može podneti privatni tužitelj !**

ROK; **3 m** od saznanja za a) **KD** b) **počinitelja KD** (**prekluzivni rok!**)

- ima sva prava kao DO (osim onih koja mu pripadaju kao drž. tijelu)
- **ekskluzivni procesni akt** → DO nema nikakvih ovlasti u postupku

- postupak počinje **podnošenjem tužbe** pred **nadležnim općinskim sudom** !

- počinje *skrraćeni kazneni postupak*
- ako za počinitelja **sazna kasnije** gleda se **rok zastare** (**objektivni rok!**) > ako je podignuta **priv. tužba zbog KD uvrede**; okrivljenik može do završetka rasprave i poslije protoka roka podignuti tužbu protiv tužitelja koji ga je uvrijedio istom prilikom (**protutužba**)

#### PRAVO NA ODUSTANAK

- privatni tužitelj može svojom izjavom sudu, odustati od privatne tužbe do kraja rasprave; u tom slučaju on gubi pravo da ponovno podnese privatnu tužbu za to KD

### c) PRAVA PRIVATNOG TUŽITELJA

- ima u kaznenom postupku prava koja mu omogućavaju obavljanje **funkcije kaznenog progona**

- ta prava može ostvarivati preko **opunomoćenika**, kojeg mu može postaviti i sud:

- 1) KD kazna zatvora **veća od 5 godina**,
- 2) kad je to u **interesu** postupka i
- 3) kad privatni tužitelj zbog **imovnskog stanja** ne može podmiriti troškove zastupanja

- položaj mu je **slabiji od DO**;

- a) jer mu ne pripada pravo da u svoju korist angažira 2. državna tijela (npr. redarstvene vlasti, kriminalističke službe)
- b) neoborive procesne pretpostavke - di je odustao od kaznenog progona, neopravdano izostane s rasprave)
- c) snosi troškove k.p. ako je postupak završio oslobađajućom presudom
- d) nije vezan **načelom legaliteta** (ne vrijede propisi o izuzeću, može biti ispitan u svojstvu svjedoka)

**Žrtva koja sudjeluje u svojstvu oštećenika u k.p.,  
a koja je preuzela progon od DO  
koji nije pokrenuo ili je odustao od kaznenog progona  
(samo protiv punoljetnih počinitelja)**

- zakonom predvidio kao „**nadziratelja**“ odlučivanja DO tj. uspostavljeno kao protuteža i korektiv monopola DO
- oštećenik stupa na mjesto **neaktivnog DO** neovisno o tome ima li protiv počinitelja KD *imovinsko-pravni zahtjev*

#### a) OVLAŠTENICI

##### 1) osoba oštećena KD (fizička ili pravna)

- pravo pripada **svim osobama oštećenim** KD pa je dovoljno da samo jedna od njih poduzme kazneni progon, a ostale joj se mogu pridružiti

##### 2) BD/izBD/istosp. partner, dijete, roditelj, posvojenici, posvojitelji

Kada **oštećenik umre** tijekom post. – rok **3** mj daju izjavu da nastavljaju postupak

#### b) SUPSIDIJARNA TUŽBA !!!

##### DUŽNOSTI DO I SUDA

- kad DO utvrdi da nema osnova za progon po službenoj dužnosti/osnova za progon prijavljenih osoba; dužan je u roku od **8 dana** o tome izvijestiti oštećenika i uputiti da može sam poduzeti progon
- tako će postupiti i sud ako je donio rješenje o obustavi postupka (zbog odustajanja DO)
- DO/sud dostavit će mu i **naputak** koje radnje može poduzeti radi ostvarivanja toga prava, **omogućiti** razgledavanje/prepisivanje spisa, presnimavanje snimki

##### ROK ZA PODUZIMANJE/NASTAVLJANJE K.P.

- od **8 dana** od primitka obavijesti
- a ako oštećenik **nije znao** da nije DO poduzeo/odustao od progona  
→ **3** mj (od rješenja o obustavi postupka – **subjektivni rok**),  
→ **6** mj (otkad je DO odbacio prijavu – **objektivni rok**)
- ako je DO odustao na **glavnoj raspravi** → **odmah** se mora očitovati oštećenik

##### OBLIK SUPSIDIJARNE TUŽBE

- **nema uvijek oblik optužnog akta**
- ako je DO odustao od optužnice oštećenik može, preuzimajući progon ostati pri podignutoj optužnici/podignut i novu
- u **prethodnom postupku** ako DO odustane od k. progona, subsidijarni tužitelj može
  - predložiti provođenje dokaznih radnji (> 5 g zatvor, u istraživanju),
  - predložiti provođenje istrage

#### c) PRAVA SUPSIDIJARNOG TUŽITELJA

- ta prava može ostvariti i preko **opunomoćnika**
- **nije vezan načelom legaliteta**, no položaj mu je **slabiji od DO**;

- zakon mu nameće **ograničenja ostvarenja** tog prava na štetu okrivljenika;

##### 1) **neoborive procesne presumpcije** da je odustao od kaznenog progona ako

- a) oštećenik ne dođe na raspravu (moguć povrat u prijašnje stanje)      b) u roku ne pokrene/nastavi progon

##### 2) **snosi troškove** k.p. ako je postupak završio oslobađajućom presudom

##### 3) njegovo poduzimanje k. progona podvrgnuto je **sudbenom nadzoru**

##### 4) ovlast na sup. tužbu **prestaje** ako se tijekom postupka koji je počeo na inicijativu sup. tužitelja,

**DO** (do završetka glavne rasprave) se može **predomisлити** te ponovo preuzet progon (oštećenik zadržava pravo na žalbu)

Osoba protiv koje je podignuta optužnica koja još nije potvrđena,  
osoba protiv koje je podnesena privatna tužba,  
osoba protiv koje je presudom izdan kazneni nalog

- ZKP za okrivljenika rabi i druge izraze, ovisno o stadiju ili obliku kaznenog postupka u kojem se pojavljuje:

- **osumnjičenik** – osoba protiv koje je podnesena kaznena prijava ili se provode izvidi/istraga/istraživanje
- **optuženik** - osoba protiv koje je optužnica potvrđena ili je u povodu privatne tužbe određena rasprava
- **osuđenik** - osoba za koju je pravomoćnom presudom utvrđeno da je kriva
- **osoba** protiv koje je izdan kazneni nalog

- koristi se najčešće u slučaju kao opći pojam za osobu protiv koje je pokrenut ili se protiv nje vodi kazneni postupak

#### OKRIVLJENIK U FORMALNOM SMISLU

→ osoba protiv koje se **vodi postupak** (ovdje ulazi samo *optuženik* i *osuđenik*)

#### OKRIVLJENIK U MATERIJALNOM SMISLU

→ osoba protiv koje kazneni postupak **još nije započeo**, ali ga tijela sumnjiče za počinjenje KD (*osumnjičenik*)

→ prema njemu poduzimaju radnje i mjere koje prethode k.p., a u cilju razjašnjenja te sumnje

- **počinitelj KD nije okrivljenik**; da bi se mogao započeti i voditi postupak – **uvjeti**;

- 1) fizičke/pravne osobe koje imaju **stranačku sposobnost**
- 2) protiv osobe za koju postoji **osnovana sumnja**

#### PRAVNA OSOBA (ZOPOK)

##### PREDSTAVNIK OKRIVLJENE PRAVNE OSOBE

- za okrivljenu pravnu osobu u k.p. sudjeluje njezin predstavnik koji je **ovlašten poduzimati sve radnje** koje može podzeti okrivlj.
- može imati samo **1 predstavnika** (potpuno posl. sposobna fizička osoba + zna HR jezik)
- **ne može** biti ako je u istom postupku pozvana kao svjedok, protiv kojih se vodi k.p. za isto KD, niti njezin branitelj

##### POSTAVLJANJE PREDSTAVNIKA

- pravna osoba dužna je u roku **8 dana** od primitka 1. poziva **odrediti** predstavnika i tijelu koje vodi postupak **dostaviti dokaz o ovlaštenju**
- ako ga ne odredi, odredit će ga **predsjednik suda rješenjem**

##### DOVOĐENJE

- ako se uredno pozvani predstavnik ne odazove pozivu i svoj izostanak ne opravda; sud može izdati **dovedbeni nalog** (ako je u pozivu upozoren da će tako biti)

##### BRANITELJ

- može imat branitelja
- punomoć branitelju određuju **ovlaštenici za zastupanje** pravne osobe
- pravna osoba i odgovorna osoba protiv koje se vodi k.p. za isto KD, mogu imati **zajedničkog branitelja** ako to nije u suprotnosti sa probitcima njihove obrane
- na pravnu osobu se **ne primjenjuju odredbe** o ZKP-u o obveznoj obrani

#### a) PROCESNI POLOŽAJ OKRIVLJENIKA

- okrivljenik je u našem kaznenom postupku:

- procesni **objekt** (određenih prisilnih procesnih mjera) i
- procesni **subjekt** – zakon mu osigurava određena procesna prava

- ovo *dvojstvo* se različito izražava u pojedinim stadijima kaznenog postupka:

- u prethodnom postupku, okrivljenik je više podvrgnut prisilnim procesnim mjerama (najč. povezanim s istraž. činj. stanja)
- u stadiju glavne rasprave s donošenjem presude ima veći fokus na međ. suprotstavl. činj. navoda i pravnih arg. stranaka

### ii) POLOŽAJ OKRIVLJENIKA KAO PROCESNOG OBJEKTA

- Proizlazi iz njegove dužnosti da se podvrgne;

a) **započinjanju/vođenju postupka**

- osigurava mjerama osiguranja nazočnosti okrivljenika i 2. mjerama opreza
- time se osigurava tijelima postupka mogućnost korištenja okrivljenika kao dokaznog sredstva u postupku

b) **dokazivanju činjenica protiv svoje volje kao tzv. *pasidokazno sredstvo***

- npr. dužan je podvrgnuti se osobnoj pretrazi, tjelesnom pregledu...

### iii) POLOŽAJ OKRIVLJENIKA KAO PROCESNOG SUBJEKTA

- u k.p. okrivljenik ima;

1. **minimalna prava obrane**
2. pravo na **prisutnost** radnjama k.p., pravo **poduzimanja/predlaganja radnji** u k.p.
3. pravo podnositi **pravne lijekove**
4. služiti se svojim **jezikom** + pravo na **tumača**
5. pravo zahtijevati **izuzeća** zbog sumnje u pristranost

+ sporazumjeti se o kazni i drugim mjerama

- dajući navedena prava okrivljeniku, zakon vodi računa;

- o težnji za **zaštitom prava građana** [dužnost tijela da okrivljenika pouči o tim pravima]
- o težnji za **učinkovitošću** [ne uspostavlja ta prava kao apsolutna, moгу se ograničiti]  
- posebno tijekom prethodnog postupka, kako bi se time umanjile mogućnosti krivog okrivljenika da izigra svrhu k.p.

### iii) POUKA O PRAVIMA X1 X1EIK X1K

Primjerovnik pr. 35, 36, 51

Okrivljenik se **o svojim pravima obavještava** dostavom pisane pouke o pravima

#### SADRŽAJ

1. **zašto** se okrivljenik okrivljuje iz kojih okolnosti proizlazi **osnovana sumnja**
2. da nije dužan iznijeti svoju **obranu** ni odgovarati na **pitanja**
3. da **nakon što je ispitan** ima pravo razgledavanja, prepisivanja, preslikavanja i snimanja spisa i predmeta koji se mogu upotrijebiti kao dokaz
4. da ima pravo služiti se svojim **jezikom** + **tumača**
5. da ima pravo na **branitelja** po vlastitom izboru i da mu se može postaviti po službenoj dužnosti

- okrivljenik može svoju funkciju obrane u k.p. obavljati **sam** (**materijalna obrana**) / uz **stručnu pomoć branitelja** (**formalna obrana**)

\* funkcija obrane

**skup procesnih radnji radi utvrđivanja činjenica u korist okrivljenika i primjena najpovoljnijih propisa)**

- okrivljenik može imati branitelja prije i tijekom cijelog k.p. te postupka o izv. pravnim lijekovima, postupku izvršenja kazne...

**BRANITELJ**

**Procesni pomoćnik (ne zastupnik!) okrivljenika koji svojim pravnim znanjem i procesnom vještinom pomaže okrivljeniku u pronalaženju i utvrđivanju činjenica u njegovu korist, primjeni propisa koji su najpovoljniji te korištenju procesnih prava**

#### a) PROCESNI POLOŽAJ BRANITELJA

- pružanje pravne pomoći je javna (ne državna!) funkcija koju naši propisi povjeravaju odvjetnicima

- **materijalnopravni imunitet** – ne smiju biti pozvani na kaz. odg. za **p. mišljenje** dok pružaju pravnu pomoć
- **procesnopravni imunitet** – ne smiju biti pritvoreni zbog **KD počinjenog u pružanju** pravne pomoći **bez prethodnog odobrenja vijeća suda**

BRANITELJ

- **sudbena vlast u širem smislu**

- utvrđuje činjenice i primjenjuje pravne propise koji su za okrivljenika najpovoljniji, tako rasterećuje sud te brige
- te pomaže mu u nepristranom obavljanju njegove funkcije

RAZLIKA BRANITELJA I DO

- DO je **vezan načelom legaliteta**
- Od branitelja se **ne traži objektivitet** u nastupanju !  
(pravo i dužnost u granicama zakona poduzimati sve što bi pomoglo stranci)
  - > obavezan prešutjeti činjenice koje idu na štetu okrivljenika (**ne može biti ispitan kao svjedok**)
  - > dužan suprotno svom uvjerenju u okrivljenikovu krivnju iznijeti sve činjenice/dokaze koji okrivljeniku idu u korist
- dopuštenu granicu čine **Deontološka pravila odvjetničke struke** te **Propisi KZ o određenim KD protiv pravosuđa** (pomaže činitelju KD nakon težeg KD, uništavanje dokaza, isprava itd.)

#### b) VRSTE FORMALNE OBRANE !!!

##### 1. FAKULTATIVNA FORMALNA OBRANA !!!

**Okrivljenik može uzeti ili ne uzeti branitelja po svojoj volji !**

Izbor branitelja od 2. osoba;

- osim ako se on tomu izričito ne protivi mogu uzeti i njegov;

- a) zakonski zastupnik      b) BD/izBD      c) srodnik u uspravnoj liniji      d) posvojitelj/posvojenik      e) udomitelj  
f) smještena osoba      g) uzdržavatelj/uzdržavani

- branitelj **mora biti odvjetnik** (na općinskom sudu može zamijeniti **odvj. vježbenik** za KD zatvor do 5 g.)

- Odvjetnik se za branitelja uzima temeljem **punomoći** koju može dati u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik kod tijela pred kojim se vodi postupak
- **Više okrivljenika** mogu imati 1 branitelja
- **Max 3 branitelja** mogu zastupati 1 okrivljenika

- osobe **isključene** od djelatnosti branitelja - žrtva, oštećenik, svjedok, suokrivljenik ...

##### 2. OBVEZNA FORMALNA OBRANA !!! X4 X3ZD X2ZB X1MB

(**ex officio obrana**)

- predviđena kao **posljedica okrivljenikova propuštanja da uzme branitelja** u slučajevima kad zakon pretpostavlja da bi došlo do neuspješne materijalne obrane → tada mu sud **postavlja po službenoj dužnosti**

Okrivljenik mora imati branitelja pri prvom ispitivanju:

1. ako je **nijem, gluhi, slijep ili nesposoban** da se sam brani,
2. ako se postupak vodi za **KD** za koje je propisan **redoviti postupak**.

Okrivljenik mora imati branitelja:

1. ako je **ostao bez branitelja** jer je rješenjem uskraćeno pravo branitelja na radnju/zastupanje (čl. 11. st. 4.)
  2. od dostave naloga o provođenju istrage za KD s propisanom **kaznom dugotrajnog zatvora** do pravom. okončanja post.
  3. od donošenja naloga o provođenju istrage u postupku prema okrivljeniku s **duševnim smetnjama** (čl. 550. st. 2. ZKP)
  4. od donošenja odluke kojom je protiv okrivljenika određen **pritvor ili istražni zatvor**
  5. u slučajevima donošenja naloga o **prekidu istrage** propisanih ovim Zakonom (čl. 223. st. 1. i 2.)
  6. od dostave optužnice do pravomoćnog okončanja postupka za KD za koje je propisana kazna zatvora od **10 ili više god**
  7. tijekom pregovora o uvjetima priznavanja krivnje, sporazumijevanja o kazni i drugim mjerama iz čl. 360. st. 4. t. 3. ZKP i potpisivanja **izjave** za donošenje presude na temelju sporazuma (čl. 360. st. 1. i 3. i čl. 374.)
  8. od donošenja rješenja o suđenju u odsutnosti (čl. 402. st. 3. i 4.)
  9. tijekom rasprave koja se održava u odsutnosti okrivljenika (čl. 404. st. 2. i 3.)
  10. u drugim slučajevima koje propisuje ovaj Zakon
11. ZSM → **maloljetnik** mora imati branitelja od prvog ispitivanja do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka

### 3. FORMALNA OBRANA SIROMAŠNIH OKRIVLJENIKA !!!

Kada obrana **nije obvezna**, okrivljeniku se može, na njegov zahtjev, postaviti branitelja ako prema svom imovinskom stanju ne može podmiriti troškove obrane bez ugrožavanja vlastite/obiteljske egzistencije

- Taj zahtjev se može staviti
  - 1) nakon Rješenja o provođenju istrage
  - 2) nakon **podizanja optužnice**
- Branitelja postavlja rješenjem predsjednik suda, na teret proračuna

#### PRAVILA POSTAVLJANJA

- ako okrivljenik **ne uzme** branitelja (obvezna ob.) ili **ostane bez njega** postaviti će mu ga predsjednik suda  
- kada ga mora imati **pri 1. ispitivanju**, ako ne uzme → tijelo koje provodi ispitivanje zatražit će od predsjednika suda da mu postavi

#### c) PRAVA BRANITELJA

- branitelj je ovlašten u korist okrivljenika poduzimati sve radnje koje može poduzeti sam okrivljenik

- 1) Pravo prikupljati podatke o dokazima koje će u k.p. ponuditi u korist obrane (razgledati mjesto počinjenja KD, tražiti obavjesti od građana, ispitivati presumptivne svjedoke)
- 2) Pravo na slobodno, nesmetano razgovaranje s uhićenikom
- 3) Dopisivanje/razg. s okrivljenikom bez nadzora kada se nalazi u pritvoru/istražnom zatvoru
- 4) Pravo prisustvovati ispitivanju svog okrivljenika
- 5) Pravo predložiti poduzimanje dokaznih radnji (DO), dokaznog ročišta (sucu istrage)
- 6) Pravo podneti odg na optužnicu te sudjelovati na sjednici optužnog vijeća, pripremnom ročištu
- 7) Na raspravi poduzimati sve radnje u korist okrivljenikove obrane
- 8) Podnositi pravna sredstva (npr. odg na optužnicu), pravne lijekove
- 9) Pravo na nagradu za rad, naknadu troškova povezanih sa obranom

#### d) DUŽNOSTI BRANITELJA

- i) dužnost da se primi obrane, pruži stručnu pomoć, pravne savjete
- ii) čuvanje braniteljske tajne
- iii) postizanje najpovoljnije presude za okrivljenika

#### e) POSTANAK I PRESTANAK BRANITELJEVIH PRAVA I DUŽNOSTI

##### FAKULTATIVNE OBRANE

- Postanak – primitkom punomoći
- Prestanak – pravomoćnim dovršetkom postupka, opozivom punomoći, smrću...

##### OBVEZNE/NA TERET PRORAČUNA

- Postanak – rješenjem o postavljanju
- Prestanak – rješenjem o razrješenju

- branitelj može protivno okrivljenikovo volji podnositi zahtjeve, dokazne prijedloge, tražiti oslobađajuću presudu ali ako kasnija takva radnja okrivljenika proturiječi ranijoj branitelja smatrat će se (braniteljeva) nevaljana !

- branitelj može podnijeti žalbu i protiv okrivljenikove volje ako mu je izrečena kazna dugotrajnog zatvora

## c) OSTALI PROCESNI SUDIONICI

### 1. ŽRTVA KD X4 X2EIK X1MB

Primjerovnik pr. 33 (d)

Osoba koja zbog počinjenja KD trpi fiz/duševne posljedice, imovinsku štetu, bitnu povredu temeljnih p. i slob.

#### VIKTIMOLOGIJA

Znanost koja proučava pravila kojima se žrtvu KD pravno zaštićuje od patnje, štete, 2. ugrožavanja prava

#### PRAVA SVIH ŽRTAVA KD

- Pravo na pomoć i potporu tijela/ustanove za pomoć žrtvama KD
- Pravo sudjelovati u KD kao oštećenik
- Pravo na obavjest od DO o poduzetim radnjama povodom njezine prijave, podnošenje pritužbe višem DO
- Pravo na zaštitu dostojanstva prilikom ispitivanja žrtve kao svjedoka
2. prava propisana zakonom

#### PRAVA DJECE/MALOLJETNIKA KAO ŽRTAVA KD

- Opunomoćnika na teret pror. sredstava
- Tajnost osobnih podataka
- Isključenje javnosti
- Pratnju osobe od povjerenja

#### PRAVA ŽRTAVA KD PROTIV SPOLNE SLOBODE I TRGOVANJA LJUDIMA

- Prije ispitivanja razgovarati sa savjetnikom na teret pror. sredstava
- Tajnost osobnih podataka
- Isključenje javnosti
- Da ju u policiji/DO ispituje osoba istog spola
- Uskratiti odgovor na pitanja koja se odnose na strogo osobni život žrtve
- Zahtjevati da bude ispitana putem audio-video uređaja

- prije 1. ispitivanja sud, DO, istražitelji, policija moraju žrtvu upozoriti na njezina prava iz ovog članka ! **čl. 43**

#### PRAVO PRIJAVITI SE KAO OŠTEĆENIK

- Da bi žrtva mogla sudjelovati u k.p. kao oštećenik, **mora se prijaviti policiji ili DO**, do **podizanja optužnice** (DO) tj. do **završetka rasprave** (sudu)

### 2. OŠTEĆENIK X2EIK X1MB

Žrtva KD i pravna osoba na čiju štetu je KD počinjeno a koja sudjeluje u svojstvu oštećenika

- u k.p. koji se pokreće po službenoj dužnosti javlja se **uz DO s 2 kategorije prava**;

- s određenim **procesnim pravima** čije ostvarivanje pridonosi tome da se okrivljeniku izrekne *osuđujuća presuda*
- pravom postavljanja **imovinskopravnog zahtjeva** (neovisno o 1. pravu)

- Žrtva KD može biti zainteresirana u k.p., preuzeti ulogu oštećenika upravo kako bi ostvarila ta dodatna procesna prava
- Ako **ne preuzme ulogu oštećenika**, žrtva će ostvariti samo ona prava čiji je cilj da je zaštiti od sekundarne viktimizacije

#### OŠTEĆENIK KAO NUZGREDNI TUŽITELJ

- ima određena procesna prava kojima pomaže u k. progonu koji obavlja DO

- Služiti se svojim jezikom + prevoditelj
- Podnošenje prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva
- Imati opunomoćnika
- Upozoravati na činjenice/predlagati dokaze/prisustvovati dokaznom ročištu
- Prisustvovati u raspravi/sudjelovati u dokaznom postupku
- Pregledati spise i predmete
- Podneti žalbu pod uvjetima u ZKP

- DO i sud **upoznat** će oštećenika s navedenim pravima
- Oštećenik može **pobijati presudu** zbog odluke suda o njegovom imovinskopravnom zahtjevu
- Ako je DO preuzeo progon od supsidijarnog tužitelja, oštećenik može podneti **žalbu zbog svih osnova**



- oštećenik ima pravo postavljanja imovinskopravnog zahtjeva u **adhezijskom postupku** (pripisuje se kaznenom postupku)

- Zbog **procesne ekonomičnosti**, KS odlučuje i o GP odgovornosti (brže obeštećenje žrtve)  
→ KS odlučuje o krivnji i GP odg (šteti)

#### SUBJEKTI ADHEZIJSKOG POSTUPKA

- OKRIVLJENIK
- OVLAŠTENIK na i.p. zahtjev;
  - 1) **Žrtva ili oštećenik** (osoba koja je ovlaštena takav prijedlog ostvariti u parnici)
    - dovoljno je da je ta osoba ovlaštena na podizanje tužbe prema pravilima GPP-a (u parnici)
  - 2) **Nasljednici** (osobe koje je pravo isticanja i.p. zahtjeva prema počinitelju prešlo na nasljednike)  
npr. smrt žrtve KD → ima obitelj
- \*OŠTEĆENIK KAO NUZGREDNI TUŽITELJ

#### PREDMET IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA

- Sve što može biti predmet tužbe u GP postupku može biti i predmet imovinskopravnog zahtjeva u k.p.

#### POSTUPAK KS U POVODU PRIJEDLOGA ZA OSTVARIVANJE I.P. ZAHTEVA

- reguliraju ga odredbe KPP-a ili - dokazivanje se izvodi prema odredbama ZKP-a

##### a) PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

- podnosi se **DO ili KS** najkasnije do završetka dokaznog postupka
- ovlaštenik je dužan **naznačiti svoj zahtjev i podneti dokaze** (zahtjev mora biti **točno određen**)
- **odustati** može do završetka dokaznog postupka

##### b) DUŽNOST TIJELA POSTUPKA

- ispitat će okrivljenika o činjenicama navedenim u prijedlogu i ispitati okolnosti koje su važne za utvrđivanje i.p. zahtjeva

##### c) ODLUČIVANJE O I.P. ZAHTEJU

- sud okrivljenika mora proglasiti krivim da bi mogao odlučiti da se imovinskopravni zahtjev prihvati (u cjelosti/djelomično)
  - Ako smatra da podatci kaz. prijave ne daju pouzdanu osnovu → uputit će ovlaštenika da zahtjev u cjelosti ostvaruje u parnici

#### !!! GLAVNA PRETPOSTAVKA ZA VOĐENJE ADHEZIJSKOG POSTUPKA !!!

- Da se raspravljanjem o i.p. zahtjevu nebi znatno odugovlačio k.p.

#### !!! GLAVNA PRETPOSTAVKA ZA DONOŠENJE ODLUKE O UTEMELJENOSTI I.P. ZAHTEVA !!!

- Da je sud okrivljenika proglasio krivim

\* ovlaštenik **ne može** i.p.z. postaviti protiv **krunskog svjedoka**



## E) PROCESNE RADNJE

a)

Radnje subjekata k.p. i 2. subjekata koje pokreću, održavaju i završavaju njegov tijek i međusobno su ulančane

VRSTE

- 1) Radnje odlučivanja
- 2) Radnje vođenja postupka ] → sud
- 3) Radnje utjecanja na volju procesnih tijela
- 4) Radnje koje same po sebi ostvaruju procesni cilj ] → stranke
- 5) Radnje ostalih sudionika postupka

RADNJA K.P.

b)

Ponašanje procesnog sudionika koje proizvodi učinak u k.p. kojem KPP propisuje oblik/učinak

### POJEDINAČNI PRAVNI AKTI

X2

#### A) RADNJE

- mogu poduzimati svi subjekti k.p.
- njima se;

- a) Stvaraju pravila ponašanja na temelju primjene pravne radnje (npr. radnja odlučivanja → presuda)
- b) Stvaraju pretpostavke za takvu primjenu (npr. radnja vođenja postupka → radnja utvrđivanja činjenica)

#### B) MJERE

- od radnji razlikuju
  - a) Ne mogu ih poduzimati svi subjekti, samo tijela državne vlasti
  - b) Cilj im je uvijek ograničenje nekog temeljnog prava ili slob. građana (radi potrebe pokretanja/provođenja k.p.)
- mjere se uvijek mogu poduzeti protivno volji nositelja tog prava/slobode  
→ zbog toga je provjera zakonitosti procesnih radnji/mjera različito regulirana

## a) PRETPOSTAVKE ZA PODUZIMANJE PROCESNIH RADNJI I NASTUPANJE UČINAKA

### 1. PROCESNA SPOSOBNOST

- pretpostavka za vođenje k.p. ali i uvjet samostalnog poduzimanja procesne radnje
- u k.p. se ne ispituje procesna sposobnost drž. tijela; razlog tome je pravna sigurnost

### 2. SADRŽAJ PROCESNIH RADNJI

- KPP propisuje formu ili oblik p.r., u pravilu ne propisuje sadržaj !
  - To izlazi iz njihove prirode
  - U posebnim propisima se zna određivati; što se unosi u zapisnik o ispitivanju...
- KPP traži u pogledu sadržaja p.r.;
  - a) Procesne radnje koje predstavljaju izjave volje moraju biti razumljive
  - b) Opoziv i prepuštanje procesne radnje
    - **posredne radnje** (p.r. koje same po sebi ne mogu proizvesti procesni cilj već im je cilj utjecati na volju tijela k.p.) mogu se opozvati sve dok sud u povodu njih ne donese odluku (npr. optužni akti, prijedlozi za izvođenje dokaza)
    - Kod **neposrednih radnji** nedopušten opoziv

### 3. OBLIK PROCESNIH RADNJI

- nepoštivanje propisanog oblika dovodi u pitanje njihovu valjanost
- propisujući oblik KPP obično propisuje i način/mjesto poduzimanja k.p.
  - > izvan stadija rasprave ne vrijede načela usmenosti i neposrednosti

#### 4. NAČIN PODUZIMANJA PROCESNIH RADNJI

##### a) JEZIK U SLUŽBENOJ UPORABI

- sve procesne radnje moraju se poduzet na jeziku u službenoj uporabi suda
  - U RH je hrvatski jezik i latinično pismo
- stranke i ostali sudionici imaju pravo služiti se svojim jezikom, također će se osigurati usmeno prevođenje/tumačenje → tumač
  - Nacionalne manjine koriste tumača uvijek na teret proračuna
  - Povreda prava na služenje svojim jezikom → apsolutno bitna povreda

##### b) ZAPISNIK (zapisničko bilježenje procesnih radnji)

X2ZB

- svakoj radnji poduzetoj tijekom postupka sastavit će se **zapisnik**
- o **važnim izjavama/radnjama** osoba sastavlja se **službena zabilješka**

##### OBLIK

- u pravilu **pisani sastavak**
- no moguće je **snimanje radnji** uređajima za audio/audio-video snimanje → za neko **obvezno snimanje** (npr. 1. ispitivanje okr..)

##### SVRHA!

- da bi se rezultat procesne radnje sačuvao od zaborava te da može poslužiti kod naknadnog ispitivanja pravilnosti radnje !

##### SADRŽAJ

- Okvirni podatci o radnji (naziv drž. tijela pred kojim se obavlja radnja, mjesto, vrijeme)
- Bitne podatke o tijelu i sadržaju poduzete radnje
- Dodatno važni podatci kod određenih radnji s obzirom na njihovo značenje (npr. očevid, pretraga)

##### VOĐENJE ZAPISNIKA

- Piše zapisničar → mora uredno voditi, ne smije ništa mijenjati (iznimke)
- Zapisnik potpisuje; ispitana osoba, tumač, svjedoci, zapisničar
- Stranke, branitelj, oštećenik imaju pravo pročitati zapisnik ili zahtijevati da im se pročita

##### AUDIO ILI AUDIO-VIZUALNE TEHNIČKE SNIMKE P.R.

X1ZB X1MB

Primjerovnik pr. 51 (d), 52 (a)

- kad je to propisano ZKP; **rasprava, dokazna radnja, 2. radnja** snima se uređajima za a/a.v. snimanje
- izvan propisanih slučajeva; **tijelo može odrediti** izvođenje dokazne radnje da se snimi

##### UPOZORENJE

- O snimanju radnje tijelo koje provodi radnju prethodno će upozoriti osobe da se radnja snima i da može biti upotrebljena kao dokaz

##### SADRŽAJ SNIMKE

- mora sadržavati podatke potrebne za identificiranje osobe i podataka u kojem svojstvu ta osoba daje izjavu
  - Zapisnik čine; 1) prijepis snimke    2) pisani zapisnik o tijelu rasprave

#### 5. MJESTO PODUZIMANJA PROCESNIH RADNJI

- **Rasprava** – u sjedištu suda i sudskoj zgradi  
→ Predsjednik suda može odrediti da se održi u **2. zgradi, 2. mjestu** (predsjednik višeg suda)
- **Prethodni postupak** – na raznim mjestima, ovisno o okolnostima slučaja
- **Izvan područja suda** – pomoću pravne pomoći
- **Izvan RH** – međunarodno kaznenop. Pomoći

## 6. VRIJEME PROCESNIH RADNJI

- radnje u k.p. počinju/završavaju radnim danom suda

### ROKOVI

**Razdoblja u kojima se određena procesna radnja mora obaviti ili prije čijeg se isteka ne može poduzeti**

### ROČIŠTA

**Vremenski određena doba kad se pred sudom poduzimaju određene p.r.**

- određuje ih sud

### RAČUNANJE ROKOVA

a) sate b) dane c) mjesece d) godine

- **Početak** – određen u sudskoj odluci ili propisan u zakonu
- **Završetak** – rokovi određeni na sate završavaju protekom posljednjeg sata roka, rokovi određeni na dane završava u ponoć posljednjeg dana ...

### VRSTE ROKOVA

**X2**

- a) **ZAKONSKI** – određeni zakonom, načelno strogi, neproduljivi  
**SUDSKI** – prepušteni prosudbi tijela k.p., produljivi
- b) **PREKLUZIVNI** – čije propuštanje izaziva gubitak prava na poduzimanje p.r. (npr. rok za žalbu)  
**INSTRUKCIJSKI** - čije propuštanje ne dovodi do gubitka tog prava, radnja se može obaviti nakon roka ali osoba može biti stegovno kažnjena (npr. )
- c) **SUBJEKTIVNI** – čiji početak ovisi o saznanju neke osobe za događaj  
(npr. privatna tužba/prijedlog za k. progon → 3 mj od saznanja za KD/počinitelja)  
**OBJEKTIVNI** – čiji početak računa od nastupanja određenog događaja  
(npr. podnošenje žalbe → 15 dana od dostave prijepisa presude)

### \* DILATORNI ROKOVI

- Kod kojih se prije proteka određenog razdoblja ne može poduzeti procesna radnja (npr. )

### GLAVNO PRAVILO KOD ROKOVA !!!

- Radnje vezane uz rok smatraju se poduzetim ako je prije isteka roka podnesak (kojim se radnja poduzima) predan nadležnom tijelu

### ! POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

**X6**

Posebno pravno sredstvo, kojima se u pravilu okrivljeniku koji je zbog opravdanih razloga propustio neki rok (prekluzivni) dopušta da naknadno poduzme propuštenu radnju ako je to pravno moguće !!!

- a) Ako je propustio rok za podnošenje žalbe protiv presude/rješenja
- b) Ako je propustio rok za podnošenje prigovora protiv kaznenog naloga

### PRETPOSTAVKE

- 1) Okrivljenik dokaže da je iz opravdanih razloga propustio rok
- 2) Molbu za povrat preda u roku 8 dana nakon prestanka uzroka propuštanja, najkasnije u roku 3 mj od dana propuštanja
- 3) Ako istodobno s molbom poduzme propuštenu radnju (npr. preda žalbu)

- ZKP dopušta i povrat zbog;

c) propuštanja ročišta

- privatnom/supsidijarnom tuž. koji su izostali s rasprave iako su uredno pozvani
- oštećenik – nije bio uredno pozvan na glavnu raspravu na kojoj je DO odustao od progona

- branitelju okrivljenika – dopustiti povrat, ako mu se sudi u odsutnosti

- dopuštanje p.p.s. znači da se mora zakazati nova rasprava te rješenjem o povratu ukinuti ranija odluka

- molba u pravilu ne zadržava izvršenje presude/rješenja, ali sud može donjeti odluku da se s izvršenjem zastane do odluke o molbi

- O p.p.s. odlučuje sud koji je donio presudu/rješenje koje se pobija žalbom

## b) NEPRAVILNOST PROCESNIH RADNJI

Situacije u kojima procesno tijelo u provođenju postupka ne primjeni procesno pravilo [propust] ili ga pogrešno primjeni [pogreška]

### 1. POPRAVLJANJE PROPUSTA/POGREŠAKA X5

**a) KONVALIDACIJA** - procesna djelatnost stranaka koja omogućuje da naknadnom radnjom pridaju pravno važenje ranije poduzetoj radnji (npr. policija započne pretragu stana bez sudbenog naloga ali naknadno dobije privolu vl.)

**b) OPOZIV** - kada ZKP dopušta tijelima k.p. da opozovu radnju ako naknadno utvrde njenu nepravilnost/irelevantnost

**c) ISPRAVLJANJE POGREŠKE** - popravljaju jednostavnim pozivanjem procesnog sudionika da ih nadoknadi (npr. izostanak potpisa na zapisniku)

**d) PONOVNIM PODUZIMANJEM PROCESNE RADNJE** - u pravilu sa svim manjkavim/nezakonitim/propuštenim radnjama u prethodnom postupku

- Ako ih utvrdi optužno vijeće može vratiti optužnicu

Isto vrijedi za sudsko vijeće 2° suda kad ukine presudu zbog bitnih povreda

### 2. PROCESNE SANKCIJE ZA RADNJE KOJE SE NE MOGU POPRAVITI

Pостоje **3 vrste sankcija** koje **ne pogađaju sudionika** koji je takvu radnju poduzeo, nego pogađaju **sam k.p.**

**a) PREKLUZIJA** – gubitak prava na poduzimanje neke procesne radnje zbog propuštanja roka/ročišta

**b) NEUPOTREBLJIVOST (zabacivanje) REZULTATA** – procesna radnja poduzeta s manama u vezi s oblikom

- Rezultati će se zanemariti/zabaciti
- Takvo zabacivanje najčešće nalazimo kod nezakonitih dok.  
> izdvajaju se iz spisa

**c) NEVALJANOST** – ako propust/pogreška nije bio otklonjen prije spomenutim mjerama pretpostavlja se da je u uzročnoj vezi s rezultatom suđenja u k. predmetu

- Različitost takvih pogrešaka/posljedica KPP razvrstava u 2 kategorije:
  - a) apsolutno bitne povrede
  - b) relativno bitne povrede

### ! BITNE POVREDE ODREDAKA K.P. X4 X2EIK X2ZD X1MB X2ZB X2IJ

**Kršenje procesnih formi koje propisuje KPP od strane tijela u postupku !!!**

Primjerovnik pr. 113 (c), 114 (b), 115 (c), 116 (a), 117 (c), 118 (a)

- njihovo utvrđivanje nije djelatnost tijela koje ga je počinilo već **2° suda** i može biti pokrenuto **isključivo pravnim lijekovima !!!**

### RAZLIKE

- Apsolutno bitne** povrede su izričito (taksativno) navedene u zakonu, čl. 468, npr.;
  - sud bio nepropisno sastavljen
  - temeljene presude na nezakonitom dokazu
  - teško povrijeđeno pravo na pravično suđenje
  - prekoračenje optužbe
- ...
- Za **apsolutne** povrede postoji neoboriva pretpostavka da su utjecale na presudu ! kod **relativnih** povreda sud mora utvrditi da je povreda odredaba postupka u konkretnom slučaju utjecala/mogla utjecati na presudu → s obzirom na to razlikuje pravni položaj žalitelja;
- Ako se poziva na **apsolutnu** povredu mora dokazati jedino postojanje jedne od taksativno navedenih povreda ako se poziva na **relativnu** povredu, mora dokazati 2 okolnosti
  - a) postojanje povrede
  - b) da je u konkretnom slučaju utjecala/mogla utjecati na presudu

- bitne povrede odredaba k.p. se javljaju kao **1 od 4 osnova pobijanja presude**

- **2° sud** u povodu pravnog lijeka ako utvrdi da je neka procesna radnja poduzeta na način koji predstavlja apsolutnu/relativnu povredu, on može **reagirati samo** tako da

- donesu **rješenje** kojim se ukida presuda i
- predmet **vraća nižem** sudu na ponovno suđenje

- Time presuda gubi svoju pravnu valjanost te poprima obilježje **nevaljanosti**

\*STRANAČKE ZLOUPORABE  
PROCESNIH RADNJI  
skripta str. 57, knjiga str 281

## F) ODLUKE SUDA

### a) POJAM I VRSTE X9

Vrsta procesne radnje s izjavom volje procesnog tijela da se pravna pravila sadržaja u apstraktnim pravnim normama primjene na konkretno činjenično stanje tj. da se stvore pravni učinci

- sudska odluka je **silogizam**;

1. **Gornja premisa** – apstraktna pravna norma
  2. **Donja premisa** – činjenično stanje koje je sud utvrdio
  3. **Zaključak** – izreka sudske odluke, pokazuje volju suda
- Pri utvrđivanju **gornje** premise nisu vezani navodima stranaka  
ZKP navodi da sud nije vezan za prijedloge tužitelja o pravnoj ocjeni KD
  - Pri utvrđivanju **donje** premise sud vezan tematski
    - prema **akuzatornom načelu** na navode u optužnom aktu te
    - prema **načelu neposrednosti** sudske odluke dok. na činjenice/dokaze iznesene na glavnoj raspravi

### VRSTE SUDSKIH ODLUKA

#### 1. PREMA OBLIKU !!!

##### A) PRESUDA X4EIK X2ZD X5ZB

Primjerovnik str. 153

Sudska odluka koja se izriče i javno objavljuje u ime RH, a može se donjeti od stadija optuživanja do završetka postupka

#### GLAVNE VRSTE PRESUDA

1. **Osuđujuća** presuda – u kojoj se optuženik proglašava krivim,  
(meritorna p.) sud će izreći kada je sa **izvjesnošću utvrdio** da je optuženik **počinio KD**
2. **Oslobađajuća** presuda – sud će optuženika osloboditi optužbe ako;  
(meritorna p.)
  - a) djelo za koje se optužuje **nije KD**
  - b) ima okolnosti koje **isključuju krivnju**
  - c) nije dokazano da je optuženik **počinio KD**
3. Presudom kojom se optužba **odbija** – donosi kada postoje procesne smetnje za **odlučivanje o krivnji**, kao što su;  
(formalna p.)
  - a) **stvarna nenadležnost**
  - b) izostanak **ovlaštenog tužitelja/prijedloga za progon**
  - c) ranija **pravomoćna odluka** za isto djelo
  - d) **zastara, pomilovanje, oprost ...**

#### 2. VRSTE PRESUDA

- a) **Presuda na temelju sporazuma stranaka ! (str. )**
  - b) **Utvrđujuća (deklaratorna) presuda**
    - i) u postupku prema okrivljeniku s **duševnim smetnjama** (u vrijeme počinjena bio neubrojiv)
      - sud utvrđuje da je optuženik
        - > počinio protupravno djelo,
        - > da je počinio u stanju neubrojivosti te
        - > mu određuje prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu na 6 mj
    - ii) **posebna utvrđujuća presuda**
      - koju donosi VSRH kada utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti podignut na štetu okrivljenika osnovan
      - tad će VSRH utvrditi da postoji povreda zakona, ali ne dirajući u pravomoćnu odluku !
  - c) **Presuda o sudskoj opomeni** (podvrsta osuđujuće) **čl. 546**
  - d) **Presuda o kaznenom nalogu** -II- **X3EIK X2MB X1ZN X1K**
- za KD propisana **\$ kazna/kazna zatvora > 5 g** (za koja je nadležan **sudac pojedinac**)  
**DO** (temeljem vjerodostojnog sadržaja k. prijave) može **u optužnici zatražiti** da sud izda kazneni nalog di će se okrivljeniku izreći određena kazna ili mjera bez provođenja rasprave !!!

- DO može zatražit

- 1) **Novčanu kaznu** (visini od 10-100, 30-100 dnevnih prihoda)
- 2) **Uvjetnu osudu** (+ kazna zatvora do 1 g, novčana, sudska opomena)
- 3) **Oduzimanje imovinske koristi** pribavljene KD i **objavljivanje presude**
- 4) **Zabrane upravljanja motornim vozilom 2 g**
- 5) **Oduzimanje predmeta**

- ako se sa zahtjevom **složi**, sudac pojedinac **Presudom će izdat kaz. nalog** di će navesti da prihvća zahtjev DO te će izreći kaznu/mjeru iz zahtjeva

#### **PRVOSTUPANJSKA/DRUGOSTUPANJSKA/TREĆESTUPANJSKA PRESUDA**

- presuda ne mora biti posljednja odluka u postupku jer **nakon održane rasprave** donosi se **1°**presuda, poslije u povodu **žalbe 2°**presuda a **iznimno 3°**presuda
- **konačna presuda** u postupku je ona koja se više ne može pobijati pravnim lijekovima. Ona može postat pravomoćna

\* samo se presudom može punoljetnom okrivljeniku izreći kazna  
- rješenjem se izriču mjere (odgojne) maloljetnicima  
- presudom → kazna maloljetničkog zatvora

#### **SADRŽAJ PRESUDE**

- 1) **UVOD**
- 2) **IZREKA** (dispozitiv)
  - **Najvažniji dio presude**
  - di se navodi odluka o a) **KD** b) **krivnji** c) **kazni**
  - sud dužan navesti
    - i) **činjenični opis** – sadrži pravno relevantne činjenice koje predstavljaju zakonska obilježja KD
    - ii) **zakonski opis** – zakonski naziv, naziv KD iz KZ
- 3) **OBRAZLOŽENJE** – važno jer;
  - Žalitelj omogućava uspješno pobijanje presude
  - Višem sudu omogućava kontrolu pravilnosti
- 4) **UPUTA O PRAVU NA ŽALBU**

#### **B) RJEŠENJA**

**Sudske odluke kojima je djelovanje usmjereno isključivo na određenu procesnu situaciju da se nakon njezine eventualne promjene mogu opozvati (isto kao nalozi)**

- osim suda mogu donositi i **2. tijela** koja sudjeluju u k.p. (isto kao nalozi)

- a) Najč. odluke kojima se **odlučuje o pitanjima poduzimanja p.r.**, započinjanja/zaključivanja pojedinih **procesnih stadija**  
> njima se priprema/omogućuje donošenje presude, npr. rješenje o isključenju/odgodi rasprave ...
- b) Rješenja kojima se **zaključuje procesni stadij** koja nakon takvog procesnog položaja mogu postati **pravomoćna**  
> npr. rješenje o obustavi istrage, rješenje o obustavi optužnice

#### **C) NALOZI**

**X2MB X1EIK**

- 1) Odluke kojima se određuje primjena nekog **sredstva prisile**  
npr. dovedbeni nalog, nalog o pretrazi stana, nalog o primjeni mjera tajnog nadzora...
- 2) Odluke kojima se sud **obraća službenicima** sudske uprave ili 2. osobama radi **izvršenja pojedinih procesnih radnji**  
npr. nalog o vještačenju, nalog o određivanju vremena i mjesta rasprave

#### **PRAVO ŽALBE**

##### Rješenja

- a) **DO/suca istrage/1°suda** izvan rasprave **u pravilu mogu** se pobijati žalbom
- b) **Sudskog vijeća** (donesena prije/utijeku rasprave, u postupku ispitivanja optužnice)

- sva rješenja **VS RH** **ne mogu** se pobijati žalbom

Nalozi se **nikada ne mogu pobijati žalbom**

##### **OBRAZLOŽENJE**

- Rješenja - **moraju** imat
- Nalozi - samo **iznimno** kada je tako propisano zakonom

## 2. PREMA SADRŽAJU !!!

X1MB X1ZB

### A) MERITORNE ODLUKE

Njima se rješava **glavno pitanje k.p.**, otvoreno podnošenje optužnog akta;

- 1) Je li **počinjeno** KD
- 2) Je li počinitelj **kriv**
- 3) Treba li mu se izreći **kazna** i kakva

- Oslobođajuća, osuđujuća, presuda na temelju sporazuma s., presuda o kazn. nalogu, presuda o sud. opomeni

### B) FORMALNE ODLUKE

Njima se upravlja postupkom (rješenja o započ. postupka/radnji)  
ili se zaključuje pojedini procesni stadij

(rješenje o obustavi postupka na pripremnom ročištu, rješenje o obustavi istrage → npr. zbog zastare)

- Imaju oblik *rješenja* osim u **stadiju rasprave** → presuda kojom se optužba **odbija**

## 3. PREMA FUNKCIJI !!!

### A) INTERIMNE

Njima se **rješava pitanja od prethodne važnosti** za donošenje takve odluke

Npr. rješenja o pojedinim pitanjima poduzimanja procesnih radnji

### B) ZAKLJUČNE

Njima se **završava postupak**

- a) u **pojedinom stadiju** (rješenje o odbijanju prigovora protiv optužnice, 2° presuda nakon postupka po žalbi)
- b) u **cjelinu** (presuda koja je postala pravomoćna)

## c) OPĆI PROPISI O SUDSKIM ODLUKAMA

- Zakon ne propisuje opća pravila o tome kad se donosi pojedina vrsta odluka već to regulira posebno za svaku situaciju, no postoje **opći propisi** o;

## 1. DONOŠENJE ODLUKA

X1ZB X3K

- Zakon regulira pred tzv. **kolegijalnim sudovima** (sudskim vijećima)

- **vijećanje i glasovanje** je uvijek **usmeno**;

- 1) Je li sud nadležan, je li potrebno dopuniti postupak, *odluka o prethodnom pitanju*
- 2) Rješavanje o glavnoj stvari

- **Predsjednik vijeća** upravlja vijećanjem/glasovanjem te glasuje **posljednji**
- **Razdvaja se pitanje** → je li počinio KD – pitanje krivnje – pitanje kazne
- Članovi vijeća **ne mogu odbiti glasovanje** o pitanjima, ali član vijeća koji je glasovao da se okrivljenik oslobodi ili presuda ukine → može se **suzdržati** od daljnjeg glasovanja o sankciji + pisano obrazloženje svoje odluke
- Rezultat glasovanja mora biti **relativna većina**, mora glasovati **½ svih članova vijeća** !

## 2. PRIOPČAVANJE ODLUKA

- Priopćuju osobama s pravnim interesom  
**usmenim proglašavanjem** (ako su prisutne)  
**dostavom ovjerenog prijepisa** (ako su odsutne)
- Nakon što sud izrekne presudu, **predsjednik vijeća odmah će presudu objaviti**

## 3. DOSTAVA ODLUKA

- Dostava pisano izrađenih odluka je **posebna radnja u k.p.** kojom se na poseban način određenoj osobi predaje odluka kako bi saznala njen sadržaj  
- **propisno dostavljena pisana odluka je pretpostavka** za;  
nastupanje njenih učinaka prema strankama/2., početak računanja roka, eventualno nastupanje pravomoćnosti
- Rokovi, povreda dužnosti, glavna pravila (*skripta str. 62, knjiga str. 291*)



## d) PRAVOMOĆNOST SUDSKIH ODLUKA

X6

Znači da odluka u postupku u kojem je donesena postaje  
neopozivom/neizmjenjivom te sadrži i zapovjed da se mora izvršiti !

### 1. FORMALNA PRAVOMOĆNOST

Presuda/rješenje postaju formalno provomoćnom kad se više:

- a) ne mogu pobijati žalbom      b) kad žalba nije dopuštena

- Gdje žalbe nisu dopuštene – situacije vrlo rijetke (rješenja VSRH...)

#### PRESTANAK PRAVA NA ŽALBU

- Sudska odluka se ne može pobijati žalbom – kad je pravo na žalbu prestalo;

- Propuštanje roka** za žalbu (roka za prigovor kod kaznenih naloga)
- Odustanak** od podnesene žalbe ili **odricanje prava** na žalbu
- Izricanje odluke višeg suda** (koja se više ne može pobijati žalbom)

#### DJELOVANJE F.P.

 - višerostruko;

- Negativno** djelovanje – sudska odluka postala neopoziva i neizmjenjiva  
**pozitivno** djelovanje – mora izvršiti
- Mora biti **uredno** dostavljena, za njeno izvršenje ne postoje zakonske smetnje
- Izaziva **nastup materijalne pravomoćnosti**

### DOPUŠTENOST NARUŠAVANJE FORMALNE PRAVOMOĆNOSTI

- ne mogu se formalno pravomoćne odluke ostaviti apsolutno neizmjenjivim

- U nekim slučajevima se **predviđa mogućnost izmjene** takve presude, unatoč tome što predstavlja narušavanje instituta pravom
- Ti slučajevi predstavljaju **teške pogreške u postupanju i suđenju**

- **izmjena pravomoćne presude** kod nas je dopuštena putem:

- Izvanrednih pravnih lijekova**
  - Povrata u prijašnje stanje**
  - Zahtjev za izmjenu pravomoćne odluke** utemeljene na
    - odredbi koju je poništio/ukinuo USRH
    - odluci ESLJP koja zahtjeva obnovu k.p.
  - Odluke USRH** u povodu ustavne tužbe
- Ove pravne mogućnosti omogućuju **daljnji, a ne novi k.p. u istoj stvari**  
→ no on **nikad ne omogućuje** da se povodom istog pravomoćnog presuđenog kaz. predmeta vodi **novi neovisni k.p.**  
- Narušavanje **materijalne pravomoćnosti nije dopušteno**

### 2. MATERIJALNA PRAVOMOĆNOST

Ustav RH; „nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u k.p. za KD za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen“

- slične odredbe sadrži **MPGPP** i **EKLJP**

- formalno pravomoćna sudska odluka predstavlja **meritornu odluku** i ima **negativnu funkciju** da sprječava ponovno suđenje u istom kaz. predmetu

- Ona predstavlja procesnu smetnju za pokretanje novog k.p.; to svojstvo naziva se **materijalnom pravomoćnošću** i izražava se izrekom **ne bis in idem** (ne dva puta o istom) **X11J**

- materijalna pravomoćnost odnosi se samo na **izreku** odluke, a obuhvaća u njoj **označena KD i optužnika** !  
( u 2. činjenicama se može ponovno odlučivati)

**POTPUNA** – obuhvaća cijelu sudsku odluku

**DJELOMIČNA** – formalna p. obuhvati dio sudske odluke (npr. zakonom se presuda pobija samo u korist 1 suoptužnika)

**APSOLUTNA** – kada se odnosi na sve osobe koje su ovlaštene pobijati presude

**RELATIVNA** – odnosi samo na 1 osobu

**JEDINSTVENA** – formalna p. nastupa prema svakoj stranci

**PODIJELJENA** – formalna p. nastupa prema onoj koja se uspješno koristila pravnim lijekom



## G) MJERE PROCESNE PRISILE

### CILJ

- Osigurati **prikupljanje** dokaza
- Omogućavanje **pokretanja k.p.**
- Donošenje **meritorne presude**
- Spriječavanje činitelja u **daljnjem činjenju** KD

- svima im je zajedničko da predstavljaju manje/veće ograničenje nekog temeljnog prava/slobode;

- a) pravo na osobnu slobodu      b) na nepovredivost doma      c) na vlasništvo ...

- dakle sadržaj mjera je **ograničenje prava/sloboda građana !!!**

### OPRAVDANJE OGRANIČENJA T.P.S.

- Zajednički interesi ljudi koji zahtijevaju uređivanje granica korištenja slob/pravima
- Suvremena država mora zaštititi individualna i kolektivna dobra druš. zajednice
- Pretpostavke za primjenu mjera;
  - postojanje vjerojatnosti da je počinio KD
  - postojanje opasnosti da bi kršenjem prava/sloboda, osujetiti k.p.

### ZAKONSKA PODLOGA U LEGITIMNOST PRIMJENE MJERA

- iz ustavnih propisa izlazi da određena temeljna prava mogu ograničiti/oduzeti;

- Ako je to propisano zakonom

- nullus actus sine lege, u KPP se ne smiju ad hoc uvoditi nova ograničenja t.p./s. građana pozivanjem na nužnost, svrh....

- Ako je nužno za zaštitu sloboda/prava 2. ljudi/pravni poredak/javni moral/zdravlje
- Ako o tome ograničenju, potrebnom za k.p., odlučio sud;
  - istražni sudac, sudac pojedinac na raspravi
  - sudsko vijeće (optužno, izvanraspravno, raspravno)
- (iznimno) iii) DO, policija, svatko smije spriječiti bijeg osobe zatečene u KD

### NAČELO RAZMJERNOSTI

X4

**Svako ograničenje slobode/prava građana mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.**

- Time se osigurava da ograničenju pojedinčevih t.p./s. ne premašuje mjeru koja je nužno potrebna

**Svaka mjera koja se primjenjuje mora svojom težinom/trajanjem biti razmjerna težini počinjenog KD**

### KRITERIJ

- Prikladnost** – mjera mora biti prikladna za ostvarenje legitimnog cilja
- Uravnoteženost** – da težina zahvata u t.p./s. koji se propisuje mora biti primjereno legitimnom cilju
- Nužnost** – da ne smije biti oštrija nego što je nužno !

- tijela drž. vlasti u konkretnom slučaju poduzimaju vaganje između težine propisane radnje/mjere procesne prisile

### # NAČELO SUPSIDIJARNOSTI

- kada se isti cilj može ostvariti s **2 ili više mjera**, uvijek se **mora primjeniti ona blaža**

### KLASIFIKACIJA RADNJI I MJERA P.P. PREMA CILJU

- Mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika i 2. mjere opreza**
- Radnje procesne prisile radi pribavljanja dokaza/predmeta**

## a) MJERE OSIGURANJA PRISUTNOSTI OKRIVLJENIKA I 2. MJERE OPREZA

X2ZD X1MB

**SVRHA**; mogućnost radi **spriječavanja okrivljenikova osujećivanja cilja k.p. i osiguravanja okrivljenikove nazočnosti u k.p.**

- ove mjere predviđa **ZKP** (GLAVA 9.), **Ustav** (uhićenje, pritvor, zakonsko jamstvo), **EKLJP**

### 1. POZIV

X1MB X1K

Primjerovnik pr. 34

- **prisutnost** okrivljenika pri obavljanju radnji u k.p. **osigurava** se njegovim **pozivanjem**

- Poziv okrivljeniku radi **ispitivanja prije podizanja optužnice** upućuje **DO**
- Poziv za a) **dokazno ročište** b) ročište **sjednice dok. vijeća** c) **pripremno ročište** i d) **raspravu** upućuje **sud**

- poziv je najblaža ali ipak **prisilna mjera**

- Uvijek mora sadržavati **upozorenje** okrivljeniku da će u slučaju nedolaska biti prisilno doveden !
- Okrivljenik je dužan odmah izvestiti tijelo o promjeni boravišta

- pozivanje se smatra obavljenim kad je „*zatvoren pisani poziv*“ **propisano dostavljen okrivljeniku**

### 2. DOVOĐENJE

X2 X4MB X2ZD X1EIK X2K

Primjerovnik pr. 34

**Ako je pozvana osoba neopravdano izostala sud može izdati dovedbeni nalog ako;**

- 1) Doneseno rješenje o istražnom zatvoru
- 2) Uredno pozvani okrivljenik ne dođe ni opravda dolazak
- 3) Se nije mogla obaviti uredna dostava poziva, te je očito da okrivljenik izbjegava primiti poziv
- 4) Ga treba dovest na ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru

- dovedbeni nalog se izdaje i u slučaju neopravdanog odazivanja pozivu **svjedoka i vještaka**

- **DO** može predložiti **sucu istrage** izdavanje dovedbenog naloga

- tome odlučuje u roku **12 h** od primitka zahtjeva

#### IZNIMNO

- **policija** može izdat dovedbeni nalog

- kada provodi **izvide KD** može prisilno dovesti osumnjičenika koji se nije odazvao pozivu policije radi ispitivanja za KD, ali samo ako je u pozivu bio upozoren ili je iz okolnosti očito da odbija primitak

#### MATERIJALNOPRAVNA PRETPOSTAVKA

- stupanj vjerojatnosti da se radi o počinitelju KD

#### IZVRŠAVANJE DOVEDBENOG NALOGA

- izvršava ga **policija**

- ona predaje nalog okrivljeniku, poziva ga da pođe s njim, ako odbije → prisilno dovođenje

#### DOVOĐENJE BEZ DOVEDBENOG NALOGA

- **policija može dovesti** okrivljenika čija je adresa nepoznata, ako mu treba uručiti **Poziv na zahtjev suda/DO** !

### 3. MJERE OPREZA

X3 X9MB X3IJ X3ZB X2EIK X1ZD X1K

Primjerovnik pr. 43

- ZKP osim dopuštenja drž. tijelima da **temeljno pravo na slobodu** oduzme pritvorom/istr. zatvorom, dopušta da se **primjene blaže mjere**

#### PRETPOSTAVKE ZA ODREĐIVANJE

- 1) u slučaju zbog okolnosti zbog kojih se **može odrediti istr. zatvor/već određen** istr. zatvor ta mjera se ipak neće primijeniti već zamijeniti blažom mjerom opreza ako **sud/DO** ocijene da se ista svrha može postići mjerom opreza
- 2) pritom u rješenju o dovođenju **sud/DO upozoriti okrivljenika** da nepridržavanjem mjere će se zamijeniti istražnim zatvorom

- ZKP taksativno nabroja **11 mjera** opreza koje se grupiraju prema svome **cilju**:

#### A) SPRIJEČAVANJE OKRIVLJENIKA DA NAPUSTI BORAVIŠTE I POBJEGNE

- 1) zabrana napuštanja boravišta
- 2) privremeno oduzimanje putne/2. isprave za prijelaz drž. granice
- 3) obveza okrivljenika da se redovito javlja određenoj osobi/drž. tijelu

#### # MO ZA PRAVNE OSOBE (ZUP, ZOPOK)

- 1) Zabrana obavljanja poslova/djelatnosti
- 2) Zabrana poslovanja s korisnicima drž/lok proračuna
- 3) Zabrana stjecanja dozvola/ovlasti/koncesija/subvencija
- 4) Zabrana statusnih promjena koje bi mogle dovesti do prestanka pravne osobnosti

#### B) SPRIJEČAVANJE POTENCIJALNO OPASNOG DRUŠ. KONTAKTA

- 1) zabrana posjećivanja određenih mjesta
- 2) zabrana približavanja određenoj osobi
- 3) zabrana uhodjenja/uznemiravanja osobe
- 4) zabrana uspostavljanja/održavanja veze s osobom
- 5) udaljenje iz doma

#### C) ZAŠTITA DRUŠ. ZAJEDNICE OD ODREĐENIH OPASNIH SITUACIJA

- 1) zabrana poduzimanja određenih poslovnih aktivnosti
- 2) zabrana pristupa internetu
- 3) privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom

#### PRAVA KOJA SE NE MOGU OGRANIČITI

- a) pravo na **dom** b) pravo na **nesmetanu vezu** (BD, izBD, roditelji...)  
→ osim ako se postupak vodi zbog **KD počinjenog na štetu tih osoba**

#### ODREĐIVANJE, PRODULJENJE, UKIDANJE

- mogu biti naložene

- 1) na prijedlog stranaka
- 2) inicijativa drž tijela

→ prije i tijekom kaznenog postupka

- **prije** podizanja optužnice → određuje/produljuje/ukida **DO/sudac** istrage (kad odlučuje o istr. zat.)
- **nakon** podizanja optužnice → određuje/produljuje/ukida **sud**

#### TRAJANJE MJERA OPREZA

- kad su određene zbog

- > **kolizijske** opasnosti
- > **izbjegava doći** na raspravu → mogu trajati dok za to postoji potreba tj. do **pravomoćnosti presude**

- trajanje mjera nije ograničeno rokovima trajanja istr. zat.
- Ako istr. z. razlozi postoje i nakon proteka roka – **sud** ih može odrediti kao **samostalne mjere**

- tu ga upozorava da nepridržavanje mjere → **KD neizvršenja sudske odluke**

- Svaka **2 mj DO** (prije pod. opt.)/**sud** ispitati po službenoj dužnosti postoji li još **potreba za mjerom opreza**

#### PRAVO ŽALBE

- protiv rješenja je **dopuštena**

- o njoj odlučuje **sudac istrage/izv. Vijeće**

#### IZVRŠENJE

- **policija/2. tijelo**

- oni također daju **izvješća** o provođenju mjere te **obavještava** tijelo u pitanju kršenja zabrane

#### SANKCIJE 2. OSOBAMA ZBOG NARUŠAVANJA MO

- **sudac istrage**

- Novčana k. do **50 000 kuna**

**Mjera procesne prisile (blaža od istr. zat) kojom se temeljno pravo na osobnu slobodu ograničava**

- Zakon propisuje kao **zamjenu za istr. zat. !!!**

- pritvorenik se uz zakonsko jamstvo može pustiti da se **brani sa slobode**

**PRETPOSTAVKE ZAMJENE ISTR. ZATVORA S JAMSTVOM**

Tj. istražni zatvor zbog opasnosti od bjega može se ukinuti;

- 1) Okrivljenik/2. osoba za njega **da jamstvo !!!**
- 2) Okrivljenik **obeća** da se neće kriti/bez odobrenja napustiti boravište !!!

**TRAJANJE**

- **ZKP ne propisuje rok** → jedino kad je osuđenom propisana kazna zatvora, traje **do izdržavanja kazne**

**SADRŽAJ**

- 1) **Verbalno** okrivljenikovo **obećanje**
- 2) **Polaganje jamčevine**

**Svota novaca koje se određuje s obzirom na a) težinu KD b) osobne okolnosti c) imovinsko stanje**

- jamčevina se polaže – gotovini, vrijednosnim papirima, stavljanjem hipoteke...

**IZRAŽAVANJE STAJALIŠTA SUDA**

- prilikom donošenja rješenja o određivanju istr. zat. sud mora izraziti stajalište **može li se zamijeniti s jamčevinom**;

- a) **Može** – odredit visinu jamstva
- b) **Ne može** – navest okolnosti zašto ne

- **rok žalbe** na visinu jamstva **3 dana**

- nadzor vrši policija

**PRESTANAK****UKIDANJE**

- a) **Okrivljenik prikrivao prave okolnosti** odlučne za odmjeravanje jamstva
- b) Postojanje **novih razloga** za istr. zat. I jamsvo više nije primjereno
- c) Postojanje **ozbiljne vjerojatnosti** da će okrivljenik postupiti **protivno uvjetima**
- d) Ako k.p. **pravomoćno završi** rješenjem o obustavi postupka/presudom
- e) Ako tako nalaže **načelo razmjernosti**, zamjena sa blažom mjerom

**PROPADANJE (obligatorna propast)**

- Ako je okrivljenik **postupio protivno** uvjetima rješenja o određivanju jamstva

→ donosi se posebno **rješenje** koje određuje **naplatu jamstva u korist proračuna** + se određuje **istr. zat.** protiv okr.

**Prisilno zadržavanje osobe pod sumnjom da je počinila KD**

Oduzimanje slobode građana koja se od **pritvora/istr. zat. razlikuje**;

- a) Po **kratkoći**
- b) Po činjenici da **ne predstavlja zatvaranje**

- to je **trenutačni čin** te može i ne mora povući pritvor/istr. zat.

- propisi o uhićenju regulirani a) ustavnim propisima b) MPGPP c) EKLJP d) ZKP e) polic. zakonima

**VRSTE****1) UHIĆENJE NA TEMELJU NALOGA**

- Policija je ovlaštena uhititi osobu protiv koje se izvršava:
  - a) dovedbeni nalog      b) rješenje o pritvoru      c) rješenje o istr. zat.
- Ustav RH → **pisani, sudbeni, na zakonu utemeljeni nalog**

**2) UHIĆENJE BEZ NALOGA**

- Policija može obaviti ako;
  - 1) Postoje **osnovane sumnje** da je **počinila KD po služb. duž.** i ujedno postoji **neki od razloga za određivanje istr. zat.**
  - 2) Je osoba **zatečena u KD** koje se progoni po službenoj dužnosti (tzv. **flagrantna KD**)

**3) PRIVATNO UHIĆENJE**

- Naše **pravo ne poznaje** !
- No zakon predviđa;
  - **Svatko smije spriječiti** bijeg od osobe zatečene u KD koje se progoni po služb. duž. + odmah **obavj. policiju**
  - Osoba se može **zadržati do dolaska policije**
  - Korištenje sile → isključena protupravnost zbog **krajnje nužde**

- **prilikom uhićenja** policija može obaviti pretragu osobe **bez sudskog naloga** pod istim uvjetima

- **ZPPO** – primjena fizičke sile mora biti u skladu s **načelom razmjernosti**

- Pretpostavke; a) zaštita života ljudi      b) otklanjanje opasnosti      c) **spriječavanje bijega** ...

a) **POSTUPATI ČOVJEČNO I POŠTIVATI DOSTOJANSTVO**

b) **OBAVIJESTI UHIĆENIKU**

- istovremeno **prilikom uhićenja** treba ga se **obavjestiti o razlozima uhićenja** → ako se nije mogla predati pisana pouka
- **odmah** mora predati pisanu pouku o pravima koja sadrži;

- razlozi uhićenja i osnovana sumnja
- pravo na uskratu iskaza
- pravo na branitelja po vl. izboru/branitelja po služb. duž.
- pravo da se o uhićenju izvjesti njegova obitelj/2. osoba

- **ne mora predati** pouku ako
- nije sposoban shvatiti
  - postoji **opasnost po život/tijelo**

- o tad mu se mora predati **po dolasku u službene prostorije** policije

c) **OBAVJESTI 2. OSOBAMA**

- policija je dužna obavijestiti o uhićenju;

- DO/nadležno tijelo **soc. skrbi** (kada se trebaju poduzeti mjere za zbrinjavanje djece/2. čl. obitelji)
- skrbnika
- roditelja
- branitelja/obitelj/2. osobe

\*iznimno – ako postoji opasnost; a) za život/slob/integritet osobe  
→ DO može naložiti **odgodu obavještanja** (max 12h)

b) da će se sakrit/uništiti dokazi

d) **VREMENSKO OGRANIČENJE**

- rok počinje teći trenutkom uhićenja;

- 12h za KD do 1 g
- 24h

- o u **pravnom smislu nije pritvaranje**
- o policija o njemu **ne donosi nikakvu posebnu odluku** (niti ga zakon određuje kao pritvaranje kojeg određuje DO)
- o **prekoračenje roka** → čini uhićenje nezakonitim → pol. služb. stegovno odgovorni

e) **NADZOR NAD ZAKONITOSTI UHIĆENJA**

- policija podnosi izvješće o postupanju policije s uhićenikom koje služi za **kontrolu pravilnosti uhićenja**

- za **prijam** uhićenika nadležan je **pritvorski nadzornik !!!**

- o Policijski službenik određen **ZPO-a**
- o Odgovoran za **pravilnost postupanja** sa uhićenikom od trenutka dolaska u polic. jedinicu za vr. trajanja pritvora!
  - mora sastaviti zapisnik (unjeti osobne podatke uhićenika)
  - zapisnik o oduzimanju predmeta
  - u evidenciju uhićenih osoba unosi (podatke uhić., trenutak, razlozi uhićenja)
  - obavještava DO o prijemu uhićenika
  - provjerava je li uhićenik primio/razumio pouku o pravima
  - nalaže osobnu pretragu uhićenika/liječnički pregled

f) **ODLUČIVANJE DO O DALJNJEM ODUZIMANJU SLOBODE**

- **DO** dužan ispitati najkasnije **16h** od predaje pritvorskom nad.

-II- **12h za KD do 1 g** -II-

- o Ako ga ne ispita u roku → pritvorski nadzornik ga mora **pustiti na slobodu**
- o Ako nije određen pritvor u zakonskom roku → -II-
- o Ako nije doveden sucu istrage radi održavanja ročišta o istr. zat. → -II-

- ispitivanje se provodi prema **pravilima o ispitivanju okrivljenika !!!**

- **DO** odlučuje o „**puštanju na slobodu**“

Mjera procesne radnje koja se sastoji u kratkotrajnom oduzimanju osobne slobode, smještajem u zatvoreni prostor, može odrediti DO kako bi se u kratkom roku omogućilo poduzimanje radnji važnih za postupak !

- 1. mjera procesne prisile koja uključuje **zatvaranje osobe**

#### MATERIJALNE PRETPOSTAVKE

- DO ga određuje rješenjem o pritvoru ako utvrdi **kumulativno**:

1) postoje **osnove sumnje** da je uhićenik počinio **KD** za koje se k. progon poduzima **po službenoj dužnosti**

- radi se o nižem stupnju vjerojatnosti od onog kod istr. zat.

2) postojanje **vjerojatnosti** da bi u eventualnom tijeku k.p. bilo mjesta **određivanju istr. zat.** tj. postoje razlozi za istr. zat.

3) postojanje **opasnosti za učinkovitost k. progona**

- DO će odrediti pritvor na **kraće** vremensko razdoblje potrebno radi utvrđivanja

! a) istovjetnosti uhićenika

! b) provjere alibija

! c) prikupljanje podataka o dokazima

Izvidi KD

#### POSTUPAK ODREĐIVANJA PRITVORA

##### TRAJANJE

- najdulje **48 h** od trenutka uhićenja

- **36h** za **KD 1 g**

- max **84h**

- Rješenje o pritvoru → žaliti u roku **6h**, sudac istrage odlučuje u roku **8h**

- na prijedlog DO, sudac istrage može **produljiti**; **36h** kad je neophodno radi prikupljanja dokaza za **KD od 5 g**

- Rješenje o produljenju → žaliti u roku **6h**, vijeće odlučuje u roku **12h**

- u skladu s načelom razmjernosti pritvor će se **ukinuti**;

- Kada **prestanu razlozi** zbog kojih je određen
- Kada **uspje žalba**

##### NAKON ISTEKA PRITVORA

- Pušta na **slobodu**
- Primjenjuje **blaža mjera** osiguranja prisutnosti
- Određuje se **istražni zatvor**

- zakon daje DO mogućnost da **naloži zadržavanje uhićenika** u pritvorskoj jedinici **do održavanja ročišta o istr. zat.** **bez donošenja rješenja o pritvoru** (u spomenutom roku **48/36h**) → ako ga je **ispitao**

- **ročište za odlučivanje o istr. zat.**

→ kada DO i prije isteka rokova pritvora i dalje smatra da postoje razlozi za određivanje istr. zat. **naložit će policiji dovođenje pritvorenika sucu istrage radi**

- održavanja ročišta**
- puštanja na slobodu**

**Najteža mjera procesne prisile oduzimanja osobne slobode okrivljenika koju određuje sud prije/u tijeku k.p. Sastoji se u privremenom zatvaranju radi osiguranja određene svrhe**

- i.z. dovodi okrivljenika u **neravnopravan položaj prema tužitelju**

- Kompenzacija; **obvezna obrana** !

- i.z. se može **nadovezati na pritvor**, a može biti **neposredno određen** nakon što je uhićenik doveden sucu istrage

- te on ocijeni da postoje pretpostavke

- kako bi se i.z. mogao izvršiti nužna je **prisutnost osumnjičenika**

- ako se nalazi u **bijegu** → nalaže izdavanje **tjeralice**
- ako se radi o **neubrojivoj osobi** → onda će se izvršavati u zdravstvenoj ustanovi

#### A) MATERIJALNOPRAVNE PRETPOSTAVKE !!! X3IJ

- Ako nema pretpostavki mora biti pušten da se **brani sa slobode**

- **teret dokaza** na DO

**1. POSTOJANJE OSNOVANE SUMNJE** – i to **viši stupanj vjerojatnosti**

- po n. razmjernosti taj stupanj mora biti viši nego kod ostalih mjera
- barem jednak onome koji se traži za određivanje pretrage doma

**2. ISTRAŽNOZATVORSKI RAZLOZI** čl.123 st. 1

##### A) OBLIGATORNI I.Z.

- **sud mora** odrediti/produljiti pri izricanju presude di mu je izrečena kazna zatvora **teža/jednaka od 5g**

##### B) FAKULTATIVNI I.Z.

- **sud** (sudac istrage/sudsko vijeće/sudac pojedinac) u slučaju postojanja **osnovane sumnje** da je osoba počinila KD **može** odrediti ako se pojavi **barem 1 istražnozatvorski razlog**

ISTRAŽNOZATVORSKI RAZLOZI;

a) kada je okrivljenik u **bijegu ili upućuje da će pobjeći**

- cilj: **uspješno vođenja postupka**
- jer bi okrivljenik bijegom osujetio k.p.

b) **koluzijska opasnost** X1ZB

- cilj: -II-
- kad okolnosti upućuju na opasnost da će okrivljenik:
  - 1) uništiti, sakriti, izmijeniti, krivotvoriti dokaze/tragove
  - 2) ometati k.p. utjecanjem na svjedoke/vještake/sudionike
- traje **do trenutka prikupljanja/izvođenja dokaza**, najkasnije do kraja rasprave
- **ukinut** će se tj. **neće** se odrediti ako je okrivljenik **okolnosno i detaljno priznao KD**

c) **iteracijska opasnost**

- cilj: zbog potrebe **očuvanja javne sigurnosti**
- kad okolnosti upućuju na opasnost da će okrivljenik:
  - 1) ponoviti KD
  - 2) dovršiti pokušano KD
  - 3) počiniti teže KD
- ograničenje; samo za KD izreći **kaznu od 5g ili težu** !
- traje **tijekom cijelog postupka**, u okviru max. rokova

e) **opasnost uznemiravanja javnosti**

- cilj; **umiriti javnost, zadržati povjerenje u pravosuđe**
- kad je; 1) nužan zbog neometanog odvijanja k.p.  
2) za KD di je propisana kazna dugotr. zatvora  
3) i di su okolnosti počinjenja osobito teške
- dodatno ograničenje; **ne može se izreći/produljiti** ako je 1°presudom izrečena **kazna zatvora do 5g**

d) **disciplinski i.z.**

- kada okrivljenik uredno pozvan **izbjegava doći na raspravu** čime želi osujetiti vođenje k.p.
- trajanje; **max 1mj**



**1. NADLEŽNOST SUDBENIH TIJELA**a) SUDAC ISTRAGE

- **određuje i.z.** do podnošenja optužnice, na prijedlog DO
  - odlučuje odmah, najkasnije u roku **12h** od podnošenja k. prijave
  - ako se **ne složi** s prijedlogom → *rješenje kojim se prijedlog odbija*
- o **produljenju** odlučuje sudac istrage, na prijedlog DO
- **ukida** na prijedlog a) DO, b) okrivljenika c) po službenoj dužnosti

b) SUDSKO VIJEĆE

- određuje/produljuje/ukida optužno vijeće nakon **podnošenja optužnice** (do potvrđivanja optužnice)
- određuje/produljuje/ukida raspravni sud nakon **potvrđivanja optužnice** (do pravomoćnosti presude)
  - određuje/produljuje/ukida žalbeno vijeće (kad se odlučuje o **žalbi** protiv presude)

c) SUD KOJI ODLUČUJE O IZVANREDNIM PRAVNIM LIJEKOVIMA

- kad ukinе pobijanu presudu i predmet **vрати na ponovni postupak** odredit će i.z. ako:
  - a) postoje istražnozatvorski razlozi +
  - b) nisu protekli rokovi njegova trajanja

**2. POSTUPAK ODREĐIVANJA**a) ROČIŠTE ZA ODLUČIVANJE O ISTRAŽNOM ZATVORU

- O o/p/u i.z. odlučuje sud na **nejavnom, usmenom i kontradiktornom** ročištu
- **pozivaju** se stranke (DO, okrivljenik, branitelj) i omogućuje im se
  - a) raspravljanje b) predlaganje c) sudjelovanje u izvođenju dokaza koji utječu na donošenje odluke o i.z.
  - **prisutnost** stranaka ako su uredno pozvani **nije obvezna**
  - obje stranke će
    - a) izložiti svoja stajališta o i.z.
    - b) izložiti mišljenje o visini jamstva (po potrebi)
- prvo govori **DO**, pa **okrivljenik** i **branitelj**
- sud može a) na prijedlog stranaka b) po službenoj dužnosti **izvesti dokaze** (bitne za donošenje odluke o i.z. i jamstvu)
  - odluku o i.z. **usmeno objavljuje** na završetku ročišta

b) ODREĐIVANJE I PRODULJENJE

- o/p pisanim rješenjem nadležnog suda, ono se **predaje zatvoreniku odmah po zatvaranju**
- sud može **opozvati** rješenje do trenutka zatvaranja okrivljenika kad utvrdi da **ne postoje razlozi ni zakonski uvjeti**

c) UKIDANJE

- sud će ukinuti i.z. i okrivljenik će biti pušten na slobodu ako;
  - 1) su prestali istražnozatvorski razlozi
  - 2) ako je protivan načelu razmjernosti
  - 3) ako je protivan načelu supsidijarnosti
  - 4) kad isteknu rokovi trajanja i.z.
  - 5) kad to predlaže DO prije podizanja optužnice
  - 6) ako DO i nakon prethodnog upozorenja višeg DO neopravdano u zakonskim rokovima ne poduzima radnje u k.p.
  - 7) kad sud izrekne
    - a) oslobađajuću p.
    - b) p. optužba odbija
    - c) izrečena \$ kazna
    - d) uvjetna osuda
    - e) sudska opomena
    - f) kazna zatvora u trajanju kraćem/jednakom i.z.
  - 8) kad je određen zbog koluzijske opasnosti, a okrivljenik je okolnosno i detaljno priznao krivnju KD ili čim budu prikupljeni/izvedeni dokazi a najkasnije do završetka rasprave

### 3. KONTROLA ZAKONITOSTI

- **URH** predviđa da nad svakom odlukom o pritvoru mora postojati sudbena kontrola koju **žalbom** pokreće okrivljenik

- zakon to proširuje propisujući;

#### a) OBLIGATORNA KONTROLA

- obvezna kontrola utemeljenosti i.z. od strane suda po službenoj dužnosti u određenim intervalima:

**1 mj može trajati** (kad je 1. put određen, u prethodnom post., od suca istrage/vijeća)

- 1) Na **2mj** produljiti (na prijedlog DO, nakon ponovljenog preispitivanja)
- 2) Na **3mj** produljiti (kad se radi o KD iz nadl. županijskog suda ili je propisano posebnim zak. + ponovno preispitivanje)
- 3) Na **3mj** produljiti + **3mj** (KD iz nadl. USKOK-a + oba puta preispitivati)

- Ako se u **vrijeme podnošenja optužnice** nalazi u i.z. – optužno vijeće najkasnije 48h mora održati ročište i odlučiti (p/u)
- **Nakon** podnošenja optužnice do izricanja presude – sud po službenoj dužnosti svaka 2mj ispituje postoje li zakonski uvjeti
- U trenutku donošenja **nepravomoć. p.** nalazi u i.z. – vijeće će prilikom donošenja presude ispitati postoje li zakonski uvjeti

#### b) FAKULTATIVNA KONTROLA

- fakultativna kontrola utemeljenosti i.z. od strane suda poduzima se:

##### i) kontrole na prijedlog

- Kad **odbrana** predloži ukidanje i.z.
- Može **nakon predaje opt. do pravomoćnosti** presude
- Neograničen br. prijedloga – ali **žalba nije dopuštena** protiv rješenja kojim se odbija

##### ii) kontrola po žalbi

- Kad protiv rješenja kojim se o/p/u i.z. bude podnesena žalba
- Okrivljenik, branitelj, DO → rok 3dana
- Protiv rješenja vijeća 2°suda → žalba nije dopuštena
  - \*osim kad to vijeće odredi i.z. okrivljenika protiv kojeg i.z. nije bio određen → odlučuje VSRH u roku 3dana

\* žalba ne zadržava izvršenje rješenja

### 4. KONTROLA USTAVNOSTI

 – Ustavni sud ocjenjuje valjanost

#### C) TRAJANJE

**ZKP čl. 130, 131, 132, 133 !!!**

#### D) IZVRŠENJE I.Z. I POSTUPANJE S ZATVORENICIMA

Str. 85 skripta, str. 399 knjiga

#### E) ISTRAŽNI ZATVOR I NAČELO RAZMJERNOSTI **X2**

- ova pravila su u skladu s načelom razmjernosti;

- 1) i.z. mora prekinuti čim prestanu razlozi zbog kojih je određen te se zatvorenik mora pustiti na slobodu
- 2) sud prilikom odlučivanja o i.z. mora voditi računa o razmjeru težine KD – kazne koja se može očekivati – potrebe određivanja i trajanja i.z.
- 3) protiv a) trudnice b) osobe starije od 70g c) osobe s tjelesnim nedostacima koje onemogućuju/otež. kretanje se i.z. može samo iznimno odrediti !

#### F) ISTRAŽNI ZATVOR U DOMU

- kad postoje istražnozatvorski razlozi sud može odrediti i.z. u domu protiv; ovih gore **a,b,c, + d)** kad **ocjeni** iznimno opravdanim

- ako je za ostvarenje svrhe i.z. **dovoljna** zabrana okrivljeniku da se udalje iz doma

- sud **rješenjem** može odrediti primjenu **tehničkih sredstava nadzora**

- **iznimno** može odrediti da se **udalji iz doma**

> neophodno radi lječenja osobe

> nalažu posebne okolnosti kad mogu nastupiti posljedice za život, zdravlje, imovinu

- ako se udalji iz doma/2. način **ometa provođenje** mjere **odredit će se i.z.**

- nadzor provodi **policija**

b) RADNJE/MJERE PROCESNE PRISILE RADI PRIBAVLJANJA DOKAZA I  
PREDMETA KOJI SLUŽE PRI UTVRĐIVANJU ČINJENICA

X1MB

Razlikuju se one koje se primjenjuju prema okrivljeniku i  
one koje se primjenjuju prema ostalim osobama (prema njima se dopušta iznimno)

1. PRETRAGA DOMA (dokazna radnja) X9 X2EIK X2ZB

Primjerovnik pr. 29,36,47

Dokazna radnja istraživanja i vlastitog opažanja uporabom osjetila i njihovih pomagala radi utvrđivanja činjenica  
koja drž. tijela poduzimaju u slučaju vjerojatnosti da je počinjeno KD.

U svrhu;

a) pronalaženja počinitelja KD b) predmeta ili tragova važnih za k.p.

- obuhvaća pretragu; 1) **pokretnih stvari** 2) **osoba** zatečenih u domu  
a) **doma** b) drugih **prostorija**

PRETRAGA ≠ PREGLED X2

- policija u obavljanju **tzv. preventivne djelatnosti**, ovlaštena je obaviti **pregled** 1) **osobe** 2) **vozila** 3) **prostorija**  
→ po propisima **policijskog zakonodavstva**  
a i u sklopu svojih **izvida KD** tzv. **kriminalistički pregledi**
- ovlast za poduzimanje policija ima **ex lege** (nije potrebna sudska odluka)
  - posljedica; da **intenzitet** kod pregleda mora biti **puno manji nego kod pretrage** te  
se rezultati u pravilu **ne smiju koristiti kao dokazi**

# zakon također predviđa mogućnost da se poduzme kao **hitna dokazna radnja**

a) MATERIJALNOPRAVNE PRETPOSTAVKE

- ograničavanje temeljnog ljudskog **prava na nepovredivost doma**, dopušteno samo kada postoji **određena sumnja**;

- da je određena osoba **počinila KD** te da će se u njezinom **domu/prostoru** pronaći **predmeti/dokazi**
- da se u **domu/prostoru** **2. osobe** nalazi a) **počinitelj** b) **predmeti** c) **tragovi**

b) FORMALNE PRETPOSTAVKE

1. PRETRAGA SE MOŽE PODUZETI **SAMO NA TEMELJU SUDBENOG NALOGA**

- **pisani obrazloženi nalog** **suca istrage** mora precizirati;

- prostore** di će se pretraga poduzeti
- predmete** koje će tražiti

- predaje se **prije početka pretrage**, iznimno **neće** ako se;

- pretpostavlja oružani otpor
- nužno da se pretraga obavi iznenada („iznenadnu“ zakon dopušta samo kod teških KD koje počini zloč. grupa/prg)
- u javnim prostorijama
- sumnja da bi zbog upozorenja došlo do uništenja dokaza
- sumnja da bi zbog upozorenja došlo do ugroze sigurnosti osobe koja poduzima pretragu
- ako je vlasnik/posjednik nedostupan

- sukladno **načelu razmjernosti** osobu se poziva da **dobrovoljno izruči predmete/osobu**

- pristanak se **ne smije iznuditi** ili dobiti na **prijevarni način**
- to sve u slučaju ako osoba **ne da privolu**

2. PRETRAGA SE **IZNIMNO** MOŽE PODUZETI NA **TEMELJU EX LEGE OVLASTI POLICIJE** tj. **BEZ PRIVOLE I NALOGA**

U 2 slučaja;

- prema **posebnom zakonu** (**Zakon o policijskim poslovima i ovlastima**)  
ovlaštena obaviti pretragu kod **hitnih mjera nužnih za otkl. izravne opasnosti** za ljude i imovinu → npr. neko zove upomoć
- kad je potrebno radi **izvršavanja naloga o uhićenju** ili radi **uhićenja počinitelja KD** propisana kazna zatvora od **najmanje 3g**

### c) PROVOĐENJE I ZAPISNIČKO BILJEŽENJE PRETRAGE

- nalog izdaje sudac istrage na zahtjev DO

- ako sudac prihvati zahtjev, nalog se izvršava u roku **3 dana**
- pretragu provode a) DO b) istražitelj c) policija
  - u načelu obavlja **danju 6-21 h**

- nalog se predaje;

- 1) **prije** početka pretrage
- 2) uz njega predaje se i pisana **pouka o pravima**
- 3) te će se osoba poučiti da ima pravo izjaviti **branitelja** → može biti prisutan na pretrazi

- najmanje 2 punoljetna građanina moraju prisustvovati pretrazi kao tzv. **solenitetni svjedoci**

- oni će se upozoriti da paze kako se pretraga obavlja te imaju pravo staviti svoje primjedbe

- o svakoj pretrazi sastavlja se **zapisnik**

- potpisuju ga 1) **osoba** koju se pretražuje 2) **solenitetni svjedoci**

- „**slučajni nalazi**“ koji nemaju veze s KD zbog kojeg je donesen nalog, a **upućuju na 2. KD** koje se goni po službenoj dužnosti

- **opisat** će se u zapisniku i **privremeno oduzeti**, te će se odmah **izvijestiti DO**
- oni će služiti kao **osnovica** za novu kaznenu prijavu

### d) PROCESNE POSLJEDICE NEZAKONITIH PRET.

1. Bez pisanog **naloga**
2. Bez prisutnosti solenitetnih **svjedoka**
3. **Suprotna propisima**

- Radit će se o **nezakonitim dokazima** → sudac istrage mora izdvojiti iz spisa zapisnike o pretrazi

### 2. PRETRAGA OSOBE (dokazna radnja) X8 X2ZB X1EIK X1MB

Primjerovnik pr. 36 (b), 48

**Pretraživanje** 1) **obuće** 2) **odjeće** 3) **površine tijela** 4) **pokretnih stvari** koje osoba nosi  
5) **sredstva prijevoza** koji se koristi u vrijeme pretrage 6) **prostorija di je zatečena**, osim doma

### A) MATERIJALNOPRAVNE PRETPOSTAVKE

**Vjerojatnost** da se dokazi/tragovi nalaze kod određene osobe ili **na** njezinom tijelu

### B) FORMALNE PRETPOSTAVKE

- načelno **iste ko kod pretrage doma** + mora ju obaviti osoba **istog spola** (ako je to moguće)

- **ne traže se solitetni svjedoci**

VAŽNA RAZLIKA

- a) **Policija** može bez naloga i sol. svjedoka obaviti pretragu osobe pri **izvršavanju naloga o dovođenju/pri uhićenju**
  - postoji vjerojatnost da ima oruđe/oružje
  - postoji vjerojatnost da će odbaciti/uništiti ... dokaze/tragove
- b) **DO/istražitelj/policija** bez naloga mogu obaviti pretragu osobe kad provodi **očevid mjesta počinjenja KD**
  - najkasnije u roku **8h** od kad je KD otkriveno
- c) **DO** iznimno u **hitnim slučajevima** može sam naložiti pretragu osobe i **sredstvima prijevoza** kad je
  - počinjeno **kataloško KD** te
  - postoji **opasnost od odgađanja**

- pretraga osobe **ne dopušta tjelesne preglede**

### 3. PRETRAGA RAČUNALA

X1EIK

### 4. PRETRAGA BANKOVNOG SEFA (dokazne radnje)

DOKAZNE RADNJE, STR. 89. SKRIPTA

## 5. TJELESNI PREGLEDI (dokazna radnja) X5 X1EIK

Može poduzeti bez njegova pristanka ako se može poduzeti bez štete na njegovo zdravlje ili ako se ne može pribaviti na 2. način

- slučaj **tjelesnog pregleda unutar tijela**

- dopuštena mjera ako bez štete za zdravlje/dokaz **ne može na 2. način** + KD od 5g i teža
- uvijek nalaže sud (sudac istrage/optužno vijeće/raspravno vijeće) + **za operativne zahvate**

- tjelesni pregled **uvijek poduzima liječnik !**

- **prije** poduzimanja **optužnice** nalaže ga DO ili policija  
**nakon** poduzimanja **optužnice** sud

- dopušteni su tjelesni pregledi **2. osoba** ali na njima nije moguće poduzeti operativni zahvat\*

### !!! PRETPOSTAVKE ZA OPERATIVNE ZAHVATE

- mogu se poduzeti samo na **okrivljeniku**

- 1) **u tijelu** se nalaze predmeti i **ne može se na 2. način** doći do njih
- 2) radi se o **kataloškim KD** (teška KD)

## MOLEKULARNO-GENETSKA ANALIZA

Postupak koji služi za analizu DNK koja omogućava identifikaciju osobe

Primjerovnik pr. 56

- poduzima je **vještak**
- m-g a. uzroka biološkog materijala **okrivljenika** nalaže DO  
**žrtve/2. osoba** nalaže policija/DO/sud
- najdublji zahvat u temeljno **pravo na nepovredivost osobnog života**

## 6. PSIHIJATRIJSKA VJEŠTAČENJA U USTAVNOVAMA

Str. 95 skripta

## 7. SRAVNJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Str. 93 skripta

## 8. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA (dokazna radnja) X3 X2EIK X2ZB

Primjerovnik pr. 49, 50

**Predmeti koji se imaju oduzeti prema KU ili koji mogu poslužiti utvrđivanju činjenica  
→ privremeno će se oduzeti i osigurati čuvanje**

- 1) tko ih drži **dužan ih je predati na zahtjev** a) policije b) istražitelja c) DO
  - ako neće upozorit će ih na posljedice odbijanja postupanja po zahtjevu → do **50 000 kn** ili **zatvor 1mj**
- 2) ako **tijelo k.p. ne zna** kod koga su predmeti ali zna za njihovo postojanje odredit će **pretragu stana/osobe**

## FORMALNE PRETPOSTAVKE

- Tko drži predmete **dužan ih je predati na zahtjev**

- *nalog za oduzimanje nije potreban* ako postoji *nalog o pretrazi osobe*

- predmete može oduzeti policija **bez naloga** u okviru **hitnih dokaznih radnji**

- radit će se **zapisnik** di se;
- predmeti opisuju
  - gdje su provedeni
  - dr. način osiguravanja istovjetnosti

- **ČL. 262** (predmeti koji ne podlježu privremenom oduzimanju, iznimke)

- odredbe o **Privremenom oduzimanju predmeta** odnose se i na podatke pohranjene na računalima i s njim povezanim uređajima  
**.... ZAKON STR. 74, 75, 76, 77**

**Posebna dokazna radnja kojom se ovlašćuje potajno ograničenje temeljnog prava na slobodu tajnosti i dopisivanja uporabom „prislušnih uređaja“ u telekomunikacijama**

- omogućava se utvrđivanje **sadržaja komunikacije**

**MATERIJALNOPRAVNE PRETPOSTAVKE**

A) kada postoje **osnovane sumnje** da je osumnjičenik počinio KD/sudjelovao u KD, te prema svakoj 3. osobi koja sa njime stupa u vezu

- prema 3. osobama kad postoje o.s. da;
  - 1) počinitelju prenose poruke
  - 2) da se počinitelj služi njegovim telefonom/2. uređajem
  - 3) kriju počinitelja

B) počinjeno je **taksativno predviđeno KD** u ZKP-u

- npr. KD terorizma, KD trgovanja ljudima, KD silovanja...

C) primjena te mjere se čini **nužnom** za uspješno provođenje izvida KD

**FORMALNE PRETPOSTAVKE**

1) snimanje dopušteno temeljem **sudbenog naloga**

- nalog izdaje **sudac istrage** na obrazloženi **zahtjev DO**

2) iznimno dopušteno temeljem **naloga DO**

- kada postoji **opasnost od odgode**
- može ga izdati na vrijeme od **24h**

- **operativno-tehnički centar** za nadzor telekomunikacija dužan policiji osigurati tehn. pomoć

ROK

- mogu trajati do **3mj + 3 mj** produljiti (ako daju rezultate i postoje razlozi za nastavak....)
  - + **6mj** (za određena KD)
  - + **6mj** (svrha + -II-)

SLUČAJNI NALAZI

- ako podatci upućuju na **2. KD** iz kataloga i počinitelja → taj dio snimke se prepisuje i dostavlja DO
- taj materijal se **kasnije može upotrijebiti kao dokaz**

UPORABA KAO DOKAZ

- osobe koje su provele mjeru mogu se **ispitati kao svjedoci**
- povreda ovih odredaba predstavlja **nezakonit dokaz** (apsolutno bitna povreda)

NAČELO RAZMJERNOSTI

- za razliku od prošlih mjera ovdje se traži „**osnovana sumnja**“ (viši stupanj) a ne „vjerojatnost“
- + predviđena za **kataloška KD** (teža KD)
- + **supsidijarna istražna metoda** → samo kada je nužna

**10. NADZOR I TEHNIČKO SNIMANJE PROSTORIJA, OSOBA I PREDMETA (posebna dokazna radnja) X3**

- ima **uži opseg** od prethodne mjere jer se može odrediti samo prema **osumnjičeniku** !
- izvršavaju samo uporabom **sakrivenih tehničkih uređaja**

- **materijalne p.** jednake kao u prethodnoj mjeri  
**formalne p.** također u načelu vrijedi isto kao u prethodnoj mjeri

- s obzirom na veću težinu njihova zahvata u pravo građana, zakon eventualnu kumulaciju s 2. posebnom izvidnom mjerom (uporabom prikrivenih istražitelja) veže uz **dodatne mjere opreza**;

- prikriveni istražitelj može u nečijem domu upotrijebiti uređaje ako je
  - 1) **odobrio sudac istrage**
  - 2) postoje **dokazi za osnovanu sumnju** da će doći do počinjenja ili su počinjena

Posebna dokazna radnja di policija angažira svoje službenike da pod zamijenjenim identitetom (tzv. legendom) prodru u kriminalne skupine i tako potajno istražuju njihovo djelovanje

## VRSTE

## 1) OBIČNA (PRIGODNA)

protagonisti pojedinih, ad hoc poduzetih mjera simulirane kupnje predmeta te simuliranog davanja ili primanja potkupnine

- obično kod izvida i rasvjetljavanja slučajeva nezakonite trgovine opojnim drogama

## 2) PRAVI „TAJNI AGENTI“

imaju trajne zadaće da se što dublje infiltriraju u kriminalnu skupinu, gdje prate i izvješćuju o planovima, opsegu kriminalne djelatnosti njezinih pripadnika

- ova mjera je vrlo složena jer predstavlja prikupljanje podataka, saznanja i dokaza **uz zapažanje čovjeka** (ne tehničkih uređaja) gdje mu je ozbiljno ugrožena sigurnost

- Tako da KPP nastoji omogućiti **korištenje iskaza** prikrivenog istr. kao svjedoka i istovr. omogućiti i **zaštitu identiteta**
  - Ispituje se kao zaštićeni svjedok
  - DO/sudac istrage dužni spriječiti da neovlaštene osobe te osumnjičenik/branitelj utvrde istovjetnost prikri. Istraž.

## MATERIJALNE PRETPOSTAVKE

## DO SADA SPOMENUTE

- a) **Osnovana sumnja** da je počinio kataloški KD
- b) **Izvidi KD** se ne mogu provesti na **2. način** ili je to moguće uz **nerazmjerne teškoće**

## DODATNA MATERIJALNA PRETPOSTAVKA

- Zabranjena je uporaba tzv. „**agenta provokatora**“  
→ Izvršenje dokazne radnje uporabe p.i. ne smije predstavljati poticanje na počinjenje KD

## FORMALNE PRETPOSTAVKE

- 1) **Nalog** jedina pravna osnova
- 2) **Maksimalni zakonski rok** trajanja jednak
- 3) Procesni način uporabe saznanja koja je prikupio prik. istražitelj je putem **svjedočenja u postupku**

## 12. ZADRŽAVANJE I OTVARANJE POŠTANSKIH POŠILJAKA

X2MB

Ako DO sazna vjerojatnost da okrivljenik poštom ili posredstvom dr. prometnih organizacija šalje ili prima pošiljke za koje se s osnovom a) može očekivat da će poslužiti kao dokaz b) za određena kataloška KD može naložiti zadržavanje !

## PRIVREMENO ODUZIMANJE POŠILJAKA

- Može odrediti sudac istrage na prijedlog DO
- Može trajati najdulje **4 mj**
- Produljiti na **2 mj**

## ZADRŽAVANJE POŠILJKE

- Može naložiti samo DO
- Ali su organizacije obvezne obustaviti zadržavanje u roku **3 dana** nakon primitka naloga ako **ne prime rješenje suca istrage**

## OTVARANJE POŠILJKE

- Otvara pošiljku DO u prisutnosti **2 svjedoka** te će se o tome sastaviti zapisnik



## H) UTVRĐIVANJE ČINJENICA

- djelatnost suđenja u k.p. znači **primjenu pravnih pravila** na temelju kojih sud donosi

a) odluku o postojanju KD      b) počiniteljevoj krivnji      c) eventualne primjene kazne/sankcije

- Sud se mora **uvjerit u postojanje/nepostojanje** tih pojava, a to se postiže **utvrđivanjem**
  - Te se pojave moraju rekonstruirati pred sudom (složena i teška zadaća)

### a) ČINJENICE KOJE SE UTVRĐUJU

X! X8EIK X2IJ X1ZB X1K

- postoje; a) **pravnorelevantne** činjenice      b) činjenice-indicij      c) **pomoćne** činjenice

#### 1. PRAVNORELEVANTNE ČINJENICE

**Pravno relevantna činjenica znači da tu važnost određenim činjenicama daje pravo.  
Te činjenice se nalaze u normama KZ ili joj važnost daje KPP**

- njihovo utvrđivanje je važno za sudsku odluku !

#### MATERIJALNOPRAVNE RELEVANTNE ČINJENICE

- One činjenice na koje materijalno kaz. pravo veže određenu pravnu posljedicu (npr. namjera, nehaj, nužna obrana, zakonski opisi pojedinog KD..)

#### PROCESNOPRAVNO RELEVANTNE ČINJENICE

- Sve činjenice na koje neposredno nadovezuje primjena kakve norme KPP-a (npr. činjenica da je netko počinio KD, ali ga kaznenoprocenim imunitet, pojava dovoljnih osnova sumnje protiv neke osobe...)

#### RAZLIKA

- Materijalnopravne relevantne činjenice za koje KPP ne propisuje *koje će se od njih* u k.p. utvrđivati (već suprotno; određuje samo iznimke kada se to neće dogoditi),
- kod kazneno-procesno relevantnih činjenica normama KPP-a *točno su određene činjenice* koje sud i druga tijela, koja odlučuju (npr. DO pri donošenju naloga o provođenju istrage) moraju utvrditi da bi mogli donijeti svoju odluku

Skup svih tih činjenica naziva se **pravno relevantno činjenično stanje**.

- S obzirom da je njihovo utvrđenje važno za sudsku odluku, zakon te činjenice naziva „odlučnim činjenicama“, no naziv pravno relevantne činjenice smatra se preciznijim jer se pridjev odlučna može shvatiti i kao oznaka za svaku činjenicu koja je u konkretnom slučaju važna za donošenje odluke, što međutim nije uvijek točno.

#### 2. ČINJENICE –INDICIJI

**Činjenice o kojima ne ovisi primjena pravne norme ali omogućuje donošenje **zaključaka** o postojanju pravnorelevantne činjenice.**

- One su nevažne s motrišta KP, ali su važne sa **spoznajnog motrišta**

- logičkim zaključivanjem se može donjeti **zaključak o postojanju/nepostojanju činjenice**
- npr. činjenica da je okrivljenik bio na mjestu počinjenja ili obratno  
činjenica da su kod neke osobe pronađene ukradene stvari

- pri utvrđivanju p.č. putem č.i razlikuju se **2 spoznajne faze !!!**;

**1. FAZA** – utvrđuje se sama č.i. na način kako se utvrđuje bilo koja č. u postupku

**2. FAZA** – utvrđeni indicij se koristi kao logički argument

- 1) služi kao **donja premisa** a stanovito pravilo ljudskog iskust. kao **gornja premisa** pri donošenju zaključka o postojanju p.č. npr. ako su na razbijenom prozorskom staklu u stanu di je bila provala (indicij A), identificirani otisci prstiju (indicij B), te u njegovom stanu (indicij C) pronađen nestali predmet (indicij D)

→ omogućava se zaključak da je okrivljenik kriv za tu provalu !

#### 3. POMOĆNE ČINJENICE

- ponekad se utvrđuju kad se mora provjeriti pouzdanost pojedinih izvora spoznaje o p.č. ili č.i.  
- utvrđuju se pomoću dokaznih radnji kao što je; rekonstrukcija, prepoznavanje, suočavanje ...

Npr. okolnost da je svjedok koji tvrdi da je vidio okrivljenika pri provaljivanju stana → kratkovidan



## b) ČINJENICE KOJE SE NE UTVRĐUJU X1K

- u k.p. utvrđuju se one činjenice za koje sud/stranke smatraju da su važne za pravilno provođenje pri čemu s jednakom pažnjom utvrđuju činjenice koje terete okr./koje mu idu u korist

- na **raspravi** se u pravilu utvrđuju samo **sporne činjenice** (o čijem postojanju stranke iznose kontradiktorne tvrdnje)

- 2) **raspravni sud** samo putem **zapisnika/isprava** prima na znanje postojanje **nespornih činjenica** (o kojima su se stranke usuglasile u ranijim stadijima)

## 1. ČINJENICE KOJE SUD NE SMIJE UTVRĐIVATI X2 X2EIK

### a) NEMOGUĆE ČINJENICE

Koje po prirodnim zakonima/pravilima općeg iskustva nemoguće utvrditi

- Npr. pomor stoke koji je počinio zloduh

### b) ZABRANJENE ČINJENICE

Čije je utvrđivanje zabranjeno pravnim normama

- Č. čije je utvrđivanje zabranjuje materijalno kp
- Č. čije je utvrđivanje zabranjuje KPP  
(npr. č. čijim bi se utvrđivanjem narušila tematska vezanost presude na optužbu, č. koje bi povrijedile zabranu reformacije in pejus; dokazne radnje u užem smislu)
- Č. čije je utvrđivanje zabranjuju 2. pravni propisi (MPGPP, EKLJP)

## 2. ČINJENICE KOJE SUD NE TREBA UTVRĐIVATI X5

### a) NOTORNE ČINJENICE

Čije se poznavanje može očekivati od šireg kruga ljudi u sredini gdje se vodi k.p.

- mogu predstavljati konkretne **događaje** (1990 donesen 1. ustav) ili **stanja** (lokacije ulica/trgova...)
- **u pravilu ne utvrđuju**, već ih sud **konstatira u obrazloženju** presude
- općepoznate su jedino iznimno ako se pojavi sumnja da se radi o **zabludi proširenoj u javnosti**

### b) PRESUMPCIJE

Njih naprijed uzimamo kao utvrđene zato što za njihovo postojanje govori prirodno stanje stvari, pravila iskustva, stečenog na velikom broju slučajeva (tzv. prirodne presumpcije) ili zato što nam to nalaže određeno pravno pravilo (tzv. pravne presumpcije)

- 3) Svrha; olakšati utvrđivanje činjenica jer sud oslobađaju dužnosti da to čini kada se prema pravilima općeg iskustva smatraju stvarnim stanjem stvari

## PRIMJERI

- 1) Prirodna presumpcija – presumpcija ubrojivosti
- iskustvo pokazuje da kod najvećeg broja ljudi ne postoje razlozi koji po KZ-u isključuju ubrojivost
- 2) pravna presumpcija;

### 1. PRESUMPCIJA ČESTITOSTI (presumpcija materijalnog kp)

-primjenjuje kod **KD protiv časti i ugleda** prema kojem počinitelj iznošenja činjeničnih tvrdnji koje mogu škoditi nečijoj časti ili ugledu može biti **oslobođen** ako dokaže istinitost tih tvrdnji ili je imao ozbiljan razlog povjerovati u istinitost

- 4) tu se koristi **moralno načelo** (*quisquis praesumitur bonus*) - svaki građanin se mora smatrati dobrim, kako bi u punoj mjeri uživao temeljno pravo na poštivanje svoga dostojanstva i časti.

## POSljedica PRESUMPCIJE

- **teret dokazivanja** u kaznenom postupku, iznimno, prebacuje na **okrivljenika** (radi se dakle o *oborivoj presumpciji*)

- 5) U sumnji će biti osuđen jer ovdje ne vrijedi pravilo *in dubio pro reo* nego suprotno **in dubio contra reum**.

Presumpcija KPP-a ima više i različitog su značenja.

1) **neoborive presumpcije** o prestanku oštećenikove inicijative za kazneni progon

npr. presumpcije: a) **propuštanje** da u zakonskom roku pokrene ili nastavi kazneni progon

b) **neopravdani izostanak** s gl. rasprave na kojoj je DO odustao od k. progona, smatra odustankom od nastavka progona

2) **oborive presumpcije** o prestanku oštećenikove inicijative za kazneni progon zakon

npr. kad je s glavne rasprave **opravdano izostao oštećenik/priv. tužitelj**, a sud je donio *presudu kojom se optužba odbija zbog odustanka DO od k. progona*

→ tada mu stoji na raspolaganju **povrat u prijašnje stanje** → kojom će se oboriti zakonska pretpostavka

## 2. PRESUMPCIJA OKRIVLJENIKOVE NEDUŽNOSTI (**presumpcija KPP**)

**Svatko se smatra nedužnim i nitko ga ne može smatrati krivim za KD dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja !**

- da bi se njena svrha postigla, ona sadrži 2 pravila koja su u najužoj vezi s načelom pravičnog postupka:

1. **PRAVILO** – **teret dokazivanja u k.p. leži na tužitelju**

2. **PRAVILO** – **raspodjeljuje rizik nedokazanosti činjenica KD i krivnje**

da raspravni sud mora donjeti oslobađajuću presudu kad je

1) potpuno uvjeren u okr. nedužnost      2) kad nije uvjeren potpuno u krivnju niti nedužnost

- Sadržajno se poklapa sa pravilom in dubio pro reo no ono se **ne primjenjuje samo na prel. činjenice krivnje** nego i na sve ostale o kojima ovisi kvalifikacija KD i izricanje kazne  
+ se primjenjuje na **određen broj procesnopravnorel. činj.**
- Stoga po opsegu je **šire** od pretpostavke okrivljenikove nedužnosti

### IZNIMKA

- slučajevi u kojima KZ teret dokazivanja prebacuje na okrivljenika propisuje 1 iznimku;

1) koji okrivljeniku nameće obvezu dokazivanja zakonitog podrijetla imovine

## c) SUBJEKTI UTVRĐIVANJA ČINJENICA

### 1. TIJELA KOJA U K.P. DONOSE ODLUKE

- Raspravni sud (pri donošenju presude)
- Sudac istrage (odlučuje o provođenju istrage, te primjeni pojedinih mjera procesne prisile)
- Izvanraspravno vijeće (odlučuje kao optužno vijeće, odlučuje o žalbi na rješenja sudca istrage)
- DO (nalog o provođenju istrage, iznimno primjena pojedinih mjera)
- Sudsko vijeće/sudac pojedinac (na raspravi)
- Vijeće 2<sup>o</sup> suda (odlučuje o žalbi kao pravnom lijeku, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima)

### 2. 2. DRŽ. TIJELA

- npr. istražitelj

### 3. STRANKE

### 4. VJEŠTACI

## STUPANJ UVJERLJIVOSTI KOJIM ČINJENICE MORAJU BITI UVJERLJIVE

- sustav **slobodne ocjene dokaza** → prepuštanjem prosudbe spoznajne vrijednosti tih izvora saznanja **unut., subj. uvjerenju suca**
- Zakon ne propisuje vrstu i količinu dokaza, već **kriterij za stupanj uvjerenosti** suda o postojanju činj. na kojima odluke moraju biti utemeljene
- sud je nešto "dokazao" kada je **potpuno uvjeren u to**

## d) NAČINI UTVRĐIVANJA ČINJENICA

### 1. PODJELA PREMA BAYERU

X1

- prema teoriji, tijela k.p. mogu utvrđivati činjenice na 4 načina;

- Vlastitim opažanjem** – tako se mogu utvrditi činjenice koje postoje u vrijeme započ/vođenja k.p. (u pravilu samo činjenice – indicij, jer su pravnorelevante č. prošlost)
- Iskazom osoba** – o nekom prošlom događaju (KD)  
→ osobe koje su događaj vidjele/čule ili na temelju svoga opažanja te primjenom stručnog znanja iznose mišljenje
- Čitanjem isprava**
- Korištenjem tehničkih snimki**

### 2. PODJELA NA NEPOSREDNO/POSREDNO UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Navedena 4 načina mogu se svesti na 2 glavna:

#### 1) NEPOSREDNO

##### Utvrđivanje činjenica vlastitim opažanjem tijela k.p. !

- Bolje uvjerenje o njihovom postojanju/nepostojanju, mogućnost pogreške manja
- Utvrđivanje pravnorelev. č. → ako je tijelo k.p. za nju;
  - saznalo vlastitim opažanjem (npr. ako KD bude počinjeno u sudnici)
  - na podlozi neposrednog dokaza (iskaz osobe, isprave, tehničke snimke)

#### 2) POSREDNO

##### Utvrđivanje činjenica putem 1 ili više indicija (ostale 3 metode)

- Između svijesti onog tko utvrđuje činj. i same činjenice umeće se **posrednik** (Osoba koja daje iskaz, isprava, teh. snimka)
- Tu se mora ocijeniti vjerodostojnost posrednika !
- Ti posrednici u logici imaju funkciju argumenata, pa ih općenito u teoriji KPP se naziva **dokazima**

### 1) VLASTITO OPAŽANJE PROCESNOG TIJELA

**Najpouzdaniji način** utvrđivanja činjenica u k.p. jer je **spoznajni lanac** između njih i njegovog iskustvenog uporišta najkraći

- U pravilu se te radnje mogu poduzeti **tijekom cijelog k.p.**
- To su sljedeće radnje;

- 1) pretraga doma i drugih prostora i osobe
- 2) suočenje
- 3) prepoznavanje osoba i predmeta
- 4) očevid, rekonstrukcija događaja i pokus

### 1. OČEVID

X1 X4EIK

Primjerovnik pr. 47

Dokazna radnja kojom DO/sud vlastitim opažanjem utvrđuju određene činjenice važne za k.p.

- opažanje može biti vlastitim osjetilima/njihovim pomagalicama

#### CILJ

- Utvrditi činjenice koje postoje u vrijeme poduzimanja očevida koje mogu biti tek č.- indiciji (npr. tragovi KD)
- Može se poduzeti; prije započinjanja k.p. te na glavnoj raspravi !  
Može osobama (ispunjeni uvjeti za tjelesni pregled), stvarima, mjestima !
  -

#### PROCESNE FORMALNOSTI

- Kad se poduzima **prije/tijekom prethodnog postupka**, izvan glavne rasprave sastavlja se **zapisnik**
- **tijekom rasprave** ne sastavlja se poseban zapisnik, nego se podatci o očevidu unose u **zapisnik o raspravi**

- 1) **DO** ili na temelju njegovog naloga **istražitelj** (prije početka postupka)  
**policija** u okviru hitnih dokaznih radnji
  - 2) **DO/istražitelj** (prethodni postupak) – na vlastitu inicijativu/prijedlog stranke  
**sudac istrage** na dokaznom ročištu
  - 3) **Raspravno vijeće/sudac pojedinac** (rasprava)  
**predsjednik vijeća/član vijeća/sudac istrage** (izvan rasprave)
- Pošto DO/sud imaju manjkavo znanje o prirodnim/tehn. znanostima poduzet će ih **tehnički stručnjaci** (kriminalističke, prometne, 2. struke)
    - Ako je potrebno da na temelju nađenih tragova odgovori na daljnja pitanja korištenjem posebnog znanja - **vještak**
  - U **prethodnom postupku** oštećenik, okrivljenik, branitelj mogu prisustvovati očevidu kad se poduzima na **dokaznom ročištu**
    - Mora biti obavješten o vremenu i mjestu poduzimanja
    - Ne traži se prisutnost, osim kada je **obrana obvezna**
    - Na **raspravi** moraju biti **nazočne sve osobe** (pretpostavka za održavanje rasprave)

## 2. POKUS

da bi se ispitao utjecaj određene okolnosti na određenu stvar, stanje ili odnos.

## 3. REKONSTRUKCIJA X1EK X1MB

(sudski eksperiment) – **posebna vrsta očevida**

## CILJ

- Nije utvrđivanje već **provjera** utvrđenih činjenica ili izvedenih dokaza ! → **simulacija događaja**

- obavlja se tako da se ponove radnje ili situacije u uvjetima uz koje se prema izvedenim dokazima događaj odvijao

- tako će tijelo k.p. vlastitim opažanjem utvrditi **pomoćne činjenice**

## 4. PREPOZNAVANJE X1

Primjerovnik pr. 55

Utvrđivanje istovjetnosti 1) osobe 2) predmeta 3) prostora 4) zvuka ...  
koju je opažao okrivljenik/svjedok, koja se utvrđuje usporedbom s drugom  
a) osobom b) predmetom c) prostorom d) zvukom...

- o tome se sastavlja zapisnik, ona služi također za utvrđivanje pomoćnih činjenica (iskaz svjedoka koji je prepoznao neki predmet time postaje uvjerljiviji)

- Zakon je uvrstio između dokazne radnje ispitivanja svjedoka i dokazne radnje očevida

## POSEBNA FORMA – TIJEK PREPOZNAVANJA

- Prije prep., osoba koja obavlja prep. pitat će je li predmet prep. bio pokazan u 1) naravi 2) na fotografiji 3) računalu 4) dr.
- Osoba koja obavlja prep. a) što detaljnije opisat predmet prepoznavanja (svjedok/okrivljenik)  
b) navede okolnosti kojima se razlikuje od 2. predmeta
- Nakon toga će pokazati predmet prepoznavanja zajedno s drugim njemu, nepoznatim predmetima

## KAD SE OBAVLJA

- Tijekom prethodnog postupka, na raspravi ili kao neformalne radnje tijekom izvida (izvidne radnje) !

## 5. SUOČAVANJE X1

Dokazna radnja koju zakon regulira s ispitivanjem okrivljenika/svjedoka

- Služi utvrđivanju **pomoćnih činjenica**

- okrivljenik može biti **suočen sa svjedokom/2. okrivljenikom** → ako se njihovi **iskazi ne slažu**

- Isto vrijedi za svjedoke

- **okrivljenik nije dužan iskazivati**, ali mora **trpjeti konfrontaciju** sa svj/2. okrivljenikom  
**svjedok mora** iskazivati i **trpjeti konfrontaciju**

## DOKAZ

**Dokaz je izvor saznanja o važnoj činjenici koji se u k.p. ne može utvrditi vlastitim opažanjem, pa procesno tijelo uporište za njezino utvrđenje izvodi iz sadržaja 1) iskaza osobe, 2) isprave ili 3) tehničke snimke zaključivanjem o postojanju ili nepostojanju te činjenice.**

Mogu se podijeliti na:

- 1) **neposredne i posredne** dokaze
- 2) dokaze u **užem** (sastoje se u iskazima osoba, ispravama i tehničkim snimkama) i **širem** smislu (+ indiciji)

X1IJ

Te klasifikacije danas nisu važne jer vrijedi načelo slobodne ocjene dokaza. Sud smije sve činjenice utvrđivati bilo kojom vrstom i količinom dokaza koju smatra da je potrebna. Iznimke :

#1 pravomoćna presuda (obnova...)

#2 prijašnji počiniteljev život (kaznena evidencija)

- Pod dokazivanjem se misli na **djelatnost uporabe dokaza u cilju utvrđenja neke važne činjenice pred sudom u k. p.**, onda u pogledu te djelatnosti možemo razlikovati nekoliko stadija ili faza;

- 1) I. faza – odlučivanje o izvođenju dokaza
- 2) II. faza – izvođenje dokaza
- 3) III. faza – ocjena dokaza

## 1. PRVA FAZA DOKAZIVANJA → ODLUČIVANJE O IZVOĐENJU DOKAZA

**Odlučuje se hoće li dokazi pribavljeni u prethodnom postupku izvesti pred sudom !**

- dokazi se izvode na **raspravi**

- no ako pod izvođenjem podrazumjevamo svaku radnju utvrđivanja sadržaja dokaza možemo vidjeti da se ono proteže i na prethodne stadije k.p. i na iznimne slučajeve (tzv. hitnih dokaznih radnji)

- rezultati izvođenja dokaza **prije rasprave** se **zapisničkom registracijom konzerviraju** da bi u slučaju potrebe se mogli **upotrijebiti** na raspravi

- no bez obzira na to o kojem se stadiju radi, **izvođenju dokaza prethodi** ***Odluka o tome hoće li se dokaz izvesti ili ne*** (određeno propisima koji određuju koji se dokazi trebaju a koji smiju izvesti)

**Dokazivanje obuhvaća sve činjenice za koje sud i stranke smatraju da su važne za pravilno presuđenje.**

O tome koji će se dokazi izvesti **odlučuje sud**:

- na **prijedlog stranaka** – element raspravne naravi
- po **službenoj dužnosti** – element inkvizitorne naravi

#### I) STADIJ ISTRAGE

- Okrivljenik i oštećenik mogu DO-u stavljati prijedloge da se obave A) pojedine dokazne B) radnje kojima će se izvesti neki dokaz (iskazi osoba)
- Ako se DO ne složi, on ne mora provesti radnju
  - No ako se ne složi s prijedlogom okrivljenika → konačno će odlučiti sudac istrage
  - Ako postoji opasnost od odgode → okrivljenik može predložiti da sudac istrage provede dokazno ročište

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| # u istraživanju osumnjičenik može predložiti a) poduzimanje dok. radnji | b) dok. ročišta |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|

#### II) STADIJ OPTUŽIVANJA

- Okrivljenik može u odgovoru na optužnicu na sjednici optužnog vijeća
  - a) upozoriti na dokaze koji idu u korist okrivljenika
  - b) upozoriti na nezakonite dokaze i propuste u istrazi
- Opt. vijeće nije obvezno postupiti po prijedlogu

#### III) NA RASPRAVI

**X3 X2ZB**

- Prijedlozi stranaka da se izvedu dokazi u pravilu imaju obvezujuć učinak
  - Stranke i oštećenik;
    - a) mogu sudskom vijeću predlagati da se izvedu novi dokazi
    - b) mogu i ponoviti prijedloge što ih je predsjednik vijeća/vijeće prije odbilo

#### ZKP ČL. 421 ST. 1

- Propisuje slučajeve kada će vijeće odbiti rješenjem izvođenje dokaza (dokaznih radnji) ako postoji:
  - 1. Nedopušten prijedlog**
    - ako je a) nezakonit b) odnosi na činjenicu koja se po zakonu ne može dokazivati
  - 2. Nevažni prijedlog**
    - ako činjenica koja bi izvođenjem dokaza trebalo utvrditi nije važna za odlučivanje
  - 3. Neprikladni prijedlog**
    - ako postoje razlozi za sumnju da se dokazom neka važna činjenica uopće ne bi mogla utvrditi ili bi se to moglo učiniti s velikim poteškoćama
  - 4. Prijedlog koji odugovlači postupak**
    - ko je predloženo izvođenje dokaza očigledno usmjereno na odugovlačenje postupka

# povreda procesnih pravila o načinu na koji sud dolazi do odluke o tome koji će se dokazi izvesti na raspravi je relativno bitna povreda odredaba k.p.

- No nevaženje nekog dokaznog prijedloga strane može dovesti do manjkavosti utvrđenog činjeničnog stanja te tako predstavljati razlog za žalbu
  - Zbog pogrešnog/nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja

**Dokazi koji se ne smiju izvesti****1. PRAVILA KOJIMA SE ZABRANJUJE DOKAZIVANJE ODREĐENE ČINJENICE**

- a) Zaštititi njihovu tajnost (interes pčuvanja tajne pretežniji od interesa otkrivanja za potrebe k.p.)
- b) Raspravljanje o postojanju pravno relevantnih činjenica o kojima su stranke sklopile nagodbu
- c) Dokazivanje činjenica o ranijem spolnom ponašanju i sklonostima žrtve

Primjerovnik pr. 78 (d), 92 (d)

**2. PRAVILA KOJIMA SE ZABRANJUJE UPORABA ODREĐENOG DOKAZA**a) propisima zabranjuje da se određene činjenice utvrđuju **drugim dokazom osim propisanih****PROPISI KOJI POTIČU IZ RAZDOBLJA TZV. NEGATIVNE TEORIJE**

- 1) sumnja u smrt 2) trovanje 3) tjelesne ozljede 4) duševne smetnje koje su utjecale na ubrojivost počinitelja
- Te činjenice mogu se utvrditi samo vještačenjem!

**PROPISI PO KOJIMA SE U STADIJU RASPRAVNE ČINJENICE NE SMIJU UTVRĐIVATI IZVAN PROPISANOG NAČINA PRIBAVLJANJA I IZVOĐENJA DOKAZA****a) Neformalne radnje**

- u ranijim stadijima reakcije drž. tijela na saznanje o KD
  - poduzimaju se radnje prepuštene inventivnosti i pravilima iskustva i logike
  - te radnje su slobodne od propisa koje bi regulirale njihov oblik

Npr. prikupljanje obavjesti građana o KD i počinitelju

**b) Formalne radnje**

- u kasnijim fazama postupka di se postupanje drž. tijela postaje intenzivno regulirano kako bi se ostvarili ciljevi post.

# smiju li se rezultati ranijih neformalnih radnji upotrijebiti kao dokazi? **NE!**

- Kako naša dzž. tijela (policija/DO) izvidne mjere služe prikupljanju obavjesti, sudovi ne smiju bilješke o tim obavjestima koristiti kao dokaze
- Te obavjesti će se jedino u prethodnom postupku kroz odg. **formalne dokazne radnje** (ispitivanje okr/svj/vješ) pretočiti u rezultate zapisno izvedenih dokaza

b) propisi kojima se zabranjuje da se u k.p. činjenice **utvrde putem nezakonitih dokaza**

X7 X7MB X4ZD X2ZB X1EIK X2K

Primjerovnik pr. 13 (c), 47 (d), 55 (d)

**ČL. 10 ZKP, NEZAKONITI DOKAZI SU:**

- a) Pribavljeni kršenjem zabrane mučenja, okrutnog/nečovj. postupanja (ta zabrana propisana u Ustavu/zakonu/MU)
- b) Pribavljeni povredom zajamčenih: prava obrane
  - prava na dostojanstvo/ugled/čast
  - prava na nepovredivost osobnog/obitelj. Života (ta prava zajamčena -II-)
- c) Pribavljeni povredom odredaba k.p. i koji su izričito predviđeni ZKP-u
- d) „plodovi otrovne voćke“

Za koje se saznalo iz nezakonitih dokaza

- ZKP navodi da se sudske odluke ne mogu temeljiti na dokazima pribavljenim na nezakonit način

- Stoga ovu zabranu neki nazivaju ekskluzijskim pravilom
- Dakle informacija iako je vjerodostojna postaje neupotrebljiva !

- pitanja u vezi s problematikom nezakonitih dokaza mogu se podijeliti u 2 grupe:

i) KOJI DOKAZI SPADAJU U NEZAKONITE DOKAZE?

**1. DOKAZI PRIBAVLJENI U SKLADU sa st. 1, st. 2 (čl. 10)**

- takva kršenja se sankcionira normama materijalnog kp (čine KD) i normama KPP (dokaz proglašava neupotrebljivim)
- no ne predstavlja svako kršenje procesne norme povredu ustavnog/međunarodnog prava/slob građana

**POTREBNO JE ODVAGATI**

Test pravičnog postupka, test javnog interesa ..

- Naši sudovi se pritom služe mjerilima njemačke teorije i prakse po kojima se određuje kad neki nezakoniti načini prikupljanja/izvođenja dokaza mora, a kad ne može dovesti do njegove neupotrebljivosti !

**MORA DOVESTI DO NEUPOTREBLJIVOSTI**

- nezakoniti način prikupljanja/izvođenja dokaza čija težina procesne povrede mora dovesti do njegove neupotrebljivosti postoji u slučajevima;

- a) Dokaz prikupljen narušavanjem nekog temeljnog prava/slobode građana
  - b) Di postoji osnova, ali zahvat u prava/slob prerasta u njihovo dokidanje
  - c) Di država od početka postupka na nemoralan način te narušava načelo pravičnog p.
- ZKP08 navodi mogućnost vaganja propisanih povreda ustavnih prava, di se najviše utječe na pravo na nepovredivost osobnog i obiteljskog života

**NE MOŽE DOVESTI DO NEUPOTREBLJIVOSTI**

- nezakoniti način prikupljanja/izvođenja dokaza čija težina procesne povrede ne može do njegove neupotrebljivosti postoji u slučajevima;

- a) Di bi procesna sankcija neupotrebljivosti onemogućila obranu okrivljenika
- b) Di se radi o povredi procesne norme koja šteti okr. pravo kojeg se ne može odreći
- c) Di se postupak vodi protiv više okr., ali je norma pri nekoj poduzetoj radnji prikupljana dokaza povrijeđena samo u pogledu jednoga

**2. ZAKONI KOJI SU IZRIČITO U ZAKONU (ST. 3) PREDVIĐENI KAO NEUPOTREBLJIVI**

- 1) Iskaz okr/svj/2. osobe pribavljen povredom zakonske zabrane diskriminacije
- 2) Iskaz –II– ako je upotrebljena sila/prijetnja/2. slična sredstva
- 3) Pretraga → nezakoniti zapisnici i nazakonito pribavljeni dokazi
- 4) Privremeno oduzeti predmeti koji se ne trebaju oduzeti prema KZ ili koji ne mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica
- 5) Zapisnici o izjavama osoba pribavljeni obavljanjem obavjesnih razgovora
- 6) Zapisnici o ispitivanju okr/svj provedeno na zabranjen način
- 7) Zapisnik o ispitivanju vještaka kad je vještak bila ispitana osoba koja to pravno ne smije biti
- 8) Zapisnik o suočenju nije snimljeno audio-video snimanjem
- 9) Izvori saznanja pribavljeni zakonitim mjerama tajnog nadzora nad telekomunikacijama, osobama, prostorijama, pošiljaka...

**3. „PLODOVI OTROVNE VOĆKE“ (st. 4)**

- Dokazi do kojih tijela k.p. ne bi došla bez podataka iz nezakonitih dokaza !



## ii) KOJE PRAVNE UČINKE PROIZVODI ZABRANA NJIHOVE UPORABE U K.P.

### **- pribavljeni u skladu sa st. 1**

- Ta zbrana je apsolutno nederogabilna → nikako se ne mogu upotrijebiti kao dokaz u postupku

### **- pribavljeni u skladu sa st. 2**

- Neće se smatrati nezakonitim dokazima ako su pribavljeni u postupku za teške oblike KD iz nadležnosti županijskog suda
  - Tu interes k. progona i kažnjavanja počinitelja preteže nad povredom prava
  - U tom slučaju će se primjenjivati načelo razmjernosti u ocjenjivanju zakonitosti dokaza !

- prema tom načelu razmjernosti, formalnu nezakonitost dokaza može otkloniti jači interes i to prema ovim kriterijima;

- a) Teški oblici KD iz nadležnosti županijskog suda
- b) Moralna povreda prava
  - Ovisi o načinu kako je tijelo počinilo - Je li planiralo učiniti, je li postupalo namjerno...
- c) Jakost povrede
  - Znači koja je šteta nanesena žrtvi

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ZAKON PROPISUJE DA SE SUDSKE ODLUKE NE MOGU TEMELJITI ISKLJUČIVO NA TAKVOM DOKAZU |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

### UČINCI ZABRANE NEZAKONITIH DOKAZA

- a) Ona pogađa sve sudske odluke
  - b) Povreda se može uspješno pobijati žalbom ako se sudska odluka temelji na takvom dokazu
- Povreda te zabrane predstavlja posebnu vrstu bitne povrede odredaba k.p.
    - koju 2°sud povodom žalbe pazi po službenoj dužnosti,
    - a glavni DO u povodu te povrede u pravomoćnoj presudi mora podignuti zahtjev za zaštitu zakonitosti

## **2. DRUGA FAZA DOKAZIVANJA → IZVOĐENJE DOKAZA**

**X2**

Primjerovnik pr. 91 (b)

**!!!** Dokazi se na raspravi izvode sljedećim redom;

- 1) dokazi optužbe
- 2) dokazi obrane
- 3) dokazi optužbe kojima se pobijaju navodi obrane
- 4) dokazi obrane kao odgovor na pobijanje
- 5) dokazi suda

### ODREĐIVANJE REDOSLJEDA

- stranke određuju redosljed dokaza koje namjeravaju iznesti, a
- predsjednik vijeća iz opravdanih razloga može odrediti drugačiji redosljed !

### ISPITIVANJE

- u prethodnom postupku pitanja postavlja tijelo koje provodi dokaznu radnju (DO/istražitelj)
- na raspravi ispitivanje obavljaju stranke
  - 1. stranka koja je predložila ispitivanje
  - 2. protustranka
  - 3. predsjednik vijeća/vijeće
- Ako je sud odredio izvođenje dokaza tada on prvo postavlja pitanja

### IZVOĐENJE DOKAZA

**Saznaje se njihov sadržaj i uvodi se u postupak njihov spoznajni materijal**

### 3. TREĆA FAZA DOKAZIVANJA → OCJENA DOKAZA

X1

**Ocjenjuje se dokaz pojedinačno i u svezi s ostalima, te izvodi zaključak je li neka činjenica dokazana ili nije !**

- iako ZKP prihvaća **načelo slobodne ocjene dokaza** sudac nije posve neograničen i slobodan (bila bi omoguć. sudska samovolja)
  - Sudski proces odlučivanja mora biti uređen nepravim i objektivnim pravilima koji će ga racionalizirati
- na temelju toga postoji dužnost suda da u pisanom obrazloženju presude navede
  - a) činjenice koje stranke nisu osporile,
  - b) te izloži iz kojih se razloga sporne činjenice našao dokazanim/nedokazanim
- Propust te dužnosti čini apsolutno bitnu povredu

### 4. TERET DOKAZIVANJA

X1 X1J

- čak i nakon savjesne ocjene dokaza, neke činjenice mogu ostati nedokazanim

Tko će onda snositi negativne posljedice te nedokazanosti?

- To je povezano na kojem subjektu leži dužnost dokazivanja
  - 1) U **formalnom** smislu
    - pravna dužnost dokazivanja je isključivo na stranci koja tvrdi njegovo postojanje
    - taj teret dokazivanja karakterističan za akuzatorni tip postupka
    - ne postoji dužnost suda da mimo prijedloga stranaka izvodi dokaze !
  - 2) **Mješoviti** tip (naš k.p.)
    - za njega je karakteristična briga zakonodavca da se izbjegne rizik nedokazanosti !
    - zato je u njemu dužnost dokazivanja činjenica proširena na sva tijela k.p.

### PRAVILA

**Teret dokaza u postupku utvrđivanja krivnje je na tužitelju, osim ako zakonom nije dr. propisano**

- sud/drž. tijela koja sudjeluju u k.p. s jednakom pažnjom ispituju i utvrđuju činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist
- dokazivanje obuhvaća sve činjenice za koje sud/stranke smatraju da su važne
- u načelu k.p. nakon potvrđivanja optužnice sud ima dužnost utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja
  - Dakle obveza suda da snosi teret dok. nastaje u stadiju rasprave

# jedina iznimka kada na optuženiku ne leži teret dokazivanja

→ Obveza dokazivanja zakonitog podrijetla imovine

### OBRANA OKRIVLJENKA ŠUTNJOM I FAKTIČNI TERET DOKAZIVANJA

- VSRH

- obrana okrivljenika šutnjom sama za sebe ne može imati za posljedicu utvrđivanje tzv. koluzijske opasnosti, jer okrivljenik ima to pravo te nije dužan odgov. na pitanja
  - tek ako sud smatra da neće moći utvrditi činjenice koje bi mu išle u korist okrivljenik će faktički biti prisiljen promijeniti svoju procesnu taktiku i iznijeti obranu, odnosno dokaze
- = FAKTIČNI TERET DOKAZIVANJA

## 2) ISKAZIVANJE OSOBA

### 1. ISPITIVANJE OKRIVLJENIKA (dokazna radnja) X2 X3ZB

Primjerovnik pr 89, 90, 51, 52, 28 (d), 29 (d)

#### ISKAZ OKRIVLJENIKA – vrsta dokaza u užem smislu

- jedan od najvažnijih dokaza

- njemu je najbolje poznato je li počinio KD

SADRŽAJ DOKAZA - može biti;

- 1) priznanje – izjava u kojoj u cjelosti ili djelomice iznosi činjenice koje čine zakonska obilježja KD (najbolji dokaz)
- 2) poricanje
- 3) 2. izjava – kojom pristaje na tvrdnje optužbe o postojanju činjenica na njegovu štetu

BAYEROVA RAZDOBLJA/KATEGORIZACIJA s obzirom na iskazivanje okrivljenika

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Sustav <b>akuzatornog</b> k.p.               | - nije dužan iskazivati, može se odreći toga prava – tada postaje „svjedok u vlastitoj stvari“                                                                                                                 |
| b) <b>Represivni sustav inkvizitornog</b> k.p.  | - dužan istinito iskazivati, ako ne želi – tortura<br>- priznanje najvrijedniji dokaz, bez njega se okrivljenik ne može osuditi                                                                                |
| c) Sustavi <b>nakon ukinuća torture</b> 18. st. | - mora istinito iskazivati ali ga se ne može prisiliti<br>- eventualno kazniti „zbog neposluha“ – batine                                                                                                       |
| d) <b>Moderni</b> sustav (danas)                | - nije dužan iskazivati, tijela k.p. mogu mu postavljati pitanja<br>ako želi može odgovarati → nije dužan istinito (za laž odgovara kad je KD)<br>- ako odgovori istinito i prizna krivnju → olakotna okolnost |

- procesna radnja kojom se dolazi do iskaza je ispitivanje okrivljenika

- Da bi se to moglo obaviti → pozvati → prisilno dovesti → 2. mjere prisutnosti

- svaki 2. način dobivanja njegova iskaza, osim običnim ispitivanjem (pri kojim se treba u potpunosti poštivati osoba okrivljenika) zabranjen je u k.p.

- Kršenje ovih propisa predstavlja nezakonit dokaz

#### ISPITIVANJE OKRIVLJENIKA

- Zakon propisuje tko i kada može ispitivati okrivljenika te formu

##### a) IZVIDI KD

- Policija može pozvati osumnjičenika → prisilno dovesti (upozoren, očito odbija primitak poziva)
  - Može ispitati bez odgode
  - Ako kad se odazove odbije iskazovati, ne može se ponovno pozvati ! → odmah pustiti
- **!!!** Prije ispitivanja ga pitaju je li primio pisanu pouku o pravima
  - Ako nije će mu se uručiti
  - Zatim će ga pitati je li ju razumio → ako nije → poučit na razumljiv način
  - To sve će se zabilježiti na zapisniku
- **!!!** Ako izjavi da ne želi branitelja
  - Upoznat će ga sa prednostima branitelja i posljedicama odricanja
  - Ako i nakon toga ne želi → nastaviti s ispitivanjem (osim obvezna obrana)
- **!!!** Ako izjavi da želi branitelja
  - Omogućiti će se da uzme
  - Zastat sa ispitivanjem do dolaska br. (najkasnije 3h)
  - Ako ne može doći → liste dežurnih
- **!!!** Ispitivanje se snima audio-video uređajem
  - Uz snimku se radi zapisnik
  - Snimka i zapisnik mogu se upotrijebiti kao dokaz u k.p.

#### b) ISPITIVANJE UHIĆENIKA

- Ispituje ga DO/policija
- DO mora ispitati najkasnije 16h nakon predaje pritvorskom nadzorniku  
12h (KD do 1g)
- Ispitivanje nužno zbog odluke; a) hoće ga pustiti b) rješenje o pritvoru c) prijedlog sucu istrage o ist. zat.
- Vrijede ista pravila kao i za ispitivanje osumnjičenika koje se odazvao ili je priveden

#### c) ISTRAŽIVANJE

- Ispituje ga DO/istražitelj
  - Mora biti ispitan prije podizanja optužnice (osim ako je predloženo suđenje u odsutnosti)
- Vrijede ista pravila (pouka, branitelj...)

#### d) FORMALNO ISPITIVANJE

- Ispituje ga na formalan način DO/istražitelj (u prostorijama DO/istražitelja)
  - Mora biti ispitan prije okončanja istrage !

#### #NAČINI ISPITIVANJA

- Provodi se tako da se poštuje osoba okr.
- Ispituje se usmeno
- Kad završi iskaz postavljaju mu se pitanja ako je to potrebno da se predoči neki dokaz, popune praznine...
- može se provesti suočenje, mogu se prepoznavati predmeti

#### ZABRANJENA PITANJA

- a) Kaptopozna pitanja – u kojima se polazi od pretpostavke da je priznao nešto što nije
- b) Sugestivna pitanja – di je već sadržano kako na njih treba odgovoriti

#### e) RASPRAVA

- za ispitivanje optuženika na raspravi postoje posebna pravila di je zakon razdvojio iskaz okrivljenika od njegove izjave o tome kakav stav zauzima prema točkama optužbe
  - ta izjava je neposredna obrambena procesna radnja o kojoj ovisi bifurkacija rasprave !
- ispitivanje se ne provodi prema klasičnom modelu unakrsnog ispitivanja već kontradiktornom modelu
  - taj model kreće nakon što optuženik iznese svoj iskaz !
  - pitanja postavljaju; branitelj → tužitelj → predsjednik/članovi vijeća → oštećenik (z.zast/opunomoćnik)<  
vještaci  
suoptuženici
  - mogu postavljati pitanja uz odobrenje predsjednika vijeća
- iskazu okrivljenika ne pripada nikakva posebna vrijednost
  - sud ga ocjenjuje kao i svake druge dokaze !
  - unatoč izjavi kojom se očitovao krivim za sve točke optužnice, sud mora nastaviti sa izvođenjem drugih dokaza

## ISKAZ SVJEDOKA – vrsta dokaza u užem smislu

## SVJEDOK

**Fizička osoba različita od okrivljenika, koja bi mogla iznijeti nešto o  
a) KD b) počinitelju KD c) 2. važnim činjenicama,  
koju je procesno tijelo pozvalo da o tome iskaže !**

## PREDMET ISKAZIVANJA

- činjenice koje je;

- a) sama spoznala tzv. svjedok očevidac
- b) čula od drugih osoba tzv. svjedok po čuvenju

ISKAZ SVJEDOKA

**Iskaz osobe protiv koje se ne provodi k.p., a za koju je vjerojatno da nešto zna o činjenicama koje se utvrđuju**

PRAVILO NESPOJIVOSTI PROCESNIH ULOGA

- sud ne smije razdvajati k. predmet protiv više okrivljenika !

- o kako bi na taj način jednoga od njih u postupku mogao ispitati kao svjedoka

- također je uloga nespojiva sa drugim ulogama u k.p. npr. sudac...

IZNIMKA

- iznimka od pravila nespojivosti uloga okrivljenika i svjedoka je ustanova krunskog svjedoka

## # PRESUMPTIVNI SVJEDOCI

Osobe koje policija tijekom izvida provodeći izvidnu radnju prikupljanja obavijesti od građana, poziva na razgovor i neformalno ispituje te prikuplja obavijesti u vezi KD

→ oni nemaju službeno status svjedoka

## ISPITIVANJE SVJEDOKA

a) OPĆA GRAĐANSKA DUŽNOST SVJEDOČENJA

- bit će pozvan svatko tko je sposoban razborito iskazivati pa i osobe s tjelesnim/duševnim smetnjama, djeca!

## 3 DUŽNOSTI

- 1) odazvati se pozivu
- 2) iskazivati
- 3) iskazivati istinito

## b) IZNIMKE OD OPĆE DUŽNOSTI SVJEDOČENJA

### **a) relativno oslobođenje**

- relativna nespos. svjedočenja imaju osobe koje se ne mogu ispitati zbog očuvanja 2. zaštićenog interesa (jačeg od vođenja k.p.)

- 1) osoba koja ima obvezu čuvanja tajnosti
- 2) branitelj okrivljenika
- 3) okrivljenik u postupku koji je bio jedinstven pa je razdvojen
- 4) vjerski ispovjednik o sadržaju ispovjedi
- 5) dijete koje nije sposobno shvatiti značenje prava da ne mora svjedočiti

### **b) privilegirani svjedoci**

- imaju povlasticu uskrate svjedočenja u cjelosti;

- 1) BD/izBD, ravna, pobočna do 3°, tazbina do 2°, posvojitelj/posvojenik
- 2) JB, porezni savjetnici
- 3) Odvjetnici, liječnici, zubari, psiholozi, soc. radnici kad su u obavljanju svoga zanimanja saznali od okrivljenika
- 4) novinari, urednici u sredstvima javnog priopćavanja o izvorima obavjesti i podataka
- 5) osobe na koje je prenesena imovinska korist o načinu stjecanja im. koristi  
kada se na njih primjenjuju odredbe o oduzimanju predmeta i im. koristi

- osobe pod 2) 3) 4) imaju povlasticu zaštite slobodnog obavljanja pojedinih profesija, no one ne mogu odbiti svjedočenje ako postoji zakonska osnova po kojoj su oslobođene dužnosti čuvanja tajni

- tijelo koje vodi postupak dužno je osobe oslobođene obveze svjedočenja upozoriti da ne moraju svjedočiti !

- upozorenje, odgovor → zapisnik

### **c) povlastica odgovora na pojedino pitanje**

- svjedok nije obavezan odg na pojedina pitanja ako je vjv da bi time izložio

- 1) sebe
- 2) bliskog rođaka                      a) k. progonu      b) teškoj sramoti    c) znatnoj mat. šteti

- iznimka od načela legaliteta

- imunitet svjedoka mu se daje u zamjenu za iskaz po pitanju izloženja sebe/bliskog srodnika k. progonu !

### **d) ugroženi (zaštićeni) svjedoci**

- imaju povlasticu uskrate odg na pojedino pitanje ili odbijanja davanja iskaza !

- kad postoji vjerojatnost da bi izložio

- 1) sebe
- 2) blisku osobu    a) ozb. opasnosti po život/zdravlje    b) tjelesnu nepovredivost    c) slob. ili imovinu većeg iznosa

- uređeno ZKP-om, a ispitivanje izvan postupka uređeno posebnim zakonom

- DO daje prijedlog posebnog načina sudjelovanja i ispitivanja u postupku

- čim sazna za tu vjv predložit će sucu istrage u zapečaćenom omotu s naznakom „ugroženi svjedok – tajna“
- sudac istrage odlučuje rješenjem u roku 12h (protiv rješenja DO može podnijeti žalbu)
- ako prihvati prijedlog DO, odredit će se rješenjem;

- a) pseudonim
- b) posebni načini sudjelovanja
- c) posebni načini ispitivanja (npr. radi prikrivanja izgleda → posredstvom audio-video uređaja)

- čuvanje podataka o zaštićenom svjedoku → čuvati kao tajnu!

### c) ISPITIVANJE RANJIVIH SVJEDOKA

- zakon poznaje nekoliko kategorija i za njih popisuje posebne mjere proc. zaštite

- 1) dijete koje nije navršilo 14g
- 2) dijete koje je, ali nije navršilo 18g
- 3) svjedoci koji zbog a) starosti b) invaliditeta c) zdrav. stanja ne mogu odazvati pozivu
- 4) žrtva a) KD protiv spolne slobode i spolnog čudoređa  
b) KD trgovanja ljudima  
c) KD počinjenog u obitelji

### ISPITIVANJE MALOLJETNOG DJETETA

- obavlja se posredstvom audio-video uređaja (dijete u odvojenoj prostoriji)
- stranke mogu postaviti pitanja uz odobrenje suca istrage
  - ne neposredno nego posredstvom stručne osobe
- lik i glas djeteta se mogu izmijeniti
- dijete se nikada ne ispituje na raspravi
- u pravilu se može ispitivati samo 1, iznimno 2. put !

### d) POSLJEDICE NEPOŠTIVANJA PRAVILA ISPITIVANJA

- iskaz svjedoka (osim u propisanim slučajeva) ne može upotrijebiti kao dokaz:

- 1) svjedok osoba koja ne može biti ispitana kao svjedok
- 2) svjedok osoba koja ne mora svjedočiti a nije na to upozorena
- 3) kada upozorenje nije ubilježeno u zapisnik + upozorenje o dužnosti iskazivanja istine
- 4) ispitani maloljetnik koji ne može shvatiti značenje prava da ne mora svjedočiti
- 5) žrtvi povrijeđeno pravo na uskratu odg
- 6) pribavljen protivno zabrani
  - a) diskriminacije b) sila c) prijetnja d) sredstva kojima se utječe volja osobe e) 2. slična sredstva

### e) ISPITIVANJE U RAZLIČITIM FAZAMA POSTUPKA

#### 1. TIJEKOM IZVIDA KD

- može ispitivati sve drađane radi prikupljanja obavijesti o KD i počinitelju

- to su neformalne radnje pa ih ne može ispitivati u svojstvu svjedoka/vještaka, već u svojstvu presumptivnog svj/vješ
- policija ispituje

#### 2. TIJEKOM ISTRAGE/ISPITIVANJA

- DO/istražitelj, ispituju bez prisutnosti 2. svjedoka

- upozorava da mora pričati istinu i ne smije ništa prešutjeti
- upozorava žrtvu da može uskratiti svoj odgovor
- odgovara usmeno i zabranjeno je postavljanje sugestivnih pitanja

#### 3. NA DOKAZNOM ROČIŠTU

- provodi sudac istrage na prijedlog a) DO b) oštećenika kao tužitelja c) okrivljenika

- može se održati radi izvođenja zakonom propisanih dokaza;

- |                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) ispitivanje ranjivih svjedoka + svjedoka prema pravilima MP | d) ako svjedok neće moći biti ispitivan na raspravi                              |
| b) ako se radi o ispitivanju zaštićenih svjedoka               | e) ako svjedok izložen utjecaju koji dovodi u pitanje istinitost njegovog iskaza |
| c) osobe oslobođene obveze svjedočenja zbog bliskog srodstva   | f) ako se 2. dokaz neće moći kasnije izvesti                                     |

- pored toga zakon predviđa provođenje d.r. i u 2. slučajevima

#### 4. TIJEKOM PRIPREMA ZA RASPRAVU ILI IZVAN RASPRAVE

- predsjednik vijeća ili sudac istrage mogu ispitati svjedoka čije su ispitivanje stranke predložile, a ne može doći na raspravu zbog bolesti ili 2. opravdanih razloga

#### 5. RASPRAVA

- vrijede posebna pravila o ispitivanju svjedoka

- svjedoci se ispituju u dokaznom postupku redosljedom kako je određeno u ZKP

- ako se ispituje žrtva/oštećenik kao svjedok → njihovo se ispitivanje mora provesti prije ispitivanja ostalih svjedoka

- nakon što svjedok iznese sve što mu je o predmetu poznato, a zatim mu stranke, predsjednik/čl. vijeća neposr. postavljaju pitanja

## f) DOKAZNA VRIJEDNOST

- u praksi najčešći dokaz u k.p., no mora ga se ocijeniti vrlo oprezno

- većina svjedoka koji su vidjeli događaj potječu iz kruga okr/ošt (znanca, prijatelja, rođaka) pa je teško očekivati potpuni i pouzdan iskaz!
- Također moguće su i pogreške u zapažanju, sjećanju, rasuđivanju, imaginaciji
  - Sudac u ocjeni dokazne vrijednosti mora voditi računa o njima !

## KRUNSKI SVJEDOK

**Pripadnik zločinačke organizacije kojemu je sud na zahtjev DO dodjelilo položaj svjedoka da bi u k.p. svjedočio o zloč. org./članovima/KD**

- iznimka od načela legaliteta gdje država u zamjenu za njegov iskaz odustaje od k.progona krunskog svjedoka  
- država može upotrijebiti taj dokaz kad ne postoje 2. mogućnosti učinkovitog suzbijanja org. kriminaliteta

- Pretpostavke i postupak uređuje ZUSKOK, a
- Odluka o davanju uloge svjedoka počinitelju KD stavljena je u nadležnost suda

## PRETPOSTAVKE ZA DOBIVANJE POLOŽAJA (kumulativne)

- 1) Protiv nje je podnesena k. prijava ili se vodi k.p. za KD iz nadl. USKOKA počinjeno u okvirima zl. Organizacije
- 2) Postoje okolnosti di se prema KZ pripadnik može osloboditi kazne/olakotne okolnosti di se kazna može ublažiti
- 3) Da je iskaz razmjern težini KD

Zakon isključio ispitivanje kao k.s.;

a) počinitelja najtežih KD   b) organizatora zl. org.   c) poticatelje na počinjenje KD iz nadl. USKOKA

- 4) Iskaz važan za otkrivanje/dokazivanje KD, odnosno za otkrivanje/spriječavanje KD

## POSTUPAK DODJELJIVANJA POLOŽAJA

### INICIJATIVA

- inicijativu za ispitivanje daje ravnatelj USKOK-a podnošenjem prijedloga glavnom DO

### PROVOĐENJE

- ravnatelj provodi postupak di će ustanovit postoje li pretpostavke te  
će pribaviti pisanu izjavu u kojoj se počinitelj obvezuje da će kao svjedok u k.p. iskazivati istinu i da neće ništa prešutjeti

- Upozorit će ga da je davanje lažnog iskaza → KD te
- Da nema poovlasticu odgovaranja na pojedino pitanje

- na temelju tog prijedloga glavni DO može do zakazivanja rasprave zahtijevati od suda donošenje rješenja o ispitivanju kao svjedoka pripadnika z.o.

- O zahtjevu odlučuje izvanraspravno vijeće županijskih sudova
  - Donosi odluku u roku 8 dana od primitka zahtjeva !
  - Vijeće zahtjev može odbiti ili prihvatiti



## ISKAZ VJEŠTAKA – vrsta dokaza u užem smislu

Dokaz u k.p. iz kojeg tijelo k.p. zaključuje o postojanju ili nepostojanju činjenica koje se mogu utvrditi samo s pomoću stručnog znanja ili umjeća

## VJEŠTAK

Fizička/pravna osoba (stručne ustanove/drž. tijela) koja je nepristrana te raspolaže posebnim stručnim znanjem/vještinom i koju je sud zbog toga odredio da pomogne pri utvrđivanju činjenica (nikad pravna pitanja) u k.p.

- tijelo k.p. može angažirati stručnjake i na 2. način

- Stručne osobe, stručne pomoćnike/suradnike koji pružaju stručnu pomoć pri obavljanju pojedine dokazne radnje
- Njihova pomoć ne rezultira time da njihov iskaz postaje dokaz (za to moraju određeni vještaci)
- Npr. pri očevidu pronalaze tragove, obavljaju određena mjerenja/snimanja

## VJEŠTAČENJE (dokazna radnja)

## SLIČNOSTI SA SVJEDOČENJEM

- Sud utvrđuje činjenice **na osnovi iskaza neke osobe**

## RAZLIKE

- 1) Svjedok opaža činjenice izvan k.p., ne misleći o njima iskazivati vještak ih opaža u tijeku k.p., po nalogu suda
- 2) Svjedok može biti svaka osoba vještak samo stručnjak
- 3) Svjedok samo reproducira svoje opažanje vještak daje kompleksni iskaz;

a) **nalaza** – iznosi popis činjenica koje je utvrdio

b) **mišljenja** – iz činjenice izvodi zaključke

## 4 DUŽNOSTI VJEŠTAKA KOJEG JE SUD ODREDIO ZA V

- 1) **Odazvati** se na poziv tijela k.p. – ne odazove li se i ne opravda → prisilno dovesti/novčana kazna
- 2) **Iskazivati** – odbije vještačiti → novčana kazna (ne i zatvoriti!)
- 3) Iskazivati **istinu** – predmet vještačenja brižljivo proučiti, biti nepristran, navesti sud
- 4) Dati **obećanje** o istinitom iskazivanju – ako se to od njega zatraži

## SPOSOBNOST BITI VJEŠTAKOM – 2 UVJETA

- a) **Stručni** – posjedovanje stručnog znanja, te formalne kvalifikacije
- b) **Pravni** – za vještaka se **ne može uzeti**;
  - 1) osoba koja ne može biti ispitana kao svjedok
  - 2) osoba koja je oslobođena dužnosti svjedočenja
  - 3) oštećenik

→ ako su takve osobe uzete za vještaka → njihov iskaz je **nezakonit dokaz**

### ODREĐIVANJE

- vještačenje se određuje pisanim nalogom tijela koje vodi postupak !!!

- Dostavlja strankama
  - Mogu izuzeti vještake

vještačenje se određuje kad za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje vještaka!

### VRSTE

- u pravilu se povjerava individualnom vještaku, ali zakon predviđa slučajeve u kojima se ono povjerava

- a) ustanovama/drž. tijelima te
  - b) tzv. stalni sudski vještaci, a
- može i dvama ili više vještaka

### INICIJATIVA

- u konkretnom slučaju ovisi hoće se odrediti vještačenje

- 1) samoinicijativno
- 2) tijelo k.p.
- 3) okrivljenik i oštećenik

**OBVEZATNO VJEŠTAČENJE** (zakon propisuje u nekim situacijama)

**tad se postojanje činjenica može utvrditi samo iskazom vještaka kao dokazom**

- 1) slučaj sumnjive smrti – pregledom i obdukcijom, ako je tijelo već pokopano, ekshumacija (može naložiti samo sud)
- 2) trovanje - kada postoji sumnja obavljaju se toksična ispitivanja
- 3) tjelesne ozljede – pregledom ozljeđenog ili temeljem medicinske dokumentacije
- 4) slučajevi sumnje u isključenje/smanjenje ubroјivosti počinitelja – psihijatrijski pregled  
slučajevi sumnje u raspravnu nesposobnost - -II-

- provođenje se sastoji od a) pripremanja nalaza i mišljenja  
b) iznošenja pred sudom u obliku iskaza

### DOKAZNA VRIJEDNOST ISKAZA VJEŠTAKA

---

- sud kod ocjene iskaza vještaka **nije stvarno vezan tim iskazom**,

- jer bi to predstavljalo **iznimku od načela slobodne ocjene dokaza** i **prisiljavalo suca** da uvijek utvrdi činjenice onako kako proizlaze iz nalaza mišljenja !!!
- on se **ne mora složiti** s nalazom/mišljenjem vještaka jer mogu postojati **mane**
  - ponoviti ispitivanje vještaka, obnoviti vještačenje novim vještacima

- u slučaju **nedokazanosti** propisuje se primjena pravila **in dubio pro reo**

- to znači da sud **spornu** činjenicu mora **uzeti za utvrđenu/neutvrđenu** – ovisno o tome ide li u korist okrivljeniku ili ne !!!

npr. 1 vještak kaže da je okrivljenik bio neubroјiv, a 2. da nije → ako sud ne povjeruje ni jednom → uzet će se da je bio neubroјiv

- **sud** je dužan **neslaganje** s mišljenjem vještaka **uvjerljivo ublažiti** !!!

### 3) ČITANJE ISPRAVA

X1IJ

#### ISPRAVA

Bayer; **Svaki zapis koji sadrži skup jezičnih znakova s određenim značenjskim sadržajem koji služi za utvrđivanje činjenica u k.p.**

- Bayerova definicija ispravnija od one iz KZ-a !
- To mogu biti 1) pisma 2) knjige 3) crteži 4) zapisnici 5) odluke 6) potvrde...
- Podjela isprava na; a) javne  
b) privatne

→ jednaka dokazna vrijednost

#### ODNOS S 2. VRSTAMA DOKAZA

- u slučaju kada sud iste činjenice može utvrditi neposrednim ispitivanjem svj/vješ to će učiniti prije čitanja zapisnika o ranijem ispitivanju

- Osim u okviru iznimki od načela neposrednosti

#### ELEKTRONIČKA ISPRAVA

- definira ju ZEI i ZKP

ZEI:

jednoznačno povezan cjelovit skup podataka koji su elektronički oblikovani  
(izrađeni pomoću računala i drugih elektroničkih uređaja),  
poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju,  
i koji sadrži svojstva kojima se utvrđuje izvor (stvaratelj), utvrđuje vjerodostojnost sadržaja  
te dokazuje postojanost sadržaja u vremenu.

Sadržaj elektroničke isprave uključuje sve oblike pisanog teksta, podatke, slike i crteže, karte, zvuk, glazbu, govor.

ZKP:

podnesak koji „izrađeni, otpremljeni, primljeni i pohranjeni primjenom dostupne informacijske tehnologije,  
i osiguravaju utvrđivanje jednoznačnog obilježja kojim se utvrđuje sastavljač elektroničke isprave“

#### RAZLIKA SA TEHNIČKIM SNIMKAMA

- granica sa tehničkim snimkama je **tanka**, no **važne su razlike**

- Da el. is. mora imati dokumentacijsko svojstvo – mora sadržavati opći podatak koji omogućava;
  - 1) Provjeru identiteta stvaratelja
  - 2) Vjerodostojnost poruke
  - 3) Vremensko obilježje kreiranja/slanja/izmjene sadržaja

- ako je el. is. izrađena/pohranjena/čuvana kako traži ZEI, tada ima pravnu valjanost kao isprava na papiru

#### UPORABA

- može se upotrijebiti kao;

#### PODNEŠAK

- Stranka može sudu upućivati podneske kao el. isprave, pod zakonskim uvjetima

#### DOKAZ

X1EIK

- dokazi se mogu pojaviti kao;

- 1) Elektronički (digitalni) dokaz
- 2) Elektronička isprava kao dokaz

## 1) ELEKTRONIČKI (DIGITALNI) DOKAZ X2

Podatak koji je kao el. dig. dokaz pribavljen prema ovom zakon

- Podatak koji je pohranjen u uređaju za elektroničku obradu

- korištenjem informacijske tehnologije ostavljaju se elektronički „tragovi“

- 1) Telefonski razg            2) SMS            3) elekt. pošta ...
- Generira el. podatke koji mogu biti zanimljivi tijelima k.p.

- stoga je tijelima k.p. nužno pri upotrebi el.dig.dokaza koristiti vještake digitalne ili računalne forenzike

- ZKP (s iznimkom o odredbi o pretrazi računala) nije predvidio posebni postupak pribavljanja, izvođenja i ocjene el. dokaza  
ČL. 331

„Ako dr. nije propisano ovim zakonom, el. dokaz pribavlja se primjenom odredaba o a) pretrazi pokretne stvari  
b) privremeno oduzimanje predmeta“

## 2) ELEKTRONIČKA ISPRAVA KAO DOKAZ

Skup zakonom definiranih el. podataka koji joj daju to svojstvo

- sastavljena je sukladno pravilima ZEI (dokumentacijsko svojstvo!)

- Također za nju vrijedi načelo slobodne ocjene dokaza

## POSTUPAK DOKAZIVANJA S ISPRAVAMA – 4 FAZE X1ZB

1) Isprava se pribavlja

2) Pred sudom se utvrđuje spoznajna sposobnost isprave da posluži kao dokaz za utvrđivanje činjenica

- treba utvrditi; a) tko je autor isprave, tko je još eventualno sudjelovao  
b) odakle su mu poznate činjenice sadržane u ispravi  
c) kada/gdje je ona nastala
- utvrđivanje tih podataka zapravo predstavlja utvrđivanje pomoćnih činjenica

3) Isprava se naglas čita pred sudom, a zatim prilaže spisu

- to zakon konstatira!
- dopustivost da se čitaju isprave; a) zapisnici o radnjama iz ranijeg tijeka k.p.  
b) o izvodima iz k. evidencije
  - o ograničena jer;
    - a) – mogu pročitati uglavnom samo pod uvjetima predočavanja nekoj osobi koju sud neposr. ispituje
    - b) – tek kao zadnji dokazi prije ispitivanja optuženika

4) Sud slobodno ocjenjuje dokaznu vrijednost sadržaja isprave

## 4) TEHNIČKE SNIMKE ČINJENICA X3 X1EIK

Posebna vrsta dokaza jer se od ostalih dokaza u užem smislu razlikuju po suštinskoj okolnosti, a to je da se ne temelje na opažanju čovjeka nego na registraciji tehn. uređaja

- Tim uređajem barata čovjek, jednom prilagođen
- Automatski će registrirati sve činjenice radi kojih je postavljen, neovisno o čovjekovoj volji i sposobnosti njegova opažanja (zato je posebna vrsta)

## DOPUSTIVOST UPORABE T.S. KAO DOKAZA X4ZB X3MB

- pitanje dopustivosti tj. smiju li se koristiti i pod kojim uvjetima riješeno je pozitivno

- Dokazivanje t.s. izvest će se reprodukcijom njezina sadržaja i nakon toga će sud po slobodnoj ocjeni utvrditi njihovu dokaznu vrijednost u konkretnom slučaju

- pitanje dopustivosti ovisi o načinu njena nastanka : pogledaj vrste

1) **TEHNIČKE SNIMKE NASTALE TIJEKOM K.P.**

- kao snimanja procesnih radnji koja imaju svrhu sastavljanja i vođenja posebnog zapisnika (zvučnog/slikovnog) o tim radnjama !  
(npr. snimanje ispitivanja okrivljenika)

- Taj zapisnik se može usporedno s pisanim zapisnikom reproducirati na raspravi u dokazne svrhe

2) **TEHNIČKE SNIMKE NASTALE IZVAN K.P.**

- ako su nastale javnom slikovnom ili zvučnom registracijom

**Javna registracija**

**Odnosi se na ponašanja i govore neke osobe koji su namjenjeni javnosti,  
bez obzira je li snimana osoba zna da je snimana ili ne**

Npr. snimka nadzorne kamere

- Takve tehničke snimke reproduciraju se na **raspravi** i **prilažu spisu**

3) **TEHNIČKE SNIMKE NASTALE PRIJE ZAPOČINJANJA K.P.**

**Tehničke snimke tajnog nadzora nad telekomunikacijama/osobama/predmetima učinjene za potrebe budućeg k.p. tijekom posebnih dokaznih radnji**

A mogu biti;      a) **izvidne** radnje (npr. provjera istovjetnosti, trajanja i učestalosti kontakta određenih telekom. adresa)  
                         b) **dokazne** radnje (npr. provjera uspostavljanja telekom. kontakta za potrebe dokazivanja u k.p.)

**POUZDANOST T.S.**

- kada je sud riješio pitanje dopustivosti upotrebe t.s. mora prilikom izvođenja tog dokaza riješiti pitanje

ima li ona svojstvo dokaza te  
u kojoj mjeri je pouzdana

- Za to su potrebni podatci;
  - a) Tko, kada, gdje načinio t.s.
  - b) Što je bio predmet slikovne/zvučne registr.
  - c) Je li instrument radio ispravno
  - d) Je li prvotna registracija kasnije sadržajno mijenjana

Uređuje **GLAVA 18** ZKP-a

**Njima se pribavljaju iskazi osoba i predmeti tj. dokazi za potrebe k.p.**

#### RADNJE PREDVIĐENE ZKP-om

- |                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) Pretraga                          | 6) Uzimanje otisaka prstiju/2. dijelova tijela |
| 2) Privremeno oduzimanje predmeta    | 7) Prepoznavanje                               |
| 3) Ispitivanje okrivljenika/svjedoka | 8) Dokaz ispravom                              |
| 4) Vještačenje                       | 9) Dokaz snimkom                               |
| 5) Očevid                            | 10) Električni (digitalni) dokaz               |

- poduzimaju se **tijekom k.p.** a pod određenim uvjetima može **i prije** početka k.p. kao

- a) **Hitne** dokazne radnje → pogledaj str.
- b) Dokazne radnje kada je **počinitelj nepoznat**
  - Tijekom istraživanja – provode se ako su svrhovite za odlučivanje o podizanju optužnice
  - Tijekom istrage – poduzimaju da bi se prikupili dokazi i podatci potrebni za odluku hoće li se podignuti optužnica ili obustaviti postupak  
(te dokazi di postoji opasnost da se neće moći ponoviti na raspravi ili bi njihovo izvođenje bilo otežano)

#### POSEBNE DOKAZNE RADNJE

X2 X3ZB X2IJ X1EIK X1MB

Primjerovnik pr. 57, 58, 59, 60

- poduzimaju se u skladu sa zahtjevima koje nalažu načela razmjernosti i načela supsidijarnosti

Ako;

- 1) Osnovane sumnje da je određena osoba počinila/sudjelovala kataloško KD
- 2) Se izvidi ne bi mogli provesti na 2. način ili bi to bilo moguće uz nerazmjerne teškoće

#### ČL. 332 ST. 1

- 1) Nadzor i tehn. snimanje tel. razgovora i 2. komunikacija
- 2) Nadzor i tehn. snimanje prostorija/osoba/predmeta
- 3) Presretanje, prikupljanje i snimanje računalnih podataka
- 4) Uporaba prikrivenih istražitelja
- 5) Simulirana prodaja i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine
- 6) Pružanje simuliranih poslovnih usluga ili sklapanje simuliranih pravnih poslova
- 7) Nadzirani prijevoz i isporuku predmeta KD

- na pisani obrazloženi zahtjev DO, sudac istrage može obrazloženim nalogom odrediti p.d.r. !

- Ako postoji opasnost od odgode DO može izdat na vrijeme od 24h
  - Taj nalog u roku 8h dostaviti sucu istrage, a on će odlučiti naknadno rješenjem o zakonitosti naloga

#### ČL. 334 KATALOŠKA KD

Npr. ratni zločin, zločin agresije, terorizam, obuka za terorizam, genocid, otmice, protupravno oduzimanje slobode, prostitucije...

# I) KAZNENI POSTUPAK

## STADIJI KAZNENOG POSTUPKA

X1ZD

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1) <b>Prethodni postupak</b>         | (1. stadij) |
| a) izvidi                            |             |
| b) istraga/istraživanje              |             |
| c) međupostupak → optuživanje        | (2. stadij) |
| 2) <b>Rasprava</b>                   | (3. stadij) |
| 3) <b>Žalba</b>                      | (4. stadij) |
| 4) <b>Izvanredni pravni lijekovi</b> |             |

## 1) PRETHODNI POSTUPAK

X7ZB X1MB X1EIK

CILJ; **Prikupljanje dokaza o KD/osobi**, kako bi se na temelju njih mogla donjeti **Odluka o izvođenju okrivljenika na raspravu**

- U preth. postupku skupljaju se dokazi da mogu donesti tu odluku

### a) IZVIDI

X5 X6EIK X4MB X3ZB

- predstavlja **prvu etapu** u postupanju drž. tijela u vezi sa KD

- Obveza poduzimanja nastaje kad:

**!!! ustanovi postojanje osnovane sumnje da je počinjeno KD po služb. dužnosti !!!**

→ osnovane sumnje u pravilu proizlaze iz k. prijave, no obveza nastaje neovisno je li podnesena ili ne – bitno da se ustanove

## 1. KAZNENA PRIJAVA

X8 X5MB X2EIK X2ZB X1ZD

**Obavijest o KD za koje se progoni po službenoj dužnosti  
eventualno i obavijest o počinitelju KD**

- Zkp ne propisuje obvezni oblik !!!

- Može biti podnesena a) **pisano**    b) **usmeno**    c) **2. sredstvima**
- Odredbe o sadržaju → što više korisnih informacija o KD/počinitelju

- podnosi se DO, no sud/policija/nenadl. DO dužni su je primiti i dostaviti nadležnom DO

### POLICIJSKA KAZNENA PRIJAVA !!!

**Nastaje kao rezultat rada policije u izvidima KD i sadrži saznanja/dokaze na kojima temelji osnovanu sumnju**  
(postupanje/obveze → ZPPO)

### DUŽNOSTI DO KAD ZAPRIMI K. PRIJAVU !!!

- 1) Dužan ju je **upisati u upisnik k. prijava**
- 2) Dužan donjeti **Odluku o k. prijavi** u roku **6 mj** od upisa
- 3) **Obavjestiti podnositelja prijave o odluci**

### 2 IZNIMKE !!!

- a) U slučaju da je    i) **dopro glas** da je počinjeno KD ili o  
                              ii) **dojavi žrtve** gdje još ne proizlaze osnovane sumnje  
tada će DO sastaviti službenu zabilješku te ju **upisati u upisnik kaz. predmeta**  
zatim će samostalno ili putem policije provesti **izvide** kako bi ustanovio postoje li pretpostavke za pokretanje k.p.
- b) U slučaju da    i) prijava **ne sadrži podatke o KD**  
                              ii) DO **ne može zaključiti** na koje se KD prijava odnosi  
tada se prijava **upisuje u upisnik kaz. predmeta**, a prijavitelj se **poziva** da podnesenu prijavu **ispravi ili dopuni** !

### ODLUKE DO !!!

- 1) **Odbaciti k. prijavu**
  - Kad postoje pravne/stvarne smetnje za pokretanje k.p. ili
  - Pokretanje protiv te osobe nebi bilo oportuno prema **načelu svrhovitosti**
- 2) **Naložiti/provesti izvide radi dodatnog razjašnjenja**
- 3) **Pokrenuti k.p. protiv prijavljene osobe**
  - Ako na temelju k. prijave zaključi da postoji osnovana sumnja da je osoba počinila KD po služb. dužnosti
    - U skladu s **načelom legaliteta** [istraga/istraživanje/neposredna opt.]

## UNUTARNJI I VANJSKI MEHANIZMI NADZORA !!!

- a) **Unutarnji** – oblik kontrole unutar DO hijerarhije, gdje odlaganje poduzimanja radnji dovodi do stegovne odgovornosti
- b) **Vanjska kontrola** - pravo žrtve i oštećenika da po isteku od **2 mj** zatraže od DO obavijest o poduzetim radnjama
  - podnositelj k. prijave/žrtva/oštećenik mogu podneti **pritužbu višem DO zbog nepoduzimanja radnji**

## 2. RADNJE KOJE SE PODUZIMAJU TIJEKOM IZVIDA !!!!!

**Radnje kojima se otkrivaju/prikupljaju/analiziraju podatci o vjv. KD (po sl.d.), počinitelju i 2. okolnostima**

### PRELAZAK U FAZU ISTRAGE/ISTRAŽIVANJA

- da bi se prešlo u fazu istrage/istraživanja potrebno je **identificirati osumnjičenika** te ustanoviti postojanje **osnovane sumnje** ...

### IZVIDNE RADNJE !!!

- u pravilu se poduzimaju izvidne radnje;

- a) **Traganje** za osobama
- b) **Pregled mjesta događaja**
- c) **Osiguranje** mjesta događaja ...

### CILJ

- Razjašnjenje okolnosti počinjenja KD
- Način poduzimanja nije reguliran ZKP-om = neformalne radnje
- Zato rezultate u pravilu ne mogu koristiti kao dokaz k.p.
- Rezultati se koriste kao spoznajna točka za pokretanje u k.p.
- Tijekom istrage/istraživanja će se te spoznaje pretočiti u rezultate koji se mogu koristiti kao dokaz !

Npr. **IZVIDNA RADNJA PRIKUPLJANJA OBAVIJESTI OD GRAĐANA**

**X2**

**Prikupljanje saznanja od osoba kroz razgovor s njima i njihovo ispitivanje u sklopu policijskih izvida**

**- One same nisu osumnjičene**

- No ako se tijekom prikupljanja obavijesti pojave osnovane sumnje **prekinut** će se prikupljanje obavijesti te će se ispitati u svojstvu osumnjičenika kroz **dokaznu radnju ispitivanja osumnjičenika !**

- način poduzimanja nije propisan ZKP-om, pa se rezultat ne može koristiti kao dokaz

- Međutim tijekom istrage/ist. taj građanin može biti ispitan kroz **dokaznu radnju ispitivanja svjedoka !**
- **Policija** poziva građane - koji mogu **odbiti dati obavijest**, te se **ne mogu ponovno pozvati zbog istog razloga**

### DOKAZNE RADNJE !!!

- iznimno se mogu poduzimati i dokazne radnje !

- a) **hitne dokazne radnje**
- b) **posebne dokazne radnje**

- e) **dok. radnje kad je počinitelj nepoznat**
- d) **ispitivanje okrivljenika**



**a) IZVIDI IZ NUŽDE**

- iznimno provodi **zapovjednik broda** kad je KD počinjeno na hrvatskom brodu

**b) POLICIJSKI IZVIDI !!!****Policijski službenici provode izvide****1) NA VLASTITU INICIJATIVU**

- postoje **osnove sumnje**... te se provode radi **pronaska počinitelja KD**
- o poduzimanju izvida dužni **obavjestiti DO** te ako on zahtjeva može prisustvovati radnjama/mjerama
- na temelju izvida policija sastavlja **k. prijavu ili Izvješće o radnjama** gdje navodi **dokaze za koje je saznala**

- Tamo se ne unosi sadržaj obavjesti građana !

- način postupanja uređen **ZPPO-a**, a u pojedinim segmentima reguliran **ZKP-om** [a) prikupljanje obav. od građ. b) ispit. osumnjič.]

**2) PO NALOGU DO**

- **DO** može **naložiti prikupljanje obavjesti/podataka** potrebnih za **Odluku o k. prijavi**
- može odrediti sadržaj izvida, tražiti obavjesti

- Policija je dužna postupiti po nalogu !
- DO ima nadzor te policija odgovara DO

**c) DO IZVIDI !!!****DO samostalno provodi izvide bez pomoći policije****OVLASTI**

- i) može **prikupiti obavjesti** od građana
- ii) od **drž. tijela/pravnih osoba** može zatražiti

- dostavu podataka
- obavjesti o prikupljenim podacima o sumnjivim novčanim transak.
- kontrolu poslovanja f/p osobe
- privremeno oduzimanje predmeta

iii) poseban **katalog ovlasti** kad postoje **osnovane sumnje** da je KD oštećena **imovinska korist**

- Tu sudjeluju fin. Istražitelji službenici Ministarstva financija

**3. HITNE DOKAZNE RADNJE****X4 X4EIK X1IJ****Kada se dokazne radnje zbog opasnosti od odgode poduzimaju tijekom izvida KD !!!**

- dokazne radnje poduzimaju **nakon što je k.p. pokrenut u istraživanju/istrazi**

**VRSTE**

- kao hitne dokazne radnje mogu se poduzeti; 1) **očevid**      2) **pretraga**      3) **privremeno oduzimanje predmeta**
- nakon što je **KD otkriveno**, potrebno je što prije poduzet radnje kojima se pronalaze tragovi/predmeti, pa se u tu svrhu poduzimaju hitne dokazne radnje

**ZAKONSKE PRETPOSTAVKE**

- 1) Opća pretpostavka; postojanje **opasnosti od odgode**
- 2) **Samostalno** poduzima policija (bez da obavjesti DO)
  - za KD di je **kazna do 5g** – pretraga, očevid, prepoznavanje, uzimanje otisaka prstiju/2. dijela tijela
  - za KD di je **kazna teža od 5g** – pretraga, privremeno oduzimanje
- 3) Policija može poduzeti ako im **prepusti DO/DO može sam provesti**
  - za **KD di je kazna do 5g** - očevid, prepoznavanje, uzimanje otisaka prstiju/2. dijela tijela
    - Policija ga mora **odmah obavjestiti**, a on može poduzeti/naložiti policiji ili istražitelju
- 4) Naložiti može **samo DO**

- **vještačenja kao h.d.r.**

**4. DOKAZNE RADNJE KADA JE POČINITELJ NEPOZNAT**

**Ekshumikacija** – nužan je **nalog suda** !

**Str. 51 primjerovnik**

Kada su rezultati izvida usmjerili sumnju na određenu osobu kao vjv počinitelja KD prelazi se iz faze izvida u fazu ist/ist !!!

**CILJ;**

Prikupljanje dokaza na temelju kojih će se donjeti Odluka o podizanju optužnice ili odustajanju od k. progona kako bi se ta odluka donesla poduzimaju se dokazne radnje

RAZLIKA ISTRAŽIVANJE – ISTRAGA

- u suštini jednaki – jedina temeljna razlika;

- U **pokretanju istrage** – donosi se *Rješenje o provođenju istrage* protiv kojeg postoji mog. žalbe
- Kod **istraživanja** – usporediva odluka ne postoji, postoji mog. **prigovora DO**
  - O tome ovisi zato **trenutak započinjanja k.p.**

ČL. 17 ZKP

**KAZNENI POSTUPAK ZAPOČINJE**

- 1) Pravomoćnošću **rješenja o provođenju istrage**
- 2) **Potvrđivanjem optužnice** ako istraga nije bila provedena
- 3) **Određivanjem rasprave** na temelju privatne tužbe
- 4) Donošenjem **presude o izdavanju kaznenog naloga**

## 1. ISTRAŽIVANJE

**X1ZB**

Kada DO na temelju k. prijave i rezultata poduzetih radnji zaključi da postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila KD po služb. duž. I ne postoje smetnje za k. progon, a radi se o KD di je propisana novčana kazna/kazna zatvora do 5g pokrenut će istraživanje !!!

### POKRETANJE

Poduzimanjem **1. dokazne radnje protiv osumnjičenika !!!**

### INICIJATIVA

- a) **DO samostalno**
- b) DO **naloži** poduzimanje **istražitelju**
  - Poduzimaju se one dokazne radnje koje **nisu poduzete tijekom izvida**, a koje su **svrhovite za podizanje optužnice**
    - Ispitivanje osoba, vještačenja...

### DUŽNOSTI DO

- a) **Obavijestiti** osumnjičenika u roku **3 dana** od poduzimanja 1. radnje
  - Okrivljenik može **DO predložiti poduzimanje dokaznih radnji**
    - tada okrivljenik i branitelj imaju pravo prisustv. Ispitivanju svjedoka
  - Okrivljenik može **sucu istrage predložiti provođenje dokaznog ročišta**
- b) **Završiti** u roku **6 mj** od upisa kaznene prijave u *upisnik k. prijava*
  - Ako **ne završi** → okrivljenik ima pravo **sucu istrage** podneti **prigovor zbog odugovlačenja postupka**

### ODBACIVANJE K. PRIJAVE – DO

- ako DO **prije/tijekom odbaci k. prijavu**

- Žrtva može poduzeti k. progon → **oštećenik kao tužitelj**
  - Tada je **provođenje dokaznih radnji** moguće uz **odobrenje sucu istrage**
  - Ako ga sudac istrage prihvati – **nalaže istražitelju !**

### ZAVRŠETAK ISTRAGE

- u ovom slučaju sudac istrage/DO završavaju istraživanje kad su **provedene sve radnje** koje su **pretpostavke za podizanje optužnice**

- Završetak istraživanja **upisuje se u upisnik k. prijava**

Kada DO temeljem osnovanih sumnji da je određena osoba počinila KD po služb. dužnosti (nepostojanje smetnji za progon) donese *Rješenje o provođenju istrage*

(za KD di je propisana kazna zatvora **teža od 5 g**)

DO NIJE DUŽAN VODITI ISTRAGU

- slučajevi kada DO **nije dužan** voditi istragu:

- **NEPOSREDNA OPTUŽNICA**

Slučaj kada može podići optužnicu bez provođenja istrage

- Predviđeno za **KD teža od 5g ali ne teža od 15g**
- Rezultati radnji provedeni tijekom izvida daju dovoljno osnova

OBVEZNA ISTRAGA

- slučajevi kada je vođenje istrage **obvezno**:

- a) KD kazna zatvora **teža od 15g ili kazna dugotrajnog zatvora**
- b) Postoji **osnovana sumnja** da je okrivljenik počinio protupravno djelo u stanju **nebrojivosti**

## POKRETANJE

- pokreće se *Rješenjem o provođenju istrage*

- **Dostavlja okrivljeniku** u roku **8 dana**, iznimno **30 dana**
- Protiv Rješenja okrivljenik ima **pravo žalbe** sucu istrage koji ju može – odbiti, odbaciti, prihvatiti

## PROVOĐENJE

- provodi DO, a može **nalogom** naložiti provođenje istražitelju;

- Poduzimanju se **dokazne radnje** koje su svrhovite i nisu poduzete tijekom izvida
- Poduzimaju se oni **dokazi** za koje postoji opasnost da se neće moći ponoviti na raspravi ili bi njihovo izvođenje bilo otež.
- Okrivljenik može **predložiti provođenje dokaznih radnji**
  - Ako DO prihvati prijedlog obrane → ima pravo biti prisutna na dok. radnji i sudjelovati u njoj (oštećenik također)
- Okrivljenik može **predložiti provođenje dokaznog ročišta** sucu istrage

### i) PREKID – od strane DO

- a) Ako je okrivljenik **raspravno nesposoban** (ako se sam stavio u stanje, neće doći do prekida)
- b) Ako je okrivljenik u **bijegu/inače nije dostižan drž. tijelima**

Predstavlja zastoj u vođenju koji je privremenog karaktera te nakon što prestanu smetnje, donjet će se *Rješenje o nastavku istrage*

### ii) OBUSTAVA – od strane DO

- a) **Procesne smetnje** koje onemogućavaju daljnje vođenje istrage (KD nije po služb. duž., pomilovanje, amnestija, zastara...)
- b) Okolnosti koje **isključuju krivnju oštećenika** (osim ako je počinio p.d. u stanju nebrojivosti)
- c) **Nema dokaza** da je okrivljenik počinio KD

## INSTRUKTIVNI ZAKONSKI ROKOVI KADA ISTRAGA TREBA BITI ZAVRŠENA

6 mj od pravomoćnosti Rješenja o provođenju istrage

- + 6 mj (ako postoje opravdani razlozi - DO može produljiti rok)
- + 6 mj (iznimno ako i dalje nije moguće završiti u tom roku – glavni DO može produljiti)

## INSTRUKTIVNI ROKOVI

**Rokovi čijim prekoračenjem se ne gasi pravo i dužnost k. progona !**

### ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O PROVOĐENJU ISTRAGE

### PRIGOVOR OBRANE

- oblik **nadzora nad djelatnošću DO**

– može se podneti sucu istrage/DO

- sudac istrage ima ovlast da **prekine/obustavi istragu**

### OŠTEĆENIK KAO TUŽITELJ

- mogućnost da se **obrat** sucu istrage koji odlučuje o **opravdanosti vođenja istrage** (nakon što preuzme progon)

## ZAVRŠETAK ISTRAGE

- stanje stvari dovoljno **razjašnjeno** pa se **podize optužnica**
  - obustavlja** postupak
- upisuje se u **Upisnik k. prijava**

## c) DOKAZNO ROČIŠTE X8 X3ZB X1EIK

- temeljno pravo obrane je da se suoči, konfrotira te postavlja pitanja u postupku.

- u načelu to dobiva tek na **raspravi**, no kroz **dokazno ročište** je omogućeno **već u prethodnom postupku** !
  - ovo pravo je izuzetno važno kod poduzimanja dokazne radnje ispitivanja svjedoka

## PROVOĐENJE I INICIJATIVA

- provodi ga sudac istrage na prijedlog a) **DO**      b) **oštećenika kao tužitelja**      c) **okrivljenika**

KADA;

- se ispituje **ranjivi svjedok**
- ispituje osoba **oslobođena dužnosti** svjedoka ako je vjv da na raspravi neće iskazivati
- ako svjedok **neće moći biti ispitan na raspravi**
- ako je **izložen utjecaju** koji dovodi u pitanje istinitost njegova iskaza
- ako se dokaz **kasnije neće moći izvesti**

- činjenica da **obrana** ima mogućnost takvom svjedoku postavljati pitanja u preth. postupku omogućava korištenje tog **iskaza kao dokaza na raspravi** !

- u slučaju di je **DO sam ispitivao svjedoka, bez prisustva okrivljenika**
  - takav se **iskaz može upotrijebiti kao dokaz** na raspravi ali **ne može se na njemu isključivo/u odlučujućoj mjeri temeljiti *Osuđujuća presuda*** (u slučaju da svjedok ne iskazuje na raspravi !)

## IZVOĐENJE DOKAZA

- u prethodnom postupku dokaze **jednostrano** izvodi DO/istražitelj no
- na dokaznom ročištu izvođenje dokaza vodi sud uz sudjelovanje;

- **DO**    - **okrivljenika** (branitelja)    - **oštećenika** (eventualno)    - **oštećenika kao tužitelja**

- **ispitivanje** provodi sudac istrage

- Gore navedeni mogu predložiti sucu istrage:
  - da postavi **određena pitanja svjedoku**
  - da im postavljaju pitanja **neposredno**

## 2) MEĐUPOSTUPAK; OPTUŽIVANJE

### MEĐUPOSTUPAK

#### Postupak optuživanja s kontrolom optužnice

- u njemu sud odlučuje **postoje li pretpostavke za raspravu !!!**

#### a) FUNKCIJA MEĐUPOSTUPKA X3 X2ZB X1EIK

#### FUNKCIJE MEĐUPOSTUPKA

##### 1. KONTROLNA FUNKCIJA (temeljna funkcija)

- kada DO nakon ist/ist ocijeni da postoji dovoljno **osnova za podizanje optužnice** i podigne ju

- **Tijelo neovisno** o tužitelju u **nejavnom međupostupku** će;
  - a) utvrđivati postoji li zaista dovoljna sumnja za podizanje opt.
  - b) 2. pretpostavke za održavanje rasprave
- Međupostupak je **filter** koji bi trebao propustiti samo utemeljene i zakonite optužnice !!
- Kontrola optužnice sastoji se od;
  - 1) **kontrole ispravnosti** – obuhvaća **kontrolu formalnih zahtjeva** kao što su;
    - a) sastavni dijelovi opt.
    - b) rokovi
    - c) ovlaštenici
    - d) 2. procesne pretp.
  - 2) **kontrole osnovanosti** – odnosi se na **kontrolu materijalnopravnih pretpostavka** a to su;
    - a) vjv da je optužena osoba počinila KD
    - b) vjv da će Osudjujuća presuda biti izrečena

##### 2. OSTVARIVANJE PRAVA OBRANE

- okrivljenik ima priliku **ukazati na dokaze u svoju korist** te pokušati **osporiti navode iz optužbe !**

##### 3. ODREĐIVANJE PREDMETA RASPRAVE

- predmet se određuje u optužnici i sud na raspravi **ne smije**, bez njene izmjene, **izaći izvan** identiteta djela i počinitelja iz činj. opisa

- Sukladno **akuzatornom načelu**

##### 4. POSTIZANJE NAGODBE STRANAKA

- kojom se **okončava k.p.** u:

- i. Stadiju **optuživanja s kontrolom optužnice**
- ii. **Pripremnom ročištu**

#### 2 VRSTE OPTUŽNIH AKATA

- 1) **Optužnica** (podiže DO/supsidijarni tužitelj)
- 2) **Privatna tužba** (privatni tužitelj)

#### SUDSKA KONTROLA OPTUŽNICE

- sudska kontrola optužnice provodi se **po službenoj dužnosti**

- U ovom stadiju će sud nepristrano/neovisno riješiti **provjeriti osnovanost k. progona** i spriječiti suđenje na temelju neosnovanih/hezakonitih optužnica!

## b) TIJEK MEĐUPOSTUPKA

### 1. PODIZANJE OPTUŽNICE

X!! X6MB X3ZD X3EIK

#### POKRETANJE

- međupostupak pokreće **DO podizanjem optužnice pred nadležnim sudom !!!**

- Tj. optužnicu/spis predmeta dostavlja Optužnom Vijeću

- DO je uvijek dužan nakon završene ist/ist podignuti opt. (ako postoje osnovane sumnje...) → sukladno načelu legaliteta

#### ROKOVİ

- u roku **1mj** od upisa završetka ist/ist u Upisnik k.p.

+ **2mj** (viši DO može taj rok produljiti – dakle najduži **3mj**)

- ako **ne podigne** u zakonskim rokovima smatrat će se da je odustao od k. progona

- Te će doći do **prekluzije k. progona**, a može doći i do **stegovne odgovornosti**

#### TEMELJNO PRAVO OBRANE

- kako bi okrivljenik ostvario temeljno pravo obrane on mora biti **ispitan prije podizanja optužnice** kako bi se **očitovao o optužbi/dokazima koji ga terete !**

#### SASTAVNI DIJELOVI OPTUŽNICE

- optužnica mora biti napisana tako da izvrši funkcije određivanja predmeta rasprave  
- zakon je propisao sastavne dijelove optužnice;

- 1) Ime i prezime okrivljenika, 2. osobni podatci, podatci o oduzimanju slobode
- 2) Činjenični opis KD
- 3) Zakonski opis/naziv KD
- 4) Dokazi na kojima se temelji optužnica
- 5) Obrazloženje

#### NEPOSREDNA OPTUŽNICA

- osim nakon završetka ist/ist DO može podići optužnicu i neposredno nakon provedenih izvida (str. 90)

### 2. POSTUPAK PRED PREDSDJEDNIKOM OPTUŽNOG VIJEĆA

X!! X4MB X2ZB

- njegovo postupanje može se podijeliti na;

#### a) KONTROLU ISPRAVNOSTI

- glavna zadaća Predsjednika V. je **provjera ispravnosti optužnice** koja se provodi kroz postojanje sljedećih formalnih pretpostavki za zakonito podizanje opt.

#### FORMALNE PRETPOSTAVKE

- |                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1) postojanje <b>ovlaštenog tužitelja</b>      | 4) je li okrivljenik <b>ispitan</b>                    |
| 2) je li podignuta u zakonitim <b>rokovima</b> | 5) je li provedena <b>obvezna istraga</b>              |
| 3) ima li sve <b>sastavne dijelove</b>         | 6) postojanje <b>nezakonitih dokaza</b> u spisu predm. |

#### b) KONTROLU OSNOVANOSTI

a) **Radi li se o KD**

b) Okolnosti koje **isključuju krivnju/k. progon**

→ MATERIJALNOPRAVNE PRETP.

- on ne ispituje postojanje dovoljno dokaza za **osnovanu sumnju !!!**

#### c) DOSTAVA OKRIVLJENIKU I ODG NA OPTUŽNICU

#### d) ODREĐIVANJE SJEDNICE OPT. VIJEĆA

- U povodu optužnice Predsjednik će poduzeti sljedeće radnje/odluke;

- 1) **Vratiti na ispravak** – kad nema sve sastavne dijelove, vratit će DO  
(on ima 3 dana da ispravi + 3 produljit → ako ne - sudac istrage će izvestiti višeg DO)
- 2) **Rješenjem obustaviti k.p.**
- 3) **Rješenjem odbaciti opt.**
- 4) **Rješenjem izdvojiti nezakonite dokaze**  
- isto mora učiniti sudac istrage ako se u spisu predmeta nađu a) nezak. dokazi b) služb. zabilješke obavjesnim razg.
- 5) **Dostaviti optužnicu okrivljeniku s poukom o pravu na odgovor**  
- to učiniti bez odgode!  
- okr./branitelj imaju pravo podneti pisani odg na optužnici u roku 8 dana od primitka optužnice
- 6) **Nalogom odrediti – dan/sat/mjesto održavanje sjednice Opt. Vijeća**

Zbog a) formalnih nedostataka  
b) ako je optužnica neosnovana

### 3. POSTUPAK PRED OPTUŽNIM VIJEĆEM

XII X8MB X4ZB

#### Glavni dio međupostupka je sjednica Optužnog Vijeća

##### ROKOVI

- provodi pred **3 suca profesionalca** u;

- 1) Roku **15 dana** – ako je okrivljenik u istražnom zatvoru
- 2) Roku **2 mj** – ako je na slobodi

- od isteka roka za odgovor na optužnicu – u posebno složenim predmetima;

- 1) Rok se produljuje **1 mj** - II-
- 2) Rok se produljuje **3 mj** - II-

##### ODRŽAVANJE SJEDNICE

- sjednica Vijeća održava se kao **usmeno** i **kontradiktorno** ročište (radi kvalitetnije provjere osnovanosti optužnice te prava obrane)

- pozivaju se stranke/branitelji/oštećenik (prisutnost nije obvezna)
- **Ne** pozivaju se **za KD do 5g** (iznimka načela kontradiktornosti)

- sjednicu **otvara Predsjednik Opt. Vijeća** navodeći predmet optužnice, provjerava je li okrivljenik razumio pouku o pravima

- **kontradiktorni dio** – stranke/oštećenik obrazlažu dokaze koji se nalaze u spisu predmeta

CILJ: nije razotkrivanje dokaza, već da se sud uvjeri **da potvrdi optužnicu ili obustavi k.p.**

- sjednica je **nejavna**

- Osim pozvanih, 2. osobe ne mogu prisustvovati

##### 2 TEMELJNE FUNKCIJE SJEDNICE OPTUŽNOG VIJEĆA:

##### a) PRETHODNO SUĐENJE O ZAKONITOSTI DOKAZA

- sud **ne može potvrditi optužnicu** koja se temelji na **nezakonitim** dokazima !

- Pa će prije ispitivanja osnovanosti opt. iz spisa **izdvojiti**;  
a) nezakonite dokaze b) zapisnike na kojima se ne može temeljiti sudska odluka
- Kada posumnja u zakonitost dokaza ono će provesti **prethodno suđenje o zakonitosti dokaza**
  - Na tom ročištu se **usmeno, kontradik. i neposredno izvede dokazi** za utvrđ. činj. o kojima ovisi zakonitost dokaza

- na Rješenje o izdvajanju dokaza dopuštena je **žalba**, pa se Opt. Vijeće može upustiti u suđenje tek nakon **pravomoćnosti tog Rj.**

# Optužno Vijeće **nije ovlašteno ocjenjivati dokaze o postojanju činjenica iz optužbe** → to je zadaća **Raspravnog Vijeća**

## **b) ODLUKA O OSNOVANOSTI OPTUŽNICE**

- ispitivanje osnovanosti optužnice provodi se kroz **usmeno, kontradiktorno ročište**
- **ne izvode se dokazi o osnovanosti optužbe !!!**
- **stranke/oštećenik**

- a) Usmeno **predlažu/obrazlažu dokazne prijedloge**
- b) Postavljaju **2. zahtjeve**
  - DO može obrazložiti **dokaze** na kojima se **temelji opt.**
  - Oštećenik može obrazložiti **imovinskopravni zahtjev**
  - Okr/branitelj mogu **upozorit na dokaze u korist okrivljenika** te one koji **osporavaju osnovanost optužnice**

(obrana u prethodnom postupku **nije ovlaštena prikupljati dokaze**)

- Stranke mogu **1 uzvratiti na navode protivne stranke**

- Nakon **iskaza stranaka/ošt** → Opt. Vijeće može donjeti sljedeće odluke;

### **i) RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU OPTUŽNICE**

- ako utvrdi da je optužnica osnovana to znači da;

- a) Potoje **dokazi** da je okrivljenik **osnovao sumnju**
- b) Postoji **vjerojatnost** da će biti donesena ***Osudjuuća presuda***
  - Potvrđivanjem optužnice okrivljenik postaje **optuženik**
  - Opt. Vijeće može potvrditi a) optužnicu u cjelosti  
b) u dijelu koji smatra osnovanim
    - Prije djelomičnog potvrđivanja **postupak će se razdvojiti**
  - DO može **povući optužnicu** sve dok je Opt. Vijeće ne potvrdi
    - Tada će mu odrediti **primjereni rok** za podizanje **nove optužnice**,  
→ ako ne podigne u roku smatrat će se da je odustao od k. progona

### **ii) RJEŠENJE O OBUSTAVI K.P.**

- Vijeće će donjeti ako utvrdi da optužnica **nije osnovana** ako;

- a) Postoje razlozi koji **isključuju postojanje krivnje/KD**
- b) Razlozi koji **isključuju k. progon** (nema zahtjeva ovlaštenog tužitelja)
- c) Dokazi ne potvrđuju **osnovanu sumnju** ili ne postoji **vjerojatnost** donošenja ***Osudjuće presude***

### **iii) RJEŠENJE O ODBACIVANJU OPTUŽNICE**

- Vijeće će donjeti iz istih razloga kao i ***Rješenje o obustavi*** ali u slučajevima kada je **vođeno istraživanje** ili je podignuta **neposredna optužnica**

### **iv) RJEŠENJE O VRAĆANJU OPTUŽNICE DO**

- Vijeće će donjeti kada smatra da je „**potrebno popraviti**“ optužnicu

- a) Jer **nije propisno sastavljena**
- b) Postoje **nedostatci** u **prethodnom post**
- c) Potrebno je **bolje razjašnjenje** stvari ...

- vratit će DO te on mora donjeti;

- i. ***Rješenje za dopunu istrage***
- ii. Poduzimanje **dokazne radnje**
- iii. **Obustaviti istragu/odbaciti k. prijavu**

- Dat će se **primjereni rok** za podizanje **nove** izmjenjene optužnice
- ako ne dostavi optužnicu u postavljenim rokovima, smatrat će se da je odustao od k. progona



## Presuda na temelju nagodbe, stranačka nagodba

## SPORAZUMIJEVANJE STRANAKA

Vrsta konsenzualnog k.p. koja omogućava donošenje *Osudjujuće sudske presude* bez provođenja rasprave uz suglasnost obje stranke

SVRHA; rasterećenje kaz. pravosuđa, ostvarenje učinkovitosti k. progona, skraćanje trajanja postupka

## LIMITACIJA

- nagodba će biti **limitirana**;

a) **vrstom KD**    b) **stadijem postupka**    c) **predmetom nagodbe**

- može se provesti za **sva KD**, ali **predmet nagodbe je ograničen na kaznu**
  - međutim, kad se radi o KD protiv života/tijela/spolne slobode di je kazna **teže od 5g**;
    - DO i okrivljenik se mogu **sporazumjeti o kazni** ali DO mora pribaviti **suglasnost žrtve** !  
(to često onemogućuje sporazumijevanje)

## FAZE SPORAZUMIJEVANJA OKRIVLJENIKA I DO

## 1. PREGOVARANJE

- mogu započeti prije i poslije podizanja optužnice; dakle tijekom – ist/ist, optuživanja, pripremnog ročišta

- u pravilu **inicira DO** no može i **branitelj/okr**

- održat će se **u uredu DO** !

- Uz **obveznu prisutnost branitelja !!!**

## PRETPOSTAVKA SPORAZUMA

## PREDMET PREGOVORA

## SVRHA PREGOVARATELJA

**!!! priznanje krivnje** od okrivljenika

**!!! visina kazne** u zakonskim okvirima

**!!! ublažavanje kazne**

- DO će mu ponuditi **blažu vrstu/mjeru** kazne nego što je sukladno sudskoj praksi vjerojatno da bi mu bila izrečena

- ovaj institut ograničen **načelom legaliteta** što znači da;

- DO **ne smije pregovarati o vrsti/broju KD**, mora ga **optužiti za sva KD** za koja postoji **osnovana sumnja** !

## 2. IZJAVA O SPORAZUMU

- davanje izjave se odvija **na sudu**

- rezultat pregovora; **sporazum stranaka o krivnji i kazni**

- Okrivljenik
  - a) mora biti **upoznat sa značenjem** sporazuma
  - b) **svjestan da odustaje** od ustavnih prava obrane te privilegija od samooptuž. i načela pravič. post.

- pristankom na sporazum **krivnja** će biti **utvrđena na temelju priznanja** !

- da bi se osiguralo **načelo jednakosti oružja** prilikom pregovaranja **obvezna je prisutnost branitelja**

## PISANA IZJAVA

- koju stranke predaju **Opt. Vijeću** mora sadržavati;

- Činjenični i zakonski opis KD**
- Izjavu** o priznanju krivnje
- Sporazum** o vrsti i mjeri kazne ili 2. sankcijama

- **DO** je dužan uvijek **predložiti sigurnosne mjere i oduzimanje imovinske koristi !!!**

- Uvjet za sporazumjevanje – **pristanak okrivljenika** za a) izricanje **sigurnosne mjere**  
b) oduzimanje **imovinske koristi ostvarene KD**

### 3. PRESUDA NA TEMELJU S.S.

- može donjeti;

- 1) **Optužno vijeće** – u stadiju **optuživanja** sa kontrolom optužnice
- 2) **Predsjednik Vijeća** – na **pripremnom ročištu** (u raspravi)

- nakon što primi izjavu;

- a) Mora utvrditi **suglasnost** stranaka o sadržaju sporazuma
- b) Provesti **kontrolu ispravnosti/osnovanosti** optužnice
- c) Te nakon potvrđivanja opt. odlučit će o **prihvatanju izjave** i donošenja presude na temelju sporazuma stranaka

#### PRIHVATI

- ako prihvati izjavu → donjet će *Presudu na temelju sporazuma stranaka* u kojoj će;

- a) Utvrditi da je okrivljenik **počinio KD** iz sporazuma
- b) Te će mu **izreći kaznu/2. mjeru iz sporazuma**

- Protiv presude na t.s.s. **nije dopuštena žalba**

#### ODBIJE

- može i odbiti sporazum – ako se **ne slaže s kaznom iz izjave**

- Sud je vezan djelom i kaznom iz izjave !

- a) Sud ocjeni da **sankcija nije sukladna s odmjeravanjem kazne propisane zakonom**
- b) **Sporazum nezakonit**

- Odbit će sporazum Rješenjem protiv kojeg **nije dopuštena žalba**

- ako stranke odustankom od sporazuma ili ako Opt. Vijeće odbije sporazum → **priznanje okrivljenika u izjavi je nezakonit dokaz**

### 3) RASPRAVA

X!! X4EIK X3MB X5ZB X2ZD

Središnji dio k.p., u njoj se presudom rješava o glavnom pitanju k.p.;

- Je li optuženik **počinio** KD
- Je li za njega **kriv**
- Može li mu se izreći kaznena **sankcija**

- presuda se temelji samo na **činjenicama i dokazima koji su izneseni na raspravi**

- Ako je većina dokaza prikupljena/izvedena u **prethodnom postupku** → dokazi se moraju **ponovo izvesti na raspravi**

STADIJ RASPRAVE IMA 3 DIJELA:

- Pripreme za raspravu
- Rasprava u užem smislu
- Donošenje/objavlivanje presude

#### a) PRIPREME ZA RASPAVU

**Nakon što optužnica/Rješenje Opt. Vijeća/spis predmeta budu dostavljeni Predsjedniku Raspravnog Vijeća prelazi se u stadij rasprave**

- pripreme provodi **Predsjednik Raspravnog Vijeća**

#### 1. PRIPREMNO ROČIŠTE

X3 X1EIK X1ZB

Dio postupka čija je svrha:

- Obavljanje **formalnih radnji** za **održavanje rasprave**
- Donošenje **meritornih odluka** o sporednim/glavnom pitanju  
(**Presuda na temelju sporazuma stranaka**)

- pripremno ročište je uvijek **fakultativno**:

- Sud ga može provest samo u k.p. za **KD di je kazna viša od 15g**
- Predsjednik vijeća može zaključiti da njegovo **održavanje nije potrebno** pa → **nalogom određuje raspravu**  
(na temelju optužnice, predloženih dokaza)

#### VRIJEME ODREĐIVANJA P.R.

- Predsjednik vijeća dužan je odrediti u roku

**2 mj od primitka optužnice**

ili

**1 mj** (ako je optuženik u istražnom zatvoru)

#### TIJEK

- odvija se pred **Predsjednikom Vijeća** u prisutnosti – **stranaka, branitelja, oštećenika i bez prisutstva javnosti**

- Na ovom ročištu stranke **obrazlažu dokaze** koje namjeravaju izvesti na raspravi te zatim
- Svaka stranka očituje se o tome **osporava li činjenice/prijedloge suprotne strane**
  - !!!** Ako se okrivljenik **očitovao krivim**, predlaganje dokaza za raspravu ograničit će se samo na dokaze koji se odnose na Odluku o kaznenim sankcijama !!!

- ako postoje razlozi koji **isključuju kazneni progon** → Predsjednik Vijeća će **Rješenjem obustaviti k.p.**

#### 2. ODREĐIVANJE RASPRAVE

- Ako se postupak na pripremnom ročištu ne obustavi ili se ne donese Presuda na temelju sporazuma stranaka Predsjednik Vijeća provest će radnje da pripremi održavanje rasprave:

- Može donjet Nalog o određivanju rasprave (prije završetka pripremnog ročišta)
- Rasprava mora biti određenu u roku 2 mj od zaprimanja potvrđene Optužnice (ako pripremno roč. nije održano) **!!!**

#### SADRŽAJ NALOGA

- u nalogu će se odrediti;

- Dan/sat/mjesto održavanja rasprave
- Koji će se svjedoci/vještaci pozvati
- Koji će se dokazi još pribaviti
- Dopunske suce [ako očekuje da će rasprava dulje trajati]

- mjesto održavanja je u sudu

- Ako su prostorije neprikladne rasprava se može održati i u 2. zgradi

- kako bi optuženik ostvario jedno od temeljnih prava kojim mu se osigurava pravo na pripremu obrane

- Između dostave poziva i dana rasprave mora imati dovoljno vremena za pripremu obrane (najmanje 8 dana)

## 1. OBVEZA PRISUTNOSTI NA RASPRAVI

- jedna od temeljnih pretpostavki održavanja rasprave jest prisutnost svih pozvanih osoba

### 1) PRISUTNOST OPTUŽENIKA

**Jedna od fundamentalnih premisa načela pravičnog postupka, samo ako je prisutan može ostvarivati svoja prava obrane te utjecati na rezultat postupka**

- zbog toga se rasprava **ne može održati bez optuženikove prisutnosti**

- Kako bi osigurao prisutnost može primijeniti prisilne mjere npr. dovedbeni nalog, istražni zatvor...

### ODRŽAVANJE BEZ PRISUTNOSTI OKRIVLJENIKA

- iznimno se može održati bez prisutnosti optuženika;

- u odsutnosti se može suditi;
  - a) U **bijegu**
  - b) Nije moguće **sudjenje u stranoj državi niti izručenje**  
(!) za to moraju postojati osobito važni razlozi
- ZKP predviđa da se rasprava održi i kada se uredno pozvani optuženik neopravdano nije odazvao (ČL. 404):
  - i) kada bi se prema dokazima **očito trebala donjeti Presuda kojom se optužba odbija**
  - ii) za **KD** za koje je propisana kazna zatvora **do 12 g**
    - pod uvjetom da se optuženik prethodno očitovao o osnovanosti optužnice
    - te da je upozoren da mu se može suditi u odsutnosti
  - iii) za **KD** di je kazna zatvora **do 5 g** ako njegova prisutnost nije nužna
    - te se očitovao o osnovanosti optužnice ili je ispitan
  - iv) institut **samokrivljene raspravne nesposobnosti**

+ sudjenje u odsutnosti okrivljenika:

- a) okrivljenik **nije nazočio suđenju**, ali ima pravnu **mogućnost obnove k.p.** u  
- trenutku kad sazna za presudu kojom je osuđen u odsutnosti (ESLJP, Colloza vs Italia)
- b) znao za početak suđenja, ali se **dragovoljno odrekao nazočnosti suđenju**

### 2) PRISUTNOST DO

- **obligatorna pretpostavka** održavanja rasprave

- Nedostatak će **uvijek** dovesti do **odgode rasprave**

### 3) PRISUTNOST BRANITELJA

- obligatorna u slučaju **obvezne obrane** → **odgoda rasprave** ili će sud odrediti **2. branitelja**

- u 2. slučajevima nije obvezna, ali sud mora voditi računa da se okrivljenik ne liši učinkovite obrane → **može odgoditi** raspravu

- Branitelj se može kazniti novčanom kaznom do 50 000 kn

### 4) PRISUTNOST PRIV. TUŽITELJA/OŠT. KAO TUŽITELJA

- u slučaju nedolaska sud će Rješenjem **obustaviti** postupak

### 5) PRISUTNOST SVJEDOKA/VJEŠTAKA

- ako se nije odazvao urednom pozivu suda, sud će narediti:

- a) dovedbeni nalog
- b) novčana kazna do 50 000 kn

## 2. TIJEK RASPRAVE !!!!!

- njome upravlja **Predsjednik Vijeća** i brine se za održavanje reda i svestrano raspravljanje o predmetu
- raspravu u užem smislu možemo podijeliti;

- Uvodni dio
- Dokazni postupak
- Završni govori stranaka

### a) UVODNI DIO

- **Predsjednik Vijeća:**

- Otvora zasjedanje**
- Objavljuje **sastav vijeća i predmet rasprave**
- Provjerava **jesu li došle** pozvane osobe
- Utvrdjuje **istovjetnost optuženika** i je li **primio pouku o pravima**
- Rasprava **započinje** → **čitanjem optužnice od strane DO**
- Provjerava je li optuženik **razumio optužbu** te objavljuje njegovo ranije **očitovanje o optužbi**

### b) DOKAZNI POSTUPAK (srce k.p.)

**Izvide se dokazi na temelju kojih će sud utvrditi pravnorelevantne činjenice za donošenje presude !**

- ključan za ocjenu pravičnosti postupka te se mora provoditi sukladno;
- Načelima neposrednosti, javnosti, kontradiktornosti, usmenosti, slobodne ocjene dokaza (str. )

## **BIFURKACIJA (RAČVANJE) RASPRAVE**

- tijek dokaznog postupka ovisi o **očitovanju optuženika** o osnovanosti optužbe:

- Ako se optuženik očituje da se prema svim/pojedinim točkama optužbe **ne smatra krivim**
    - Rasprava će nastaviti **dokaznim postupkom** i tek nakon što se izvede i posljednji dokaz → pristupit će se ispitivanju optuženika
  - Ako se optuženik očituje da se prema svim točkama optužbe **smatra krivim**
    - Rasprava će se nastaviti sa **njegovim ispitivanjem** tj. iznošenjem obrane
- Razlog bifurkacije je **provedba postulata pretpostavke okrivljenikove nedužnosti**
    - Okrivljenik na raspravi ima **funkciju obrane** koju može obaviti tek nakon što je tužitelj izložio činjenice i dokaze kojima ga tereti
    - ako bi se ispitivao prije nego što su izvedeni dokazi protiv njega on bi primarno imao funkciju **izvora saznanja o činjenicama**, a ne funkciju obrane !

## **DVOSTRANI DOKAZNI POSTUPAK**

- dokazni postupak je u načelu „**dvostran**“ tj.;

- stranke** imaju inicijativu u predlaganju/izvođenju dokaza
- sudu**
  - ta inicijativa pripada **supsidijarno** (aktivira se inkvizitorno načelo)  
tj. ako stranke njome ne koriste u mjeri koja je sudu potrebna za pravilno utvrđenje činj. stanja
  - sud ima **samostalnu dokaznu inicijativu**  
u odnosu na dokaze koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj odustao!!!!

REDOSLJED IZVOĐENJA DOKAZA (pogledaj izvođenje dokaza)

## **ISPITIVANJE SVJEDOKA/VJEŠTAKA**

- zakon je propisao i stroge stranačke forme i za ispitivanje svjedoka/vještaka

- glavno** ispitivanje – obavlja stranka koja je predložila osobu
- protuispitivanje** – provodi protivna stranka
- dodatno** ispitivanje – provodi sud

## IZVOĐENJE DOKAZA

- kada dokaz izvodi sud, redosljed postavljanja pitanja; 1) Predsjednik Vijeća, 2) članovi vijeća, 3) tužitelj, 4) optuženik/branitelj
  - oštećenik, zak. Zastupnik, punomoćnik, vještak mogu neposredno postavljati pitanja uz odobrenje Predsjednika Vijeća
- sud može Rješenjem odbiti izvođenje dokaza (dokazni prijedlog) (str. ...)
- izričito su zabranjena sugestivna i kapciozna pitanja
- nakon ispitivanja svjedoka/vještaka izvode se 2. dokazi kao što su;
  - a) čitanje isprava b) reproduciranje snimke c) elektronički dokaz
- na kraju dokaznog postupka ispituje se optuženik koji se očitovao da nije kriv !

## VEZANOST PRESUDE NA OPTUŽBU

- presuda se može odnositi
  - samo na **osobu koja je optužena** i
  - samo da **djelo koje je predmet optužbe** ! (sadržane u podnesenoj, na raspravi izmjenjenoj/proširenoj optužnici)
- ako bi sud optužbu „**prekoračio**“ → **apsolutno bitna povreda odredaba** k.p.
- stoga ako se tijekom raspravljanja pokaže da je riječ:
  - a) o 2. osobi koja je počinila KD    b) o 2. KD    → ovlašteni tužitelj mora do završetka dokaznog p. izmj/proš opt !

## c) ZAVRŠNI GOVORI STRANAKA

- iznose svoju;

- 1) ocjenu izvedenih dokaza
- 2) zaključke o činjenicama
- 3) predlažu sudu *Odluku o počinjenju djela i krivnji*
- 4) tužitelj može dati prijedlog o vrsti/mjeri k. sankcije

1. govori **tužitelj**
2. govori **oštećenik**
3. govori **branitelj**
4. govori **optuženik**

- Zakon predviđa **repliku na govore opt/obr**
  - **Posljednju riječ** uvijek ima **optuženik** !

## c) DONOŠENJE/OBJAVLJIVANJE PRESUDE

- nakon završene rasprave sud se povlači na **vijećanje i glasanje**

- 1) 1. se glasa o nadležnosti suda i potrebi nadopune postupka i 2. pret. pitanja
- 2) Prelazi na rješavanje glavne stvari
  - Počevši od pitanja je li optuženik **počinio KD i je li kriv?**
    - Ako Vijeće utvrdi da je kriv → redosljed raspravljenih pitanja/glasanja:
      - i) odlučivanje o kazni
      - ii) troškovima k.p.
      - iii) imovinskopравnom zahtjevu
      - iv) 2. važnim pitanjima

- tijekom v/g svaki član ima **pravo na svoje mišljenje/glas**

- Nije dužan opravdati svoj stav, svi glasovi vrijede jednako !

- iznimka od pravila da članovi **ne smiju glasati o pojedinim pitanjima** je kod člana vijeća koji je glasao da se optuženik oslobodi od optužbe ili da se presuda prekine i ostao je u manjini → on **nije dužan glasati o sankciji**

**Presuda je donesena kad je za nju glasala apsolutna većina članova Vijeća (2 od 3, 3 od 5)**

- presuda će se donjeti tako što glasovi koji su za optuženika najpovoljniji trebaju biti pribrojani glasovima koji su od njih manje povoljni

- **v/g ne odvija se javno** → te o njemu treba biti sastavljen poseban Zapisnik

- Pravno na razledavanje ima samo **viši sud** kada rješava o pravnom lijeku !

- član vijeća koji se ne slaže s većinom, svoje protivljenje može izraziti kroz **izdvojeno mišljenje**

- presuda se uvijek objavljuje **javno „u ime RH“**

### PRESUDA

- 3 glavne vrste;

1) osuđujuća      2) oslobađajuća      3) presuda kojom se optužba odbija

- osim glavnih postoje a) utvrđujuća,      b) presuda na temelju sporazuma stranaka,      c) presuda o kaz. nalogu

- dijelovi presude – **uvod, izreka, obrazloženje, uputa o pravnom lijeku**

Pogledaj presuda  
– str. 44

## PREKID I ODGODA RASPRAVE

### PREKID

- 1) Zbog odmora
- 2) Protek radnog vremena
- 3) Da se u kratkom vremenu osiguraju određeni dokazi
- 4) Radi pripremanja optužbe/obrane

- može trajati **najdulje 15 dana**, inače cijela rasprava mora početi iznova

### ODGODA

- i) Ako se ne ispune pretpostavke za odvijanje rasprave
- ii) Optuženik je raspravno nesposoban
- iii) Radi prikupljanja novih dokaza
- iv) 2. smetnje da se rasprava uspješno provede

- može trajati **najmanje 3 mj**, inače rasprava mora početi iznova

- **promjena sastava Raspravnog Vijeća** ima za posljedicu da se rasprava mora početi iznova !

## a) PRAVNI LIJEKOVI

**Procesna radnja kojima ovlaštena osoba pobija odluku donesenu u k.p. i traži da se ona ukinе ili preinači novom sudskom odlukom**

- i) **Redovni** pravni lijek – podnosi se protiv nepravomoćne presude
- ii) **Izvanredni** pravni lijek – podnosi se protiv pravomoćne presude

- pravo na podnošenje pravnog lijeka protiv sudskih odluka – **temeljno ljudsko pravo** zaštićeno **Ustavom RH** !

- Pravo kontrole zakonitosti/pravilnosti sudske odluke

## STUPNJEVI

- kazneni postupak se sastoji od:

**1 STUPANJ** - završava s donošenjem **meritorne sudske** odluke koja ima svojstvo **konačnosti**

**2 STUPANJ** - **žalbeni postupak** – ima **kontrolnu funkciju**, a njegov objekt ispitivanja je **Presuda donesena u 1°**  
 - on je **fakultativan** → ovisi o tome da li će ovlaštena osoba pravodobno izjaviti žalbu protiv 1°presude  
 = istekom roka na žalbu 1°presuda **postaje pravomoćna** !

**3 STUPANJ** - izuzetno predviđen iz restriktivno određenih razloga  
 = žalba na 2°presudu **dopuštena** je kad je 2° sud izrekao:

- a) kaznu **dugotrajnog zatvora**
- b) **potvrdio 1°presudu** kojom je izrečena kazna dugotrajnog zatvora
- c) kada je **2°sud preinačio 1°presudu** (kojom je optuženik oslobođen od optužbe)  
 i izrekao presudu kojom se proglašava krivim → tada odlučuje **Visoki kazneni sud**

## b) ŽALBA I OVLAŠTENICI

**Redovni pravni lijek protiv nepravomoćne 1°presude**

## UČINCI

- **Suspenzivan** učinak – očituje se u **odgađanju pravomoćnosti**
- **Devolutivan** učinak – znači da 1°presudu u povodu žalbe **ispituje 2. viši sud**  
 - time se ostvaruje načelo sudačke nepristranosti  
 > odluku donose iskusniji/kvalitetniji suci

## DVOSTRANI PRAVNI LIJEK

- mogu ga poduzeti **obje stranke**
- na podnesenu žalbu protustranke imaju **pravo odgovoriti**

## JEDINSTVEN/SVEOBUHVAATAN P. LIJEK

- **Jedinstven** – **jedino pravno sredstvo** kojim se može **napadati nepravomoćna presuda**
- **Sveobuhvatan** – ima potpuni opseg pobijanja koji obuhvaća;  
 1) **činjenice**      2) **pravne pogreške** tj. cjeloukupni kontrolu ispravnosti, zakonitosti presude

## OVLAŠTENICI ZA ŽALBU

- 1) **OPTUŽENIK** – **umjesto njega**, u njegovu korist mogu podnijeti  
 a) branitelj b) BD, izBD c) rođak d) zakonski zas. e) posvojitelj/posvojenik f) brat/sestra
- 2) **DO** – može podnijet žalbu na štetu ali i na korist okrivljenika !
- 3) **OŠTEĆENIK** – ograničeno pravo na žalbu, donosi samo na;  
 i) odluku o troškovima postupka  
 ii) odluku o imovinskopравnom zahtjevu
- 4) **OŠTEĆENIK KAO TUŽITELJ** – puno pravo na žalbu
- 5) **OSOBA** 1) čiji je predmet oduzet  
 2) oduzeta imovinska korist

## ODRICANJE OD ŽALBE

- 1) **optuženik** (može **nakon dostave presude**,  
**ranije** ako mu nije izrečena kazna zatvora i  
 ako su se žalbe odrekli tužitelj i oštećenik)
- 2) **tužitelj**
- 3) **oštećenik**

## ODUSTANAK OD ŽALBE

- optuženik - može **do donošenja 2°odluke**



postoje 4 žalbene osnove;

- 1) Bitne povrede odredaba k.p.
- 2) Povreda k.z.
- 3) Pogrešno/nepotpuno utvrđeno činj. stanje
- 4) Pogrešna odluka o kaznenim sankcijama i 2. sporednih pitanja

### 1. BITNE POVREDE ODREDABA K.P. (str. 43)

- a) **apsolutno bitne povrede**      b) **relativno bitne povrede**

- ako sud utvrdi postojanje ove povrede u pravilu će donjeti

*Rješenje kojim se ukida presuda* i predmet se **vraća nižem sudu na ponovno postupanje**

### 2. POVREDA KZ

**Povredom odredaba materijalnog KP**

- može doći do povrede odredaba o:

- a) KD   b) isklj. krivnje   c) isključenju k. progona   d) k. sankcijama   e) uračunavanja oduzimanja slob.   f) primj. pogrešnog prava

- 2°sud će tada donjeti *Presudu kojom će preinačiti 1°presudu*

- U njoj će **pravilno primjeniti KZ**

### 3. POOGREŠNO/NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE

- a) **Pogrešno utvrdio** – pogrešno utvrdio pravnorelevantnu činjenicu !

i) ustanovio da ona **postoji kad ona ne postoji**

ii) obratno

- 2°sud može doći do zaključka na temelju: sadržaja isprava, tehn. snimki...

- b) **Nepotpuno utvrdio** – nije utvrdio pravnorelevantnu činjenicu !

- 2°sud ispituje pravilnost utvrđenog činj. stanja → **posredno na sjednici vijeća a ne na raspravi** !  
(zato ne može sam mijenjati činj. stanje)

- već će donjeti *Rješenje kojim se ukida presuda i vraća na suđenje 1°sudu*

ŽALBU PO OVOJ OSNOVI NE MOGU PODNJETI

- a) **optuženik** koji se izjasnio da se smatra krivim  
(osim ako je dokaze o isklj. protupravnosti/krivnje saznao nakon donošenja presude)
- b) **stranke** protiv presude na temelju sporazuma stranaka
- c) **stranka** zbog nepotpuno utv. činj. st. ako nije ranije osporavala tu činjenicu

### 4. POGREŠNA ODLUKA O KAZNENIM SANKCIJAMA I 2. SPOREDNIH PITANJA

Pogrešna odluka o;

- 1) k. sankcijama
- 2) troškovima k.p.
- 3) oduzimanju imovinske koristi
- 4) imovinskopravni zahtjev
- 5) objavi presude u sredstvima javnog priopćavanja

- treba razlikovati **od povrede KZ** jer je tu sud odredio kaznu unutar zakonskih okvira ali **nije pravilno odmjerio** s obzirom na;

Olakotne/otegotne okolnosti, uvjetnoj osudi..

- ako **uvaži** žalbu 2°sud će donjeti *Presudu kojom se preinačuje 1°presuda*

## d) POSTUPAK O ŽALBI (ŽALBENI POSTUPAK)

### 1. PODNOŠENJE ŽALBE !!!

- ovlaštena osoba podnosi žalbu 1°sudu (općinskom ili županijskom) koji je donio 1°presudu !

#### ROK

**15 dana** od dostave presude

+ **15 dana** – Predsjednik Vijeća može produžiti ako: a) radi o složenim predmetima  
(prekluzivni rok) b) k. zatvora od 15 g/dugotrajni zatvor

- ako iz opravdanih razloga **propusti rok** → *Molba za povrat u prijašnje stanje*

#### SASTOJCI ŽALBE

- oznaka presude protiv koje se podnosi
- osnove za pobijanje presude
- obrazloženje žalbe
- prijedlog za potpuno/djelomično ukidanje/preinačenje presude
- potpis podnositelja žalbe

### 2. POSTUPAK PRED 1°SUDOM !!!

1°sud nakon primitka žalbe obavlja 2 zadaće:

- provjerava postojanje **formalnih pretpostavki** za meritorno odlučivanje o žalbi
- pripremi predmet** za postupak pred žalbenim sudom

#### 3 TEMELJNE FORMALNE PRETPOSTAVKE

- 1°sud je nadležan za kontrolu 3 temeljne formalne pretpostavke:

##### 1) **DOPUŠTENOST**

- nedopuštena je žalba podnesena a) od neovlaštene osobe  
b) po neovlaštenoj osnovi

##### 2) **PRAVODOBNOST**

- nepravodobna je kada nije podnesena u skladu sa zakonskim rokovima

##### 3) **POTPUNOST**

- nepotpuna je ako nema sve propisane sastojke

- kada je žalba **nedopuštena, nepravodobna, nepotpuna** (u nekim slučajevima) sud će *Rješenjem odbaciti žalbu !!!*

- u određenim slučajevima kada je žalba **nepotpuna**, a okrivljenik nema branitelja tj. tužitelj (ne DO) **nema opunomoćnika**  
→ neće rješenjem odbaciti žalbu, već će ju **poučiti o sastavljanju žalbe** sukladno *načelu pomoći nekoj stranci*

- **odbacit** će rješenjem žalbu optuženika bez branitelja **samo ako ne može ustanoviti koja presuda se žalbom pobija**

- utvrdi li 1°sud da su **ispunjene formalne pretpostavke** za vođenje žalbenog postupka, dostavit će žalbu;

- protivnoj stani na odgovor
- sa spisom 2°sudu

- o žalbi odlučuje Vijeće 2°suda koje se sastoji od a) **Predsjednika Vijeća** b) **člana vijeća** c) **suca izvijestitelja**

- zadaća suca izvijestitelja:
  - pripremiti predmet za sjednicu vijeća
  - pribaviti potrebna izvješća/spise 1°suda/2.tijela k.p.

- 2°sud donosi odluku na **javnoj sjednici Vijeća** (javnost se može isključiti)  
 - sjednica započinje **usmenim izlaganjem žalbe i odgovora na žalbu** od strane stranaka

- 2°sud ispituje pravilnost/zakonitost presude čitanjem zapisnika o dokazima koje je izveo 1°sud !  
 !!! (nasuprot neposrednog izvođenja i ocjene dokaza) !!!

**POSREDNA OCJENA DOKAZA** (ne zadovoljava zahtjeve pravičnog postupka)

- Zato on **nije ovlašten sam mijenjati/dopunjavati utvrđeno činj. stanje**
  - Već može ako ocjeni da je ono pogrešno/nepotpuno utvrđeno ukinuti presudu i vratiti na ponovno suđenje
- Međim ako je činj. stanje ispravno utvrđeno ovlašten je **sam pravilno primijeniti pravo** ako utvrdi da je
  - a) povrijeđen zakon
  - b) sankcija nije pravilno određena

#### REDOSLJED POSTUPANJA

- 1) Provjerava postojanje **formalnih pretpostavki** za podnošenje žalbe
- 2) Ispituje postojanje **povreda** na koje pazi po službenoj dužnosti → to ispituje **bez obzira je li osporava žalitelj**
  - aps. bitna povreda k.p.
  - povrijeđen KZ na štetu optuženika
- 3) (izvan toga) ispituje **presudu** u dijelu/po osnovama/iz razloga koji se navode u žalbi

#### ODLUKE 2°SUDA U POVODU ŽALBE !!!

- a) Rješenje kojim se žalba **odbacuje** (formalne pretpostavke)
- b) Rješenje kojim se **ukida 1°presuda** i predmet upućuje 1°sudu na ponovo suđenje
- c) Presuda kojom se **žalba odbija** i potvrđuje 1°presuda
- d) Presuda kojom se **1°presuda preinačuje**

#### VEZANOST 2°SUDA

- prilikom donošenja odluke o žalbi 2°sud je vezan:

##### i) ZABRANOM REFORMACIJE IN PEIUS

= **Zabranjuje** žalbenom sudu da **preinači presudu na gore**, ako je žalba podnesena u korist optuženika

##### ii) BLAGODAT SPOJENOSTI ili BENEFICIUM COHAESIONIS

X2 X3IJ X1MB X1ZB

= Pravilo koje obavezuje 2°sud da u slučaju kada utvrdi da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist optuženika vrijede i za suoptuženika koji nije podnio žalbu  
 Postupit će po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji !!!

#### e) ŽALBA PROTIV RJEŠENJA

Osim protiv presuda, žalba se može podnijeti i protiv rješenja koja se donose tijekom k.p.

##### a) RJEŠENJA KOJIMA SE UPRAVLJA POSTUPKOM

npr. rj. o provođenju istrage, rj. o poduzimanju dok. radnji... → protiv većine nije dopuštena žalba

##### b) RJEŠENJA KOJIMA ZAVRŠAVA POSTUPAK zbog nepostojanja procesnih pretp

npr. rj. o odbacivanju k. prijave, rj. o obustavi istrage ...

##### c) RJEŠENJA KOJIMA SE OGRANIČAVA/ODUZIMA TEMELJNA LJ.P.

npr. rj. o mjerama opreza, rj. o istražnom zatvoru... → dopuštena je žalba !

**U PRAVILU** - dopuštena žalba – protiv rješenja DO/suca istrage/1°suda

- nije dopuštena žalba – protiv rješenja Sudskog Vijeća

- rješavajući o žalbi, sud može **rješenjem**;

- a) **odbaciti** žalbu kao nepravovremenu/nedopuštenu
- b) **odbiti** žalbu kao neosnovanu
- c) **prihvatiti** žalbu ili **preinačiti/ukinutim** po potrebi predmet **uputiti na ponovno** odlučivanje

**ROK** – u pravilu 3 dana od dostave rješenja,  
 ako zakon nije propisao 2. rok

**Podnose protiv pravomoćnih sudskih presuda**

- zahtjev za zakonitošću/pravilnošću sudskih presuda u iznimnim slučajevima preteže nad njihovom formalnošću i zahtjevom pravne sigurnosti
- pokretanje i vođenje postupka ovisi o dispoziciji stranaka ovlaštenih na podnošenje zahtjeva

**RAZLIKA SA ŽALBOM**

- 1) **Ne** radi se o **jedinstvenom** p.lj. – jer su predviđena 3
- 2) **Ne** radi **uvijek** o **devolutivnom** – zahtjev za obnovu postupka je remonstrativni p.lj.
- 3) **Nemaju** **supsidijaran učinak**
- 4) U pogledu **ovlaštenika** – većinom su **jednostrani**  
– oštećenik nije ovlašten na podnošenje izv.p.lj. **!!!**
- 5) **Osnove** za pobijanje presude su **sužene** – moguće je podnijeti zbog; a) bitnih povreda k.p.  
b) povreda KZ  
c) pogrešno/nepotpuno utvrđ. činj. stanja
- 6) **Nije sveobuhvatan** – jer istim izv.p.lj. **ne mogu pobijati** i činjenice i pravne pogreške u sudskoj odluci !
- 7) Mogućnost podnošenja **ograničena sužavanjem opsega osnova** zbog kojih se izv.p.lj. može podnijeti  
npr. *Zahtjev za izv. preispitivanje pravomoćne presude* – moguće podnijeti samo zbog povrede KZ

**3 VRSTE**

- naš pravni sustav poznaje;
  - a) Zahtjev za obnovu k.p.
  - b) Zahtjev za zaštitu zakonitosti
  - c) Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

**a) ZAHTJEV ZA OBNOVU K.P.**

X2 X3IJ X2ZB

- **Dvostrani** izv. p. lijek – moguće podnijeti protiv pravomoćne presude/rješenja
  - Ovlaštenik – **STRANKE I BRANITELJ**
- **Nije sveobuhvatan**
  - Služi za pobijanje **činjeničnih** pogrešaka
  - Iznimno zbog **pravnih** ako utvrdi a) **Ustavni sud**    b) **ESLJP**
- **Jednostrani pravni lijek**
  - O njemu odlučuje isti sud koji je u 1<sup>o</sup> donio pobijanu odluku !

**2 OBLIKA POSTUPKA POVODOM ZAHTJEVA**

- ovisno o ispunjenim pretpostavkama razlikuju se 2 oblika;

- 1) **Prava** obnova p.
- 2) **Neprava** obnova p.

- predviđeni;

- 3) **Posebni slučajevi** obnove

**1. PRAVNA OBNOVA K.P.****2 FAZE:**

- a) Sud odlučuje **hoće li dopustiti** obnovu p
- b) Ako je dopuštena, **ponovno vodi k.p.**

**OBNOVITI SE MOGU POSTUPCI DOVRŠENI****i) Pravomoćnim rješenjem**

- 1) Ako otpadnu razlozi koji su doveli do obustave
- 2) Ako je DO zbog više sile/neskrivljenih okolnosti propustio podignut optužnicu ili je do propuštanja došlo zbog stegovnog/KD zlorabe službenog položaja DO ili KD prisile prema pravosudnom dužnosniku

**ii) Pravomoćnom presudom kojom se optužba odbija**

- 1) Može se obnoviti na štetu okrivljenika ako otpadnu formalne pretpostavke koje su dovele do presude
- 2) Obnoviti se može ako se dokaže da je do odustajanja došlo zbog KD zlorabe položaja DO ili zbog KD prisile prema pravosudnom dužnosniku

Osnove za obnovu

### iii) Pravomoćnom presudom

Osnove za obnovu

- 1) Može se obnoviti u korist okrivljenika ako se dokaže da je presuda utemeljena na;
  - a) lažnoj snimci/ispravi
  - b) lažnom iskazu
  - c) do presude došlo zbog KD DO/suca/suca porotnika/istražitelja/2.  
→ postojanje KD može se **jedino dokazati pravomoćnom presudom** kojom su navedene osobe proglašene krivim za ta KD !!!
- 2) Može obnoviti ako postoje **nove činjenice** ili se podnesu **novi dokazi** koji su prikladni da prouzroče
  - a) oslobođenje osobe
  - b) blažu kaznu
- 3) Može obnoviti ako utvrdi da je osoba **više puta osuđena za isto djelo** ili više osoba zbog istog djela koje je mogla počiniti **samo 1 osoba ili neke** od njih

## 2. NEPRAVA OBNOVA

### SAMO 1 FAZA

Sud odlučuje o **dopuštenosti i osnovanosti zahtjeva** ako;

Osnove za obnovu

- a) U **dvijema ili više presuda** protiv istog osuđenika **izrečeno više kazni**
  - A nisu primijenjene odredbe o odmieravanju jedinstvene kazne za djela u stjecaju
- b) Pri izricanju jedinstvene kazne primjenom odredaba o stjecaju **uzeta je kao utvrđena i kazna koja je već obuhvaćena u kazni izrečenoj prema odredbama o stjecaju u kakvoj prijašnjoj presudi**
- c) Pravomoćna presuda kojom je za više KD izrečena jedinstvena kazna **ne može se u jednom dijelu izvršiti zbog; amnestije/pomilovanja**
- d) **Nakon** pravomoćnosti presude pojavile su se **okolnosti** kojih nije bilo kada se izricala presuda ili sud za njih nije znao, a one bi očito dovele do blaže kazne

## 3. POSEBNI SLUČAJEVI OBNOVE

- **Ne postoje posebne odredbe o postupku**, mogu dovest do **prave ili neprave** obnove p.

- 1) **Preinačenje odluke o kazni** u pravomoćnoj presudi u korist osuđenika u slučajevima iz **posebnog zakona** npr. ZUSKOK
- 2) Obnova k.p. u kojem je osoba **osuđena u odsutnosti**, a nastupila je moгуćnost da joj se ponovno sudi u prisutnosti
- 3) Obnova na temelju **odluke Ustavnog suda** kojom je **poništen ili ukinut propis** na temelju kojeg je bila donesena pravomoćna osuda ili je u njoj bilo utvrđeno da je presuda utemeljena na **povredi prava/sloboda prop. Ustavom ili MU**
- 4) Obnova na temelju **konačne presude ESLJP**

## POSTUPAK O ZAHTJEVU ZA OBNOVU POSTUPKA

- zahtjev se podnosi i o njemu odlučuje Vijeće suda (u njemu u pravilu **ne sudjeluje sudac** koji je sudjelovao u donošenju presude)

- U zahtjevu se trebaju navesti po kojoj se **zakonskoj osnovi** traži obnova i **kojim se dokazima** potkrepljuju činj.

- Sud može zahtjev Rješenjem odbaciti (**str. 252 Primjerovnik**)

### KOD NEPRAVE O.P.

- 1°sud novu odluku donosi u sjednici vijeća na prijedlog ovlaštenika **nakon ispitivanja protivne stranke**

- Rješenjem **odbija zahtjev** za obnovu (zahtjev nije osnovan)
- Presudom **preinačuje pravomoćnu presudu** glede odluke o kazni (zahtjev osnovan)

### KOD PRAVE O.P.

- a) u **prvoj fazi** sud može **rješenjem dopustiti obnovu** (zahtjev prihvatiti) ili **rješenjem odbiti zahtjev** ako dokazi nisu prikladni
- b) u **drugoj fazi** vodi se **novi kazneni postupak** – nije vezan za rješenja donesena u prijašnjem postupku
  - Sud u novom postupku donosi **Presudu kojom se presuda djelom/u cjelosti stavlja izvan snage ili ostavlja na snazi**

## b) ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI X7 X1ZD X1J

- **Jednostrani** pravni lijek
  - Ovlaštenik je – **GLAVNI DO**
- **Nije sveobuhvatan** p.lj
  - Može se podnijeti samo protiv **pravnih pogrešaka**

### OSNOVE

- **uže** nego kod žalbe – zahtjev se može podići protiv *presude*

- a) Ako je **povrijeđen zakon**
- b) Ako je donesena u postupku na način koji predstavlja **kršenje temeljnih lj.p.i s.** (zajamčeni URH i MU)

### **NIJE PROPISAN ROK**

- **ne može** se podići protiv odluke kojom je (već) odlučeno o *Zahtjevu za zaštitu zakonitosti*

### POSTUPAK POVODOM ZAHTJEVA

- vodi se pred **VSRH!**

- Ograničena samo na ispitivanje povreda zakona na koje se **poziva Glavni DO**, te je vezan – zabranom **reformacije in peius**
  - **beneficium cohesionis**

VSRH može donjeti;

- 1) Rješenje kojim **odbacuje zahtjev** – ako DO od njega odustane
- 2) Presudu kojom **odbija zahtjev** – kao neosnovana
- 3) Presudu kojom **preinačuje pravomoćnu odluku**
- 4) Presudu kojom u **cjelosti/djelomično ukida odluke** – [1°suda i višeg suda] ili [samo višeg suda]  
i predmet vraća na ponovnu odluku/suđenje 1°/višem sudu
- 5) Presudu kojom utvđuje da postoji povreda zakona ne dirajući u pravomoćnu odluku (**utvrđujuća presuda**)
  - Kada je zahtjev podignut na štetu okrivljenika
  - SVRHA; da VSRH svojim autoritetom utvrdi da je u konkretnom predmetu došlo do povrede te da se na taj način spriječi da se ta povreda ponavlja u budućim predmetima

- **Jednostrani** pravni lijek
  - Ovlaštenik je – **OKRIVLJENIK/BRANITELJ**
- **Nije sveobuhvatan** p.lj
  - Može se podnijeti samo protiv **pravnih pogrešaka**
    - a) Ako je povrijeđen zakon
    - b) Ako je donesena u postupku na način koji predstavlja kršenje temeljnih lj.p.i s. (zajamčeni URH i MU)

#### OSNOVE

- 1) Većina **povreda KZ** na štetu osuđenika
- 2) Određene **apsolutno bitne povrede** odredaba k.p.
  - nepropisan sastav suda
  - prekoračenje optužbe
  - povreda zabrane reformacije in peiusili **izričito navedene odredbe** povrede odredaba k.p. na raspravi ili žalbenom postupku (npr. sudjelovanje suca koji se trebao izuzeti)
- 3) Povreda **odredaba k.p. u žalbenom postupku** – ako je utjecalo na presudu

- Zahtjev se **ne može podnijeti** protiv presude **VSRH**

ROK: **1 mj** od primitka pravomoćne presude

#### POSTUPAK POVODOM ZAHTJEVA – 2 FAZE

- 1) Postupak pred 1°sdom
  - 2) Postupak pred VSRH
- Zahtjev se podnosi 1°sudu – kontrolira jesu li ispunjene formalne pretpostavke
  - VSRH pri odlučivanju o zahtjevu → ograničen samo na ispitivanje povreda zakona te je vezan – zabr. reformacije in peius - beneficium cohesionis

#### VSHR – ODLUKE POVODOM ZAHTJEVA I.P.P.P.

- VSRH povodom zahtjeva za i.p.p.p. može donjeti sljedeće odluke;

- 6) Rješenje kojim **odbacuje** zahtjev
- 7) Presudu kojom **odbija** zahtjev
- 8) Presudu kojom **preinačuje pravomoćnu odluku**
- 9) Presudu kojom u **cjelosti/djelomično ukida odluku**
- 10) Presudu kojom **utvrđuje** da postoji povreda zakona ne dirajući u pravomoćnu odluku